BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGÔ HẢI SƠN

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHÔNG CÓ GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHƯNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY - THỰC TIỄN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ 8380107

NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGÔ HẢI SƠN
MÃ SỐ HỌC VIÊN: M3422046

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHÔNG CÓ GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHƯNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY - THỰC TIỄN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH: LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ: 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
PGS. TS. PHAN TRUNG HIỀN
TS. CHÂU HOÀNG THÂN

NĂM 2024

TÓM TẮT

Tên đề tài: **"Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện cấp giấy - Thực tiễn tại thành phố Cần Thơ"**.

Chuyên ngành: **Luật Kinh tế**. Mã số: **8380107**. Ngành: **Luật kinh tế**.

Người hướng dẫn:

PGS. TS. GVCC. Phan Trung Hiền - Trường Đại học Cần Thơ;

TS. GVC. Châu Hoàng Thân - Trường Đại học Cần Thơ.

Tác giả: **Ngô Hải Sơn**. Khóa: **29**. Niên khóa: **2022-2024**.

Giới thiệu: bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện cấp giấy - Thực tiễn tại thành phố Cần Thơ là vấn đề rất được quan tâm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có đất bị Nhà nước thu hồi.

Mục tiêu: làm rõ các vấn đề về lý luận và quy định pháp luật; phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật để tìm ra những nguyên nhân dẫn đến bất cập, hạn chế. Qua đó, đề xuất hoàn thiện pháp luật đối với trường hợp bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện cấp giấy.

Phương pháp: sử dụng phương pháp luận nghiên cứu khoa học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, kết hợp với nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học khác, như: quy nạp, diễn dịch, bình luận, phân tích, tổng hợp đối với văn bản quy phạm pháp luật; phương pháp lịch sử; phương pháp so sánh.

Kết quả: (1) cần đảm bảo nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà Nhà nước thu hồi đất; (2) cần nghiên cứu, xem xét toàn diện về loại đất, diện tích và nguồn gốc sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân khi thu hồi đất; (3) cần phải bảo đảm công khai thông tin trong xác định giá đất, bảo đảm tối đa quyền lợi cho người có đất bị thu hồi; (4) cần bảo đảm sự công bằng trong việc thực hiện bồi thường về đất đối với tất cả các chủ thể; (5) cần phải bảo đảm kịp thời trong việc tái định cư cho người có đất bị thu hồi; (6) cần sớm ban hành văn bản dưới luật hướng dẫn chi tiết việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện cấp giấy theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Kết luận: bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện cấp giấy là vấn đề quan trọng. Nhà nước cần phải quan tâm, thực hiện đầy đủ các tiêu chí trong việc bồi thường về đất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi. Đồng thời cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024.

Từ khóa: thu hồi đất, bồi thường về đất, quyền sử dụng đất.

ABSTRACT

Title:**"Land compensation when the State recovers land from households and individuals without a land use right certificate but meets standards - Practical in Can Tho city".**

Specialization: **Economic Law**. Code**: 8380107**. majors: **Economic law.**

Instructor:

Assoc. Prof. Dr. Phan Trung Hien - Can Tho University;

Dr. Chau Hoang Than - Can Tho University.

Author: **Ngo Hai Son**. Course: **29**. School year: **2022-2024**.

Introduction:this is an issue of great concern, affecting the legal rights and interests of land users whose land is recovered by the State.

Objectives: clarify legal theories and regulations; analysis, evaluate the current state of law application to find the causes of inadequacies and limitations. Proposal to improve the law on land compensation for households and individuals without a land use right certificate but meets the standards.

Methods: using scientific research methods of dialectical materialism and historical materialism of Marxism-Leninism, combined with many other scientific research methods such as induction, deduction, commentary, analysis and synthesis of legal documents; historical method; comparative method.

Results: (1) it is necessary to ensure the principle of land compensation when the State recovers land; (2) it is necessary to research and consider comprehensively the type of land, area and origin of land use of households and individuals when recovering land; (3) it is necessary to ensure public information in determining land prices, ensuring maximum benefits for people whose land is recovered; (4) it is necessary to ensure fairness in implementing land compensation for all subjects; (5) it is necessary to ensure timely resettlement for people whose land is recovered; (6) it is necessary to soon issue legal documents guiding implementation when the State recovers land from households and individuals without a land use right certificate but meet standards according to the Land Law 2024.

Conclusion: land compensation when the State recovers land from households and individuals without a land use right certificate but meets standards is an important issue. The State needs to ensure full implementation of land compensation criteria, and at the same time need to soon issue legal documents guiding the implementation of the Land Law 2024.

Keywords: land recovery, land compensation, land use rights.

MỤC LỤC

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 3

3. Câu hỏi nghiên cứu 4

4. Tình hình nghiên cứu 4

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 8

6. Phương pháp nghiên cứu 9

7. Đóng góp của đề tài 9

8. Kết cấu luận văn 9

Chương 1: KHÁI QUÁT BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHÔNG CÓ GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHƯNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY 11

1.1 Khái niệm bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 11

1.1.1 Khái niệm Giấy chứng nhận QSDĐ 11

1.1.2 Khái niệm bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 13

1.2 Bản chất của việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 15

1.2.1 Bồi thường về đất nhằm bảo đảm chế độ sở hữu toàn dân về đất đai được Hiến pháp quy định 15

1.2.2 Bồi thường về đất xuất phát từ hành vi hợp pháp của cơ quan Nhà nước 16

1.2.3 Bồi thường về đất là trách nhiệm pháp lý của Nhà nước do hoạt động thu hồi đất gây ra thiệt hại đối với người sử dụng đất 18

1.2.4 Bồi thường về đất để bù đắp những thiệt hại do Nhà nước gây ra đối với người sử dụng đất khi thu hồi đất 19

1.2.5 Bồi thường về đất là gián tiếp công nhận QSDĐ đã chiếm hữu liên tục và không có tranh chấp, thỏa mãn điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 21

1.3 Ý nghĩa của việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 22

1.3.1 Ý nghĩa về chính trị 22

1.3.2 Ý nghĩa về kinh tế 23

1.3.3 Ý nghĩa về xã hội 24

1.4 Tiêu chí của việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 24

1.4.1 Phải bảo đảm tính hợp pháp khi thực hiện bồi thường về đất 25

1.4.2 Phải bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất đối với từng loại thửa đất bị thu hồi 26

1.4.3 Phải bảo đảm công khai thông tin trong xác định giá đất, bảo đảm tối đa quyền lợi cho người có đất bị thu hồi 27

1.4.4 Phải bảo đảm sự công bằng trong việc thực hiện bồi thường về đất 28

1.4.5 Phải bảo đảm tính kịp thời trong việc tái định cư cho người bị thu hồi về đất 29

1.5 Quá trình phát triển các quy định bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 30

1.5.1 Giai đoạn trước khi ban hành Luật Đất đai năm 1993 31

1.5.2 Giai đoạn Luật Đất đai năm 1993 32

1.5.3 Giai đoạn Luật Đất đai năm 2003 33

1.5.4 Giai đoạn Luật Đất đai năm 2013 35

1.5.5 Giai đoạn Luật Đất đai năm 2024 37

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN ĐỐI VỚI VIỆC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHÔNG CÓ GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHƯNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 40

2.1 Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 40

2.1.1 Quy định của pháp luật 40

2.1.2 Thực tiễn áp dụng 42

2.1.3 Kiến nghị hoàn thiện 43

2.2 Điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 44

2.2.1 Quy định của pháp luật 44

2.2.2 Thực tiễn áp dụng 46

2.2.3 Kiến nghị hoàn thiện 48

2.3 Xác định loại đất và diện tích đất được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 49

2.3.1 Quy định của pháp luật 49

2.3.2 Thực tiễn áp dụng 52

2.3.3 Kiến nghị hoàn thiện 55

2.4 Giá đất tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 58

2.4.1 Quy định của pháp luật 58
2.4.2 Thực tiễn áp dụng 60
2.4.3 Kiến nghị hoàn thiện 61
2.5 Phương thức bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 64
2.5.1 Quy định của pháp luật 64
2.5.2 Thực tiễn áp dụng 69
2.5.3 Kiến nghị hoàn thiện 71
2.6 Thời điểm bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 72
2.6.1 Quy định của pháp luật 72
2.6.2 Thực tiễn áp dụng 74
2.6.3 Kiến nghị hoàn thiện 75
KẾT LUẬN CHUNG 79
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
DANH MỤC VĂN BẢN 86

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

TT	Cụm từ viết tắt	Cụm từ diễn giải đầy đủ
1	NXB	Nhà xuất bản
2	QSDĐ	Quyền sử dụng đất
3	TP	Thành phố
4	UBND	Ủy ban nhân dân

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Đất đai là một tài nguyên tự nhiên quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt của con người. Điều 53 Hiến pháp năm 2013 hiến định: "Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật". Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao QSDĐ cho người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai[1]. Có thể khẳng định, Luật Đất đai là một trong số các luật có tác động to lớn đến sự phát triển của đất nước về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng cũng như đối với đời sống của người dân.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến "năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao"; đồng thời định hướng phát triển Vùng theo hướng: "Khai thác tốt hơn và phát huy tốt nhất các lợi thế của mỗi vùng về kết cấu hạ tầng, điều kiện tự nhiên, vị trí địa kinh tế - chính trị, nguồn nhân lực và tăng cường tính liên kết nội vùng và liên vùng để tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, tạo không gian phát triển mới. . . "[2]. Để thực hiện và nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; vì mục đích quốc phòng, an ninh, Nhà nước cần phải thực hiện thu hồi đất của người sử dụng đất. Theo quy định hiện tại, việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất có thể được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, trường hợp không có đất để bồi thường thì sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Khoản 12 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định: "Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị QSDĐ đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất". Như vậy, có thể thấy bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là một trong những chế định rất cơ bản của pháp luật về đất đai, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người sử dụng đất; đồng thời đảm bảo khai thác hiệu quả giá trị sử dụng của nguồn tài nguyên quốc gia rất đặc biệt này.

Thực hiện chính sách về đất đai, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nói chung và công tác bồi thường nói riêng khi Nhà nước thu hồi đất qua việc ban hành nhiều nghị quyết để định hướng, chỉ đạo; các cơ quan có thẩm quyền cũng có nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, hướng dẫn thi hành nội dung này với mục tiêu chung là đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc "Dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật"[3]; thực hiện hài hòa lợi ích giữa Nhà nước với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc thu hồi đất luôn là vấn đề phức tạp, nhạy cảm; sự chênh lệch giữa giá bồi thường thu hồi đất và giá đất trên thị trường

[1] Điều 4 Luật Đất đai năm 2013.
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
[3] Điều 74 Luật Đất đai năm 2013.

là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bức xúc, tạo ra mâu thuẫn và phát sinh tranh chấp, khiếu kiện của người sử dụng đất, cụ thể như:theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2023 thì việc "Khiếu nại, tố cáo hành chính liên quan đến đất đai tiếp tục là một điểm nóng, nhất là ở các địa phương đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư công lớn, có tốc độ đô thị hóa cao và có nhiều dự án đầu tư liên quan đến thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng"[4]. Theo báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV (ngày 23/05/2023), khiếu kiện về đất đai có xu hướng giảm so với trước đây nhưng vẫn chiếm tỷ lệ lớn, lên tới 96, 97%[5]. Báo cáo tổng kết năm 2022 của ngành Tòa án cũng xác định tổng số 8.807 vụ án hành chính được thụ lý sơ thẩm trong năm này có đến 6.932 vụ (chiếm 78, 71%) liên quan tới khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai như: thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư[6]. Đánh giá thực trạng khiếu kiện hành chính trong năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận định: "các khiếu kiện hành chính ngày càng phức tạp, tăng so với năm 2022 và tập trung chủ yếu ở lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai", nguyên nhân được chỉ ra do công tác quản lý đất đai ở một số địa phương còn hạn chế, chưa tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật về đất đai[7]. Riêng tại TP Cần Thơ, số liệu báo cáo cho thấy: đến năm 2022 đã cấp chứng nhận QSDĐ được 137.864, 39 ha/138.014, 27 ha diện tích đất phải cấp giấy, đạt tỷ lệ 99, 89%. Còn một tỷ lệ nhỏ đủ điều kiện cấp giấy nhưng chưa được cấp giấy[8]. Nguyên nhân hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ, đủ điều kiện cấp giấy nhưng chưa được cấp giấy được xác định là do hộ gia đình, cá nhân chưa hoàn thành thủ tục/ chưa thỏa thuận được phân chia thừa kế; đất đang tranh chấp ranh giới giữa các chủ sử dụng; không liên lạc được chủ sử dụng do không còn cư trú tại địa phương; hộ gia đình, cá nhân không liên hệ nộp hồ sơ, không chủ động liên hệ, chậm trễ trong thực hiện kê khai đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật[9], v.v. . .

Luật Đất đai năm 2013 có nhiều tiến bộ trong quy định các trường hợp được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, theo đó: hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy khi Nhà nước thu hồi đất là một trong những trường hợp được Nhà nước bồi thường về đất. Tuy nhiên tại TP Cần Thơ, công tác bồi thường về đất đối với các trường hợp không có giấy tờ về QSDĐ luôn gặp nhiều khó

---

[4] Hương Giang (2023): *Khiếu nại, tố cáo hành chính liên quan đến đất đai tiếp tục là điểm nóng*, Báo Thanh tra, https://thanhtra.com.vn/khieu-nai-to-cao/khieu-nai-to-cao-hanh-chinh-lien-quan-den-dat-dai-tiep-tuc-la-diem-nong-215928.html [truy cập ngày 06/11/2023].

[5] Ánh Tuyết (2023): *Năm 2023 "Tập trung thanh kiểm tra các dự án không đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí nghiêm trọng"*, Tạp chí Kinh tế Việt Nam, https://vneconomy.vn/nam-2023-tap-trung-thanh-kiem-tra-cac-du-an-khong-dua-dat-vao-su-dung-gay-lang-phi-nghiem-trong [truy cập ngày 06/11/2023].

[6] Tòa án nhân dân tối cao (2022). Báo cáo tổng kết công tác năm 2022.

[7] Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2023): Báo cáo số 175/BC-VKSTC ngày 20/12/2023 về tổng kết công tác năm 2023 của ngành Kiểm sát nhân dân.

[8] Văn phòng đăng ký đất đai TP Cần Thơ (2023): Công văn số 208/VPĐKĐĐ-HCTH ngày 22/01/2023 về việc báo cáo số liệu thống kê quốc gia, số liệu thống kê ngành tài nguyên và môi trường năm 2022.

[9] Văn phòng đăng ký đất đai TP Cần Thơ (2020): Công văn số 139/VPĐKĐĐ-HCTH ngày 16/3/2020 về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

khăn trong việc xác định loại đất, diện tích đất để tính giá bồi thường, nhất là đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng nhà ở từ lâu với diện tích thực tế lớn hơn hạn mức diện tích cho phép theo quy định của Luật Đất đai, từ đó dẫn đến phát sinh mâu thuẫn và tranh chấp, làm chậm tiến độ thực hiện các dự án do người sử dụng đất không đồng ý nhận tiền bồi thường với lý do chưa thống nhất giá bồi thường về nhà, đất, công trình, vật kiến trúc[10]. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (khoá XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tại hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã nhận định: "Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất ở một số địa phương thực hiện còn chậm, chưa đúng Nghị quyết và các quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền lợi, đời sống và sinh kế của người có đất bị thu hồi, gây thất thoát ngân sách nhà nước"[11]. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất hợp pháp (đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ nhưng chưa thực hiện thủ tục cấp giấy); gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình trật tự trị an tại mỗi địa phương.

Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, việc nghiên cứu quy định pháp luật về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy là cần thiết, góp phần đảm bảo công tác bồi thường thực hiện đúng quy định, đồng thời phát hiện những bất cập để hoàn thiện pháp luật. Với ý nghĩa đó, tác giả đã chọn đề tài **"Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện cấp giấy - Thực tiễn tại thành phố Cần Thơ"** để làm luận văn thạc sĩ.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Thông qua việc nghiên cứu toàn diện quy định của pháp luật về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy, tác giả sẽ đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể như sau:

Một là, tổng hợp, phân tích cơ sở lý luận và những quy định của pháp luật về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy.

Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng quy định và thực tiễn áp dụng pháp luật, đồng thời nêu ra một số bất cập, hạn chế làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử

[10] Xem: Ban Mai (2021). *Loạt dự án tại Cần Thơ nợ nền tái định cư, chậm bồi thường*. Tạp chí Kinh tế Việt Nam, https://vneconomy.vn/loat-du-an-tai-can-tho-no-nen-tai-dinh-cu-cham-boi-thuong.htm [truy cập ngày 25/4/2024].

[11] Đảng Cộng sản Việt Nam (2022). Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

dụng đất đối với trường hợp bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy.

Ba là, tìm ra những nguyên nhân dẫn đến bất cập, hạn chế. Trên cơ sở đó đề xuất hoàn thiện pháp luật đối với trường hợp bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy.

3. Câu hỏi nghiên cứu

Để đạt được những mục tiêu nghiên cứu nêu trên, nội dung luận văn phải trả lời được các câu hỏi nghiên cứu như sau:

- Về lý luận: Cần bảo đảm cơ sở lý luận nào trong bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy? Pháp luật về đất đai hiện hành quy định như thế nào về trường hợp bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy? Trình tự, thủ tục, giá đất tính bồi thường được quy định như thế nào khi thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy?

- Về thực tiễn: Có những bất cập, hạn chế nào qua thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy? Cần có những giải pháp, đề xuất gì để hoàn thiện pháp luật trong trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy?

4. Tình hình nghiên cứu

Qua tìm hiểu của tác giả, hiện nay chưa có công trình nghiên cứu nào về đề tài**"Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy"**. Tuy nhiên, các công trình khoa học nghiên cứu về vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu đất của hộ gia đình, cá nhân khá phong phú, đây là nguồn cơ sở lý luận và thực tiễn hữu ích giúp cho tác giả có góc nhìn toàn diện, bao quát về đề tài nghiên cứu, tiêu biểu như sau:

- Nhóm các công trình nghiên cứu về quản lý và sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Đây là những tài liệu mang tính chuyên môn cao, cung cấp những lý luận, kiến thức chuyên môn về công tác quản lý và sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, giúp tác giả có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về các nội dung liên quan đến nội dung nghiên cứu, bao gồm:

"Giáo trình Luật Đất đai" của Trường Đại học Luật Hà Nội do Nxb Công an nhân dân phát hành năm 2016. Giáo trình này được tái bản lần thứ 13 do TS. Trần Quang Huy làm chủ biên. Nội dung xuyên suốt cuốn sách được các tác giả trình bày những vấn đề cơ bản của môn học Luật Đất đai, bao gồm: chế độ sở hữu toàn dân, chế độ quản lý nhà nước về đất đai; địa vị pháp lý của người sử dụng đất; thủ tục hành

chính trong quản lý, sử dụng đất đai; chế độ pháp lý nhóm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp; việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

"Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam"của Phan Trung Hiền do Nxb Đại học Cần Thơ phát hành năm 2017. Nội dung phản ánh về các vấn đề về:Thu hồi đất nông nghiệp không chỉ đơn thuần là gây thiệt hại đến diện tích của một hộ nông dân nào đó, mà còn tác động trực tiếp đến sản xuất của người nông dân; thiệt hại đối với cây trồng không chỉ là vườn cây tại thời điểm thu hồi, mà là thiệt hại đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp của người nông dân; việc xác định giá đất để tính bồi thường phải có sự tham gia của người nông dân cũng như cần có bên thứ ba định giá đất độc lập; Cần xây dựng đạo luật riêng về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

"Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" của Phan Trung Hiền do Nxb Chính trị quốc gia sự thật phát hành năm 2021. Quyển sách có những nghiên cứu, phân tích, đánh giá chuyên sâu, toàn diện về công tác giải phóng mặt bằng; cung cấp các quy định pháp luật về vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất một cách có hệ thống gắn kết với cơ sở pháp lý rõ ràng, chi tiết. Sau mỗi vấn đề đưa ra cùng với việc trích dẫn quy định pháp luật, phân tích, đối chiếu với quy định trước đây và so sánh với quy định hiện hành đều có phần phân tích, giải thích hoặc bình luận của tác giả để người đọc hiểu rõ hơn và thuận tiện ghi nhớ các quy định.

"Bất cập trong quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng" của Châu Hoàng Thân (2016) đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 44. Bài viết trình bày sự phát triển quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất qua các giai đoạn; đồng thời phân tích, chỉ rõ 08 hạn chế trong trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

"Bất cập trong quy hoạch đất đai ảnh hưởng đến quyền của người sử dụng đất" của Phan Trung Hiền, Châu Hoàng Thân (2022) đăng trên Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 02 (43–52). Bài viết phân tích vai trò quan trọng của quy hoạch đất đai trong quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam; chỉ ra những bất cập trong quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ảnh hưởng đến quyền của người sử dụng đất. Theo các tác giả, sự phù hợp và chất lượng quy hoạch đất đai sẽ quyết định hiệu quả sử dụng đất, qua đó đã đề xuất 05 giải pháp để hoàn thiện pháp luật, giải quyết những bất cập trong quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ảnh hưởng đến quyền của người sử dụng đất, như: hoàn thiện kỹ thuật lập quy hoạch đất đai hướng đến tính ổn định, sự phát triển bền vững, hài hòa các nhóm lợi ích; mở rộng sự tham gia của nhân dân trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

công khai, minh bạch thông tin và phổ biến rộng rãi các thông tin chính thống, tạo điều kiện thuận lợi dễ tiếp cận;…

"Đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long" của Phan Trung Hiền, Châu Hoàng Thân (2022) đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, tập 58 số chuyên đề (170-181). Nội dung bài viết đã phân tích, đánh giá những bất cập về hiện trạng quản lý, sử dụng đất đai trong phát triển kinh tế nông nghiệp của vùng; phân tích những mục tiêu, giải pháp tại Ngh ị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Qua đó, các tác giả đã đề xuất 06 giải pháp đổi mới về chính sách, pháp luật đất đai tạo nền tảng cho sự phát triển bứt phá về kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

- Nhóm các công trình nghiên cứu về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Đây là nguồn tài liệu hết sức phong phú, đa dạng trong phân tích giữa lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; cung cấp những quan điểm, nhận thức pháp luật, cách nhận định của các nhà nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau, bao gồm:

"Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất"của Nguyễn Vinh Diện (Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019). Trong phạm vi 04 chương, luận án nghiên cứu lý luận, pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Qua đó đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

"Bảo đảm nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất"của Trương Thị Ánh Loan (Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Cần Thơ, 2019). Luận văn đã làm rõ một số vấn đề lý luận về nguyên tắc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Trên cơ sở đánh giá thực tiễn áp dụng, tác giả đã đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện pháp luật và nâng cao việc bảo đảm nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

"Pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi về đất ở Việt Nam"của Lưu Thị Xuân Nữ Hoàn Khải (Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, 2023). Luận văn nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và quy định của pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Qua phân tích thực trạng áp dụng, tác giả đã đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

"Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thực trạng giải quyết của Tòa án" của Nguyễn Hoàng Yến (2023)đăng trên Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử[12]. Bài viết đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp trong các vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến thu hồi đất, việc đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư. Qua đó góp ý sửa đổi một số điều cụ thể của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), liên quan đến trình tự, thủ tục ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án; quy định về bố trí tái định cư; việc ghi nhận hiện trạng khu đất thu hồi tại thời điểm thông báo thu hồi đất;…

"Xác định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất" của Phan Trung Hiền (2017) đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 1+2 (329+330). Bài viết phân tích thực trạng pháp luật về nguyên tắc, phương pháp, chủ thể, quy trình, tư vấn, thời điểm xác định giá đất; đối chiếu giá đất tính bồi thường, hỗ trợ và giá đất khi tính tiền sử dụng đất để tái định cư. Từ việc phân tích thực trạng này, tác giả đưa các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về cơ chế xác định giá đất để người dân tham gia vào quá trình xây dựng giá đất, cơ chế xác định giá đất theo giá thị trường.

"Về giá đất trong Luật Đất năm 2013" của Nguyễn Thị Dung (2014) đăng trên Tạp chí Luật học, số 11. Tác giả đã phân tích khái niệm giá đất, nguyên tắc xác định giá đất, phương pháp xác định giá đất, khung giá và bảng giá đất, giá đất cụ thể, đấu giá QSDĐ. Tác giả cho rằng việc định giá đất cần phải thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, chịu sự quản lý của Bộ này nhưng độc lập về mặt chuyên môn, nghiệp vụ và hoạt động chuyên trách về định giá đất.

"Một số yêu cầu bảo đảm thực hiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với dự án nâng cấp đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" của Nguyễn Thị Kim Loan (2020) đăng trên Tạp chí Công thương điện tử[13]. Bài viết đưa ra một số yêu cầu và giải pháp để bảo đảm thực hiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án nâng cấp đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Theo tác giả, thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là một trong những tiêu chí quan trọng trong mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu nêu trên là nguồn tài liệu rất quý giá, đã tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau để phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật địa vị pháp lý của người sử dụng đất; phân tích quy định về giá đất; nguyên tắc bồi

---

[12] Nguyễn Hoàng Yến (2023): *Về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thực trạng giải quyết của Tòa án,* Tạp chí Tòa án, https://tapchitoaan.vn/ve-thu-hoi-dat-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-va-thuc-trang-giai-quyet-cua-toa-an7881.html [truy cập ngày 07/11/2023].

[13]Nguyễn Thị Kim Loan (2020): *Một số yêu cầu bảo đảm thực hiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với dự án nâng cấp đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,* Tạp chí Công thương, https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/mot-so-yeu-cau-bao-dam-thuc-hien-phap-luat-ve-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-doi-voi-du-an-nang-cap-do-thi-tren-dia-ban-thanh-pho-ho-chi-minh-72587.htm [truy cập ngày 07/11/2023].

thường về đất khi nhà nước thu hồi đất; phân tích chuyên sâu quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, có so sánh với Luật Đất đai các thời kỳ và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); giải quyết được một số bất cập trong quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;… Tuy nhiên, lý luận và quy định pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy vẫn chưa được các tác giả phân tích đầy đủ. Các tác giả cũng chưa phân tích và chưa đánh giá cụ thể thực trạng đối với vấn đề này; chưa đề ra những giải pháp và kiến nghị hoàn thiện pháp luật khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy hiện nay.

Trên cơ sở đó, tác giả luận văn sẽ kế thừa và tiếp tục mở rộng nội dung nghiên cứu về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy trên bình diện cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng hiện nay tại TP Cần Thơ. Tác giả luận văn mong muốn thông qua việc nghiên cứu về đề tài này sẽ làm rõ hơn vấn đề bồi thường về đất trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy, chỉ ra những bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật, qua đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

5.1. Đối tượng nghiên cứu

Tác giả sẽ tập trung nghiên cứu một số nội dung sau đây: các quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng, hoàn thiện pháp luật đất đai nói chung và pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nói riêng để phục vụ cho sự phát triển đất nước; các quy định của Luật Đất đai năm 2013; các văn bản hướng dẫn và thực tiễn thi hành về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy đặt trong mối liên hệ, so sánh với Luật Đất đai năm 2024.

5.2. Phạm vi nghiên cứu

Bồi thường về đất là một phạm trù rất rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau. Do đó trong phạm vi nghiên cứu của luận văn, tác giả chỉ tập trung vào các vấn đề sau:

- Về nội dung: Nghiên cứu, tìm hiểu các quy định về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, có so sánh với Luật Đất đai năm 2024. Tác giả chỉ đi sâu nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy.

- Về không gian: Luận văn nghiên cứu thực tiễn thi hành pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy để phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi thành phố Cần Thơ.

- Về thời gian: Luận văn nghiên cứu pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy từ ngày 01/7/2014 đến 31/12/2023.

6. Phương pháp nghiên cứu

Trong suốt toàn bộ luận văn, tác giả sẽ sử dụng phương pháp luận nghiên cứu khoa học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc nghiên cứu nguồn gốc, bản chất của sự vật, hiện tượng; nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của sự vật, hiện tượng đặt trong mối quan hệ tương tác với các sự vật, hiện tượng khác. Ngoài ra tại các chương, tác giả còn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cụ thể, như:

- Tại Chương 1, tác giả sẽ sử dụng phương pháp tổng hợp; phương pháp quy nạp, diễn dịch; phương pháp phân tích, tổng hợp đối với văn bản quy phạm pháp luật; phương pháp lịch sử; phương pháp khách quan, hợp logic.

- Tại Chương 2, tác giả sẽ sử dụng phương pháp quy nạp, diễn dịch; phương pháp phân tích, tổng hợp đối với văn bản quy phạm pháp luật; phương pháp so sánh; phương pháp lịch sử; phương pháp bình luận.

7. Đóng góp của đề tài

- Về khoa học: Luận văn góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy.

- Về thực tiễn:Thông qua kết quả nghiên cứu, trước hết giúp cho tác giả có kiến thức sâu rộng hơn về lĩnh vực này, luận văn sẽ là tài liệu hữu ích, phục vụ cho công tác hiện nay của tác giả và đồng nghiệp. Các giải pháp mà tác giả đưa ra có thể được các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền tham khảo và ứng dụng vào thực tiễn công tác bồi thường khi thu hồi đất; là tài liệu tham khảo cần thiết và đáng tin cậy đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về lĩnh vực này. Bên cạnh đó, luận văn sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập môn học Luật Đất đai tại các cơ sở đào tạo cũng như trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật Đất đai nói chung và pháp luật bồi thường thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hồi đất nói riêng.

8. Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo thì đề tài **"Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ**

về quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện cấp giấy - Thực tiễn tại thành phố Cần Thơ" gồm có hai chương như sau:

- Chương 1: Khái quát bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện cấp giấy.

Nội dung chương này, tác giả sẽ nêu các vấn đề lý luận đối với việc bồi thường về đất; phân tích các nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy: khái niệm, đặc điểm, các điều kiện được bồi thường và không được bồi thường về đất trong trường hợp người sử dụng đất có đất bị thu hồi không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy. Quá trình hình thành và phát triển pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy.

- Chương 2: Thực trạng pháp luật và kiến nghị hoàn thiện đối với việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện cấp giấy tại thành phố Cần Thơ.

Trong chương này, tác giả nghiên cứu, đánh giá thực trạng về cách tính giá đất, phương thức bồi thường về đất; quy định về diện tích đất được bồi thường cho người sử dụng đất có đất bị thu hồi phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tại TP Cần Thơ. Trên cơ sở thực tiễn, tác giả sẽ đưa ra một số kiến nghị, giải pháp để hoàn thiện pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy.

Chương 1

KHÁI QUÁT BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHÔNG CÓ GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHƯNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY

1.1 Khái niệm bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

1.1.1 Khái niệm Giấy chứng nhận QSDĐ

Thuật ngữ "Giấy chứng nhận QSDĐ" được ghi nhận sử dụng lần đầu tiên trong Luật Đất đai năm 1987, tuy nhiên mãi đến 2003 thì thuật ngữ này mới có quy định giải thích cụ thể[14] và đến nay thì được sử dụng phổ biến trong các văn bản pháp luật về đất đai. Hiện nay, khái niệm Giấy chứng nhận QSDĐ được khoa học pháp lý ghi nhận như sau:

- Luật Đất đai năm 2013 quy định: Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất[15].

- Luật Đất đai năm 2024 quy định: Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người có QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất[16].

- Theo Trường Đại học Luật Hà Nội thì quan niệm: Giấy chứng nhận QSDĐ là chứng thư Nhà nước cấp cho người sử dụng đất để họ được hưởng mọi quyền lợi hợp pháp về đất đai và được Nhà nước bảo hộ khi quyền của họ bị xâm phạm[17].

- Theo Từ điển Luật học giải thích: Giấy chứng nhận QSDĐ là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất[18].

Như vậy, mặc dù có những quan niệm, giải thích khác nhau về Giấy chứng nhận QSDĐ nhưng tất cả đều có chung nhận định: Giấy chứng nhận QSDĐ chính là chứng thư pháp lý do Nhà nước cấp cho người sử dụng đất để công nhận QSDĐ của họ là hợp pháp.

---

[14] Khoản 20 Điều 4 Luật Đất đai năm 2003.
[15] Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013.
[16] Khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai năm 2024.
[17] Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), *Giáo trình Luật Đất đai*, Nxb Công an nhân dân, tr.139.
[18] Bộ Tư pháp - Viện khoa học pháp lý (2006), *Từ điển Luật học*, Nxb Tư pháp, tr.302.

Theo tiến trình phát triển của pháp luật về đất đai, Giấy chứng nhận QSDĐ đã được cấp ở nhiều giai đoạn khác nhau và mẫu giấy chứng nhận cũng được các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai ở từng thời kỳ khác nhau phát hành. Theo quy định tại khoản 1 Điều 97 Luật Đất đai năm 2013, Giấy chứng nhận QSDĐ được cấp theo một mẫu thống nhất đối với mọi loại đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành, được thực hiện thống nhất trong cả nước từ ngày 01/7/2014. Như vậy, các mẫu giấy được cấp trước đây theo Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003, các loại giấy được cấp theo Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ, các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo các quy định của Luật Nhà ở năm 2005, Luật Nhà ở năm 2014 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành các luật trên, Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, QSDĐ ở và tài sản khác gắn liền với đất đều có giá trị pháp lý như nhau trong các giao dịch về bất động sản nói chung và QSDĐ nói riêng. Trường hợp những tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đã được cấp giấy chứng nhận theo các quy định đã được viện dẫn ở trên, nếu có nhu cầu đổi giấy chứng nhận theo quy định của Luật Đất đai hiện hành thì được cấp đổi. Lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận QSDĐ của mỗi địa phương sẽ khác nhau, đảm bảo thực hiện dựa trên tình hình thực tế của từng địa phương và không trái với quy định của pháp luật[19].

Việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ trước hết là một bảo đảm từ phía Nhà nước cho người sử dụng đất và là một quyền chung quan trọng của người sử dụng đất được Nhà nước bảo hộ[20]. Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII trước ý kiến của cử tri, trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012 ghi nhận một số giải pháp của Chính phủ cam kết. Theo đó, bảo đảm đến ngày 31/12/2013 sẽ căn bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu trong phạm vi cả nước. Qua đó cho thấy việc quy định về thời hạn cho các địa phương phải hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ là một nỗ lực của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền lợi của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, đến nay việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho tổ chức, cá nhân còn nhiều bất cập, tình trạng người sử dụng đất đủ điều kiện cấp giấy nhưng chưa được cấp giấy vẫn còn nhiều trong thực tế[21].

Riêng tại TP Cần Thơ, theo số liệu báo cáo cho đến năm 2022[22], Cần Thơ đã cấp được 137.864, 39 ha/138.014, 27 ha diện tích đất phải cấp giấy, đạt tỷ lệ 99, 89%. Trong đó, số thửa đã được cấp giấy 499.667/502.802 thửa, cụ thể: đất nông nghiệp

---

[19] Điểm đ, khoản 2 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[20] Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), *Giáo trình Luật Đất đai*, Nxb Công an nhân dân, tr.142.

[21] Nguyễn Thị Oanh (2022): *Hoàn thiện pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất*, Tạp chí Tài chính, https://tapchitaichinh.vn/hoan-thien-phap-luat-ve-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat.html [truy cập ngày 16/01/2024].

[22] Văn phòng đăng ký đất đai TP Cần Thơ (2023): Công văn số 208/VPĐKĐĐ-HCTH ngày 22/01/2023 về việc báo cáo số liệu thống kê quốc gia, số liệu thống kê ngành tài nguyên và môi trường năm 2022.

303.157 thửa, đất ở 191.493 thửa, đất chuyên dụng 2.724 thửa, đất cơ sở tôn giáo 141 thửa, đất cơ sở tín ngưỡng 02 thửa, đất nghĩa trang, nghĩa địa 1.744 thửa, đất có mặt nước chuyên dùng 168 thửa, đất phi nông nghiệp khác 238 thửa. Nguyên nhân tồn đọng đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ được xác định là[23]: đất không có giấy tờ về QSDĐ, chưa hoàn thành thủ tục/ chưa thỏa thuận được phân chia thừa kế; đất đang tranh chấp ranh giới giữa các chủ sử dụng, đang trong quá trình thụ lý giải quyết tại các cơ quan có thẩm quyền; không liên lạc được chủ sử dụng do bỏ địa phương hoặc đã gửi giấy mời nhưng hộ gia đình, cá nhân không liên hệ nộp hồ sơ;… ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác, như: công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về đất đai, vận động người dân thực hiện việc kê khai, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận chưa cao; ý thức của một bộ phận người dân, chủ sử dụng đất không chủ động liên hệ, chậm trễ trong thực hiện kê khai đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; chính quyền chưa kiên quyết xử phạt hành chính đối với những trường hợp cá nhân, hộ gia đình đã được thông báo nhiều lần nhưng không thực hiện trách nhiệm kê khai đăng ký đất đai theo quy định.

1.1.2 Khái niệm bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

Theo Từ điển Tiếng Việt: Bồi thường là đền bù bằng tiền những thiệt hại về vật chất và tinh thần mà mình phải chịu trách nhiệm[24]. Trong đời sống xã hội, bồi thường chỉ phát sinh khi một chủ thể gây tổn hại về vật chất, tinh thần đối với một chủ thể khác, việc bồi thường nhằm để đền bù những thiệt hại do hành vi sai trái (cố ý hoặc vô ý) của mình gây ra. Việc bồi thường có thể là kết quả từ sự thỏa thuận giữa các bên hoặc từ sự tự giác, chủ động của chủ thể gây ra thiệt hại. Trong pháp luật dân sự, "buộc bồi thường thiệt hại" là một trong các phương thức để bảo vệ quyền dân sự khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm, chủ thể bị xâm phạm có quyền tự bảo vệ theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc buộc bên có hành vi gây ra thiệt hại phải khắc phục hậu quả bằng cách đền bù các tổn thất về tinh thần hoặc vật chất cho chủ thể bị thiệt hại. Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình; khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra[25]. Tuy nhiên, các yếu tố làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người có đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất khác với các yếu tố làm phát sinh

---

[23] Văn phòng đăng ký đất đai TP Cần Thơ (2020): Công văn số 139/VPĐKĐĐ-HCTH ngày 16/3/2020 về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.
[24]Hoàng Phê (2021). *Từ điển tiếng Việt*, Nxb Hồng Đức, tr.102.
[25] Xem Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015.

trách nhiệm bồi thường theo quan hệ dân sự. Theo đó, việc bồi thường của Nhà nước trong trường hợp này không xuất phát từ yếu tố lỗi và cũng không phải là hành vi trái luật[26], mà việc bồi thường này chính là bù đắp tổn thất hay thiệt hại về quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất do hành vi thu hồi đất của Nhà nước gây ra[27].

Theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 thì: "Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị QSDĐ đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất", giá trị QSDĐ có thể là: giá trị bằng tiền, bằng vật chất khác do các quy định của pháp luật điều tiết hoặc do thỏa thuận giữa các chủ thể đối với một diện tích đất xác định. Tại khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định: "Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất". Theo quy định này thì có 02 hình thức bồi thường: (1) bồi thường bằng đất cùng mục đích sử dụng với đất bị thu hồi; (2) bồi thường bằng tiền khi không có đất bồi thường. Trong đó, bồi thường bằng đất được xem là phương thức bồi thường mang lại nhiều lợi ích đối với người có QSDĐ như: đảm bảo ổn định nơi ở, nơi sản xuất, ít bị xáo trộn khi chuyển đổi môi trường sống, làm việc,… Mặt khác, bồi thường bằng đất cũng phần nào giải quyết được bài toán về giá đất giữa đất bị thu hồi và đất được bồi thường trong điều kiện hiện nay khi mà giá"đất nơi đi" và "đất nơi đến" đều được Nhà nước quyết định. Phương thức này sẽ khả thi nếu quỹ đất ở từng địa phương còn khi thực hiện thu hồi đất[28]. Đương nhiên, không phải tất cả các trường hợp bị thu hồi đất, chủ thể đang sử dụng đất bị thu hồi đều được bồi thường. Các chủ thể sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả, cố ý hủy hoại đất hoặc trường hợp đất được giao không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, đất lấn chiếm, đất do cá nhân sử dụng đã chết mà không có người thừa kế, chủ thể sử dụng đã chết mà không có người thừa kế, chủ thể sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thì không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào giải thích cụ thể khái niệm bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy. Tuy nhiên, từ những phân tích nêu trên, việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy có thể được hiểu là việc Nhà nước sẽ trả lại giá trị QSDĐ đối với diện tích đất thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ

---

[26] Phan Trung Hiền. (2021). *Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất*. Nxb Chính trị Quốc gia sự thật. Tr.175.

[27] Xem Nguyễn Quang Tuyến. (2013). *Kinh nghiệm của một số nước về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất*. Cổng Thông tin Quốc hội, https://quochoi.vn/thongtinchuyende/Pages/cacduanluatphaplenh.aspx?ItemID=27119 [truy cập ngày 06/11/2023].

[28] Nguyễn Vinh Diện. (2019). *Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất* (Luận án, Trường đại học Luật Hà Nội). Tr.42.

nhưng đủ điều kiện cấp giấy. Việc bồi thường này có thể bằng tiền hoặc bằng đất tùy theo sự thỏa thuận giữa hộ gia đình, cá nhân với cơ quan thu hồi đất tại địa phương.

1.2 Bản chất của việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

Khi Nhà nước có nhu cầu sử dụng đất thì việc thu hồi đất là tất yếu theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, mặc dù việc chuyển giao QSDĐ này không mang tính tự nguyện thỏa thuận giữa một bên là Nhà nước và một bên là người sử dụng đất. Khi thu hồi đất, Nhà nước sẽ thực hiện việc bồi thường về đất cho người sử dụng đất, hoặc được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định tại Điều 75, Điều 76 Luật Đất đai năm 2013. Đây là trách nhiệm pháp lý của Nhà nước đối với quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất, việc bồi thường này nhằm trả lại tất cả những giá trị thiệt hại đối với người bị thiệt hại do việc thu hồi đất gây ra một cách công bằng, tương xứng[29]. Kế thừa quy định của Luật Đất đai năm 2013, Điều 95 Luật Đất đai năm 2024 đã sửa đổi, bổ sung 02 trường hợp đủ điều kiện được bồi thường về đất, gồm: (1) nhận chuyển QSDĐ theo quy định của pháp luật từ người có QSDĐ hợp pháp nhưng chưa hoàn thành thủ tục đăng ký đất đai; (2) được sử dụng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; văn bản công nhận kết quả đấu giá QSDĐ mà người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Thực tế cho thấy mặc dù quy định của pháp luật đất đai khá cụ thể về bồi thường về đất cho hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện thu hồi đất, nhưng việc khiếu nại, tranh chấp phát sinh từ việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất luôn diễn ra phức tạp, trở thành vấn đề "nóng" của xã hội hiện nay. Do đó, việc làm rõ bản chất của việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nói chung và thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy nói riêng sẽ góp phần đảm bảo các quy định được thực thi hiệu quả, bảo vệ được lợi ích của người sử dụng đất.

1.2.1 Bồi thường về đất nhằm bảo đảm chế độ sở hữu toàn dân về đất đai được Hiến pháp quy định

Sở hữu toàn dân không phải là sở hữu nhà nước về đất đai mà là sở hữu chung của toàn dân, nhưng có sự phân chia việc thực hành quyền sở hữu giữa người sử dụng đất và Nhà nước. Bản chất của cơ chế này là phân chia một cách hợp lý các quyền của chủ sở hữu đất đai giữa người dân và Nhà nước, cũng như giữa các cơ quan nhà nước các cấp[30]. Trong quá trình hoàn thiện pháp luật, chính sách về đất có những thay đổi

---

[29] Phan Trung Hiền. (2016). *Xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất*. http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=208589[truy cập ngày 27/02/2024].

[30]Xem Vũ Văn Phúc. (2022). *Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước đại diện chủ sở hữu ở Việt Nam*. Tạp chí Tuyên giáo, https://www.tuyengiao.vn/che-do-so-huu-toan-dan-ve-dat-dai-do-nha-nuoc-dai-dien-chu-so-huu-o-viet-nam-tiep-theo-va-het-143020 [truy cập ngày 03/3/2024].

phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, như: thời kỳ trước năm 1959, có 02 hình thức sở hữu về đất đai là sở hữu nhà nước và sở hữu tư nhân; giai đoạn 1959 - 1980, có 03 hình thức sở hữu về đất đai là sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân. Từ năm 1980 đến nay, quy định còn 01 hình thức sở hữu về đất đai là sở hữu toàn dân. Điều này được hiến định từ Hiến pháp năm 1980 và tiếp tục được khẳng định trong Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013.

Theo quy định của Luật Đất đai, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Nhà nước đại diện, trao QSDĐ giao đất cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất ổn định, lâu dài[31]. QSDĐ được Nhà nước bảo hộ thông qua những quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Luật Đất đai năm 2024 cũng kế thừa quy định này, được nêu cụ thể tại Điều 12. Như vậy, hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất không phải là chủ sở hữu đối với đất đai được giao, mà chỉ là người có QSDĐ mà thôi. Ngoài các quyền bình thường như chiếm hữu, sử dụng, thì người sử dụng đất còn có các quyền định đoạt khác, như: cho thuê, thừa kế, chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn. Như vậy, QSDĐ mà Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức không còn là quyền năng bình thường mà trở thành một loại quyền sở hữu hạn chế[32]. Quy định này cũng thể hiện tính đặc thù của pháp luật Việt Nam về đất đai nhằm bảo đảm cho thành phần kinh tế nhà nước giữ được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân; tạo khoản thu cho ngân sách nhà nước thông qua việc thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, các loại thuế liên quan đến đất đai và các loại phí, lệ phí quản lý và sử dụng đất[33], . . . qua đó Nhà nước điều tiết, vận hành nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho từng vùng, ngành, lĩnh kinh tế phát triển thống nhất trong toàn quốc.

1.2.2 Bồi thường về đất xuất phát từ hành vi hợp pháp của cơ quan Nhà nước

Bồi thường về đất chỉ phát sinh khi Nhà nước ra quyết định thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hoặc vì mục đích quốc phòng, an ninh. Đây là trách nhiệm pháp lý của Nhà nước nhằm bù đắp tổn thất về quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất (hộ gia đình, cá nhân) do hành vi thu hồi đất của Nhà nước gây ra chứ không phải là lỗi của người sử dụng đất. Theo pháp luật đất đai, Nhà nước chỉ có trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh trực tiếp từ hành vi thu hồi đất của Nhà nước đối với người sử dụng đất, bao gồm: bồi thường bằng đất hoặc bồi thường bằng tiền. Việc bồi thường của Nhà nước trong trường hợp này không xuất phát từ yếu tố lỗi và cũng

[31]Xem Điều 4 Luật Đất đai năm 2013.

[32]Hoàng Thị Bích Loan. (2018). *Quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý - nhận thức và thực tiễn*. Tạp chí Lý luận chính trị, http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/2713-quan-diem-dat-dai-thuoc-so-huu-toan-dan-do-nha-nuoc-dai-dien-chu-so-huu-va-thong-nhat-quan-ly-nhan-thuc-va-thuc-tien.html [truy cập ngày 03/3/2024].

[33]Xem Bruno Moser, Nicolaus Tideman. (2011). *Tax reform in Vietnam: Toward a more efficient and equitable system*. The World Bank (66317).Tr.243-245.

không phải là hành vi trái luật[34]. Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định không phải bất cứ người sử dụng đất nào khi Nhà nước thu hồi đất cũng được bồi thường mà chỉ những chủ thể sử dụng đất thỏa mãn các điều kiện do pháp luật đất đai quy định mới được Nhà nước bồi thường khi bị thu hồi đất. Trong đó, hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng thỏa mãn điều kiện quy định tại Điều 75, Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 sẽ được Nhà nước bồi thường khi thu hồi đất.

Khác với bồi thường về đất trong pháp luật đất đai, bồi thường trong lĩnh vực dân các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần[35]. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự. Người yêu cầu bồi thường phải chứng minh được những tổn thất về vật chất và tinh thần do bên gây thiệt hại tạo ra, căn cứ áp dụng bồi thường được xác định bởi các yếu tố: phải là hành vi trái pháp luật, có thiệt hại xảy ra và việc vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế do có sự thay đổi về tình hình kinh tế - xã hội; sự biến động về giá cả; sự thay đổi về tình trạng thương tật, khả năng lao động của người bị thiệt hại; sự thay đổi về khả năng kinh tế của người có trách nhiệm bồi thường mà mức bồi thường không còn phù hợp với sự thay đổi đó[36];…thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường. Đây là quy định rất khác biệt, đảm bảo được quyền lợi chính đáng của các bên trong pháp luật dân sự mà pháp luật bồi thường về đất không có. Do vậy, khi Nhà nước bồi thường về đất cho người sử dụng đất mà nơi ở mới không đảm bảo được yêu cầu "nơi ở mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ" thì Nhà nước chưa có những biện pháp gì khác để giải quyết và người bị thu hồi đất cũng không có căn cứ pháp lý nào để yêu cầu Nhà nước thực hiện "tốt hơn" việc bồi thường để đảm bảo quyền lợi của mình[37]. Đây cũng là nguyên nhân cho việc người dân thường không "đồng thuận chủ trương" khi rơi vào trường hợp thu hồi đất.

Từ những phân tích nêu trên cho thấy: mặc dù đều là chủ thể bị thiệt hại, nhưng người bị thiệt hại trong pháp luật dân sự được nhiều quyền hơn, những thiệt hại phát sinh trên thực tế đều được yêu cầu bồi thường và được bồi thường khi có căn cứ chứng minh thiệt hại. Trong khi đó, các thiệt hại được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất chỉ là thiệt hại về đất, còn những thiệt hại vô hình và các thiệt hại thực tế khác không được bồi thường thỏa đáng do pháp luật không có quy định. Hay nói khác hơn, vấn đề

[34] Phan Trung Hiền (2021). *Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất*. Nxb Chính trị Quốc gia sự thật. Tr.175.
[35] Khoản 1 Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015.
[36] Xem khoản 3 Điều 3 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP.
[37] Ngô Hải Sơn, Nguyễn Duy Quốc. (2024). Bàn về bản chất của việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật* (số 407, tháng 6.2024), Tr.15.

bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất chỉ được quy định hạn hẹp trong các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực đất đai mà chưa có sự liên kết với các quy định của pháp luật dân sự.

1.2.3 Bồi thường về đất là trách nhiệm pháp lý của Nhà nước do hoạt động thu hồi đất gây ra thiệt hại đối với người sử dụng đất

Theo quy định, Nhà nước có trách nhiệm trả lại giá trị QSDĐ đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất[38], bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất. Để việc bồi thường thực hiện tương xứng với thiệt hại cần xác định được thiệt hại thực tế xảy ra. Tuy nhiên, cho đến nay, pháp luật chưa quy định thế nào là "thiệt hại" khi Nhà nước thu hồi đất, từ đó việc xác định những thiệt hại của người bị thu hồi đất thường không "đủ, đúng", dẫn đến việc bồi thường thực hiện chưa đầy đủ, thậm chí bỏ sót, là nguyên nhân của sự không đồng thuận và khiếu nại của người bị thu hồi đất. Thực tế cho thấy có rất nhiều thiệt hại mà pháp luật đất đai chưa nhận diện được, đó có thể vừa là thiệt hại hữu hình vừa là thiệt hại vô hình, đơn cử như: thiệt hại tinh thần, sức khỏe do thời gian giải phóng mặt bằng kéo dài cũng như lo lắng về đời sống kinh tế trong tương lai, việc thay đổi nghề nghiệp và khả năng ổn định cuộc sống tại nơi ở mới[39]. Trong khi đó, những thiệt hại này chưa được pháp luật "định lượng" để xác định việc bồi thường.

Song song đó, việc xác định giá đất để tính bồi thường cũng là vấn đề thường không có sự đồng thuận cao của người bị thu hồi đất. Theo 114 Luật Đất đai năm 2013, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh sẽ tham mưu UBND cấp tỉnh để quyết định giá đất cụ thể. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định giá đất của Nhà nước phải "phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường"[40]. Việc xác định giá đất tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nhằm đảm bảo và hướng đến nguyên tắc QSDĐ được pháp luật bảo hộ; bảo đảm việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật được hiến định tại Điều 54 Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, thực tế hiện nay việc xác định giá đất phổ biến trên thị trường là rất khó, bởi lẽ đất đai mang tính cụ thể cao nên giá giao dịch trên thị trường của mỗi thửa đất luôn có sự khác biệt nhất định. Nguyên nhân là chưa bảo đảm tính độc lập, khách quan trong quá trình xác định giá đất; chưa quy định cụ thể việc lựa chọn, áp dụng phương pháp định giá đất; các mốc thời gian trong quá trình xác định giá đất cụ thể chưa được quy định đầy đủ, cò chồng chéo; việc phân cấp thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể chưa đúng quy định[41]. Khắc phục những hạn chế này, Luật Đất đai năm 2024 đã có

---

[38] Khoản 12, Điều 3 Luật Đất đai năm 2013.

[39] Phan Trung Hiền. (2016). *Xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất*. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=208589 [truy cập ngày 27/02/2024].

[40] Khoản 1 Điều 112 Luật Đất đai năm 2013.

[41] Xem Châu Hoàng Thân. (2020). *Hoàn thiện quy định của pháp luật về quy trình xác định giá đất cụ thể*. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Số 12. Tr.28-35.

những sửa đổi, bổ sung như: bỏ quy định về khung giá đất; thực hiện xây dựng bảng giá đất hằng năm, bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026, sau đó sẽ được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo; đối với khu vực đã có bảng giá đất tới từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn thì giá đất cụ thể được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm định giá đất[42]. Nghị định 12/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 05/02/2024 cũng đã có những quy định sửa đổi phù hợp với thực tiễn về phương pháp định giá đất, điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất, cũng như xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất theo hướng "có lợi" hơn cho người sử dụng đất. Tuy nhiên, đối với trường hợp phương án giá đất do cơ quan tài nguyên và môi trường đã trình UBND cấp có thẩm quyền (cấp tỉnh hoặc cấp huyện được UBND cấp tỉnh ủy quyền) quyết định giá đất cụ thể trước ngày Nghị định 12/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì UBND cấp có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể theo phương án đã trình, không áp dụng quy định mới (có hiệu lực từ ngày 05/02/2024)[43]. Đặc biệt, Luật Đất đai năm 2024 đã có thay đổi rất tiến bộ, phù hợp với nguyện vọng của đa số trường hợp bị thu hồi đất khi quy định: trước khi thông báo thu hồi đất được ban hành, UBND cấp xã nơi có đất thu hồi chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các cơ quan có liên quan, tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến, tiếp nhận ý kiến về nội dung kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; dự kiến khu vực tái định cư;…đồng thời quy định rõ Nhà nước chỉ ra quyết định thu hồi đất khi người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ và đồng ý nhận tiền bồi thường chi phí tạm cư[44].

Như vậy, để bảo đảm thực hiện đầy đủ trách nhiệm pháp lý của Nhà nước trong việc bồi thường về đất khi thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy đã có những quy định mới, chặt chẽ hơn và sát với thực tiễn hơn về giá đất để tính bồi thường; việc bồi thường về đất được quy định thực hiện kịp thời, có lợi cho người dân hơn. Tuy nhiên, việc "tính toán", hướng dẫn giải quyết thỏa đáng những thiệt hại phi vật chất mà người sử dụng đất gặp phải khi Nhà nước thu hồi đất vẫn là vấn đề chưa được pháp luật quy định.

1.2.4 Bồi thường về đất để bù đắp những thiệt hại do Nhà nước gây ra đối với người sử dụng đất khi thu hồi đất

Theo quy định của pháp luật đất đai, Nhà nước đại diện toàn dân thực hiện quyền sở hữu, còn tổ chức, hộ gia đình và cá nhân chỉ có QSDĐ, được pháp luật bảo hộ quyền tài sản đối với đất đai đang sử dụng. Căn cứ để xác định bồi thường về đất là những thiệt hại thực tế về diện tích đất và loại đất bị thu hồi. Việc bồi thường

[42] Xem Điều 159, Điều 160 Luật Đất đai năm 2024.
[43] Xem Điều 3 Nghị định 12/2024/NĐ-CP.
[44] Xem Điều 87 Luật Đất đai năm 2024.

được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Như vậy, Nhà nước đã có những quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dành cho người có đất bị thu hồi. Trên thực tế, những chính sách này ngày càng hoàn thiện và tạo điều kiện cho người có đất bị thu hồi có cuộc sống tốt hơn theo nguyên tắc bảo đảm khi thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở thì phải bố trí chỗ ở cho người có đất thu hồi. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu[45]. Kế thừa nội dung này, Luật Đất đai năm 2024 đã có quy định cụ thể hơn trường hợp người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở và được bồi thường bằng giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư nhưng tiền bồi thường về đất ở không đủ so với giá trị của một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để được giao một suất tái định cư tối thiểu[46].

Qua đó thấy rằng, vấn đề bù đắp những thiệt hại đối với người sử dụng đất sau khi bị thu hồi đất luôn được Nhà nước quan tâm, thực hiện ngày càng "tiệm cận" hơn với thực tiễn xã hội, hạn chế tối đa những thiệt hại từ việc thu hồi đất. Tuy nhiên, Luật Đất đất đai năm 2013 và Luật Đất đai năm 2024 đều quy định trường hợp bị mất việc làm từ việc thu hồi đất gây ra vẫn không được coi là một thiệt hại nên Nhà nước không bồi thường mà chỉ có trách nhiệm hỗ trợ cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản để tạo điều kiện cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản có việc làm, có thu nhập, ổn định đời sống, sản xuất[47]. Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất được quy định cụ thể tại Điều 83, Điều 84 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 108, Điều 109 Luật Đất đai năm 2024. Do vậy, để thực hiện tốt hơn trong việc bù đắp những thiệt hại khi thu hồi đất, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và xã hội, pháp luật bồi thường về đất cần có quy định bồi thường tương xứng hơn về diện tích đất bị thu hồi, đảm bảo giá trị của thửa đất bị thu hồi sát với giá trị thực tế tại mỗi địa phương, đồng thời cần thừa nhận các thiệt hại khác - là hậu quả của việc thu hồi đất gây ra để xem xét bồi thường, bảo đảm hơn về quyền lợi của hộ gia đình, cá nhân khi "bị" thu hồi đất[48].

---

[45] Khoản 4 Điều 86 Luật Đất đai năm 2013.
[46] Khoản 8 Điều 111 Luật Đất đai năm 2024.
[47] Xem khoản 4 Điều 91 Luật Đất đai năm 2024.
[48]Ngô Hải Sơn, Nguyễn Duy Quốc. (2024). Bàn về bản chất của việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật* (số 407, tháng 6.2024), Tr.18.

1.2.5 Bồi thường về đất là gián tiếp công nhận QSDĐ đã chiếm hữu liên tục và không có tranh chấp, thỏa mãn điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

Luật Đất đai năm 2013 quy định trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng "có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này"[49] thì thỏa mãn điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Kế thừa quy định này, Luật Đất đai năm 2024 đã bổ sung trường hợp nhận chuyển QSDĐ"từ người có QSDĐ hợp pháp nhưng chưa hoàn thành thủ tục đăng ký đất đai" vẫn đảm bảo điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng[50]. Đồng thời quy định cụ thể hơn về các trường hợp không có giấy Chứng nhận QSDĐ, nhưng có một trong các giấy tờ chứng minh về QSDĐ theo quy định tại Điều 137 Luật Đất đai năm 2024 cũng thuộc trường hợp được bồi thường về đất.

Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 quy định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về QSDĐ, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; không vi phạm pháp luật về đất đai; "được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp", phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì thỏa mãn điều kiện được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Quy định này cũng được Luật Đất đai năm 2024 kế thừa, bổ sung thời điểm xác định thời gian sử dụng đất ổn định theo từng trường hợp cụ thể để cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về QSDĐ mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền[51].

Từ những quy định nêu trên cho thấy, điều kiện để được bồi thường về đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về QSDĐ là phải bảo đảm thỏa mãn điều kiện được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, sử dụng đất ổn định lâu dài và không có tranh chấp. Như vậy, thông qua việc bồi thường về đất, Nhà nước đã

---

[49] Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai năm 2013.
[50] Xem Điều 95 Luật Đất đai năm 2024.
[51] Điều 138, Điều 139, Điều 140 Luật Đất đai năm 2024.

gián tiếp công nhận QSDĐ hợp pháp trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ (chưa được hợp thức hóa giấy tờ) nhưng thỏa mãn điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất và thực hiện công tác bồi thường về đất.

1.3 Ý nghĩa của việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

Thu hồi đất là một biện pháp của Nhà nước thực hiện để chấm dứt quan hệ pháp luật về sử dụng đất giữa hai bên: chủ sở hữu (do Nhà nước làm đại diện) và người sử dụng đất (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao đất, cho thuê đất). Thông qua việc thu hồi đất, Nhà nước tạo lập quỹ đất cần thiết để đáp ứng nhu cầu về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Theo tác giả, việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy mang lại một số ý nghĩa như sau:

1.3.1 Ý nghĩa về chính trị

Pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất và hoạt động thu hồi đất của Nhà nước luôn được xã hội đặc biệt quan tâm, được đánh giá là một trong những vấn đề hết sức nhạy cảm, dễ tạo ra xung đột về lợi ích giữa Nhà nước với người bị thu hồi đất (kể cả người được hưởng lợi từ việc thu hồi đất) -ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người có đất bị thu hồi. Chính vì vậy việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy có ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định về chính trị tại mỗi địa phương.

Khi bị thu hồi đất, người sử dụng đất không chỉ mất QSDĐ mà còn chịu nhiều thiệt hại khác (hữu hình và vô hình), mất tư liệu sản xuất, mất thu nhập, mất nơi ở, . . . dẫn đến cuộc sống bị xáo trộn. Thực tế cũng cho thấy người bị thu hồi đất thường có phản ứng rất gay gắt, quyết liệt khi bị thu hồi đất. Theo báo cáo của Đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỷ lệ đơn thư liên quan đến quá trình thu hồi đất, thực hiện chế độ bồi thường giải phóng mặt bằng trên 70% trong tổng lượng đơn thư hằng năm[52]; vấn đề khiếu nại đông người, khiếu nại vượt cấp, kéo dài, gây mất ổn định trật tự liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định chính trị và dễ hình thành các "điểm nóng" về an ninh trật tự. Do vậy, việc giải quyết tốt vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ làm hạn chế việc khiếu nại, triệt tiêu nguy cơ phát sinh những bất ổn

[52] Xem Khắc Phục. (2022). *Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo - không để kỳ sau "chồng" lên kỳ trước*. Cổng Thông tin điện tử Quốc hội, https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=66240 [truy cập ngày 27/02/2024].

trong xã hội, góp phần duy trì sự ổn định về chính trị, giữ vững an ninh, quốc phòng - yếu tố đặc biệt quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế của đất nước.

1.3.2 Ý nghĩa về kinh tế

Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khẳng định: "Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đi trước một bước, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; có quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sau khi thu hồi đất thì người dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Thực hiện có hiệu quả việc đào tạo nghề, tạo việc làm, tổ chức lại sản xuất, ổn định đời sống cho người có đất bị thu hồi". Nội dung này cũng được Luật Đất đai năm 2024 cụ thể hóa thành quy định tại các Điều 87, Điều 91, Điều 111,… Theo GS. TS Hoàng Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội chia sẻ tại Hội thảo "Sửa Luật Đất đai: Tạo đất cho du lịch" do Báo Đầu tư tổ chức ngày 19/10/2023 thì người dân bị thu hồi đất và bị trả giá không đúng với những gì thiệt hại, khiến thu hồi đất trở thành nỗi khiếp sợ. Nếu chúng ta làm đúng nguyên tắc của Nghị quyết 18-NQ/TW và Luật Đất đai thì người dân sẽ không còn sợ, thậm chí vui mừng vì được thu hồi[53]. Về mặt vĩ mô, thông qua việc thu hồi và bồi thường về đất, Nhà nước tạo lập được quỹ đất cần thiết phục vụ phát triển đồng bộ các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị, cơ sở sản xuất - kinh doanh, xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng xã hội, v.v. . . tạo sức hút trong môi trường đầu tư, giúp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được phát triển thuận lợi; tạo cơ hội về việc làm cho người lao động, thậm chí là điều kiện tốt để giúp cho người dân địa phương phát triển sinh kế và làm giàu từ việc kinh doanh các dịch vụ "ăn theo". Tuy nhiên, thực tế hiện nay nguyên nhân dẫn đến sự trì trệ trong việc triển khai các dự án thường là do công tác bồi thường nói chung và bồi thường về đất nói riêng chưa kịp thời; việc bồi thường không thỏa đáng dẫn đến sự phản kháng, không hợp tác của người có đất bị thu hồi cũng dẫn đến "hình ảnh tiêu cực" trong "con mắt" của các nhà đầu tư về môi trường đầu tư, thậm chí là gây ra thiệt hại cho các nhà đầu tư. Do vậy, việc thực hiện tốt công tác bồi thường về đất cho hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về đất nhưng đủ điều kiện cấp giấy sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, kích thích sự đầu tư của các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế theo đúng mục tiêu của Nhà nước khi thực hiện thu hồi đất.

Như vậy, ngoài việc thực hiện các chính sách lớn về kinh tế thông qua việc thu hồi đất, như: tạo lập quỹ đất để xây dựng các dự án, cơ sở kinh tế để phát triển kinh tế- xã hội; giải quyết việc làm cho người lao động thì việc bồi thường về đất kịp thời đối với hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy

---

[53] Xem Tư Thuần. (2023). *Để người dân khi bị thu hồi đất không còn sợ, thậm chí vui mừng.* Báo Đầu tư, https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/de-nguoi-dan-khi-bi-thu-hoi-dat-khong-con-so-tham-chi-vui-mung-post332102.html [truy cập ngày 05/3/2024].

còn có ý nghĩa giúp cải thiện môi trường đầu tư; giúp cho người có đất bị thu hồi có được chỗ ở ổn định, tốt hơn về hạ tầng xã hội, được bảo đảm đầy đủ pháp lý về QSDĐ, được Nhà nước tạo điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

1.3.3 Ý nghĩa về xã hội

Trong quá trình thu hồi và bồi thường về đất, cơ quan đại diện Nhà nước tại địa phương có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền năng pháp lý theo quy định của pháp luật; nhân viên Nhà nước phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về đất đai và chuẩn mực về đạo đức công vụ trong suốt tiến trình thu hồi và bồi thường về đất; người có đất bị thu hồi phải tuân thủ, chấp hành theo quy định và được quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền)liên quan đến việc thu hồi và bồi thường về đất là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Như vậy, khi cơ quan Nhà nước làm đúng, làm đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật; người thi hành công vụ, thay mặt Nhà nước áp dụng pháp luật thực hiện theo đúng "chức phận" được giao; người có đất bị thu hồi tuân thủ "sống và làm việc" theo pháp luật, từ đó sẽ tạo thành "thói quen" hành vi pháp luật chuẩn mực trong cộng đồng, thể hiện thượng tôn pháp luật - nền tảng xã hội tích cực để xây dựng một nhà nước pháp quyền tiến bộ, văn minh, phù hợp với giá trị đạo đức của dân tộc.

Bên cạnh đó, thông qua trách nhiệm bồi thường về đất của Nhà nước khi thu hồi đất cũng góp phần đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người sử dụng đất, vừa bảo đảm nhu cầu tạo lập quỹ đất phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, bồi thường tương xứng với những thành quả lao động, kết quả đầu tư bị thiệt hại do việc thu hồi đất gây ra. Đồng thời, thông qua việc này, cũng sẽ giúp cho Nhà nước hiểu hơn về tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó có những thay đổi về chính sách, điều chỉnh về pháp luật để phù hợp hơn với thực tiễn, phục vụ nhân dân được tốt hơn, góp phần xây dựng và tăng cường niềm tin của người dân đối với Nhà nước, duy trì sự phát triển ổn định trong xã hội nói chung và duy trì sự tồn tại của bộ máy nhà nước nói riêng.

1.4 Tiêu chí của việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

Để được bồi thường về đất, hộ gia đình, cá nhân phải đủ điều kiện được bồi thường về đất được quy định cụ thể tại các Điều 75, 75, 77, 79, 80 Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời đảm bảo thuộc trường hợp đang sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 (thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực) mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản,

làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; hoặc đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Trên cơ sở đó, để đảm bảo nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại 74 Luật Đất đai năm 2013, việc bồi thường về đất cho hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi trong trường hợp không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy phải đạt được các tiêu chí sau đây:

1.4.1 Phải bảo đảm tính hợp pháp khi thực hiện bồi thường về đất

Theo quy định của Luật đất đai, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp giấy thì khi Nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường[54]. Nội dung này đã được Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 13 như sau: "Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về QSDĐ quy định tại Khoản 1, 2 và 3, Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101, 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường về đất". Như vậy, việc hộ gia đình, cá nhân đã thỏa mãn các điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng chưa được cấp giấy là do chưa "kịp thời" được hợp thức hóa giấy tờ (có thể vì lý do khách quan, chủ quan nào đó xuất phát từ phía người sử dụng đất hoặc từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), chứ không phải là sử dụng đất bất hợp pháp.

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về đất nhưng đủ điều kiện cấp giấy sẽ được bảo đảm bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Việc xác định trường hợp đủ điều kiện cấp giấy phải căn cứ vào hồ sơ quản lý đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất; . . . Do vậy, khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc bồi thường về đất phải đảm bảo người sử dụng đất thỏa mãn các điều kiện do pháp luật đất đai quy định; người có đất bị thu hồi cũng cần nắm vững quy định này để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

[54] Xem khoản 1 Điều 74 và khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai năm 2013.

1.4.2 Phải bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất đối với từng loại thửa đất bị thu hồi

Luật Đất đai năm 2013 quy định cụ thể từng loại đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước thực hiện bồi thường về đất như sau:

- Đối với đất nông nghiệp:hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy, sử dụng đất nông nghiệp từ thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thì khi bị thu hồi, Nhà nước sẽ bồi thường về đất và chi phí đầu tư vào phần đất còn lại[55], bao gồm:diện tích đất do được nhận thừa kế và diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật Đất đai năm 2013. Trường hợp diện tích đất nông nghiệp này vượt hạn mức thì không được bồi thường về đất, nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại; trường hợp vượt hạn mức do được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng từ người khác trước ngày 01/7/2004 thì được bồi thường, hỗ trợ theo diện tích thực tế mà Nhà nước thu hồi[56]. Đồng thời, khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định đối với đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất trước ngày 01/7/2004 thì khi bị thu hồi sẽ được Nhà nước bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai hiện hành.

- Đối với đất ở: hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy khi bị thu hồi sẽ được Nhà nước bồi thường về đất, quy định cụ thể như sau: (1) trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư, nếu không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền; (2) trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở nhưng hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở; (3) trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi thì UBND cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình hình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình; (4)trường hợp đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê

[55] Điều 77 Luật Đất đai năm 2013.
[56] Xem khoản 1 Điều 4 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

mua nhà ở; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do UBND cấp tỉnh quy định[57].

- Đối với đất phi nông nghiệp: theo quy định tại Điều 80 Luật Đất đai năm 2013 thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy khi bị thu hồi thì sẽ được Nhà nước bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng và chi phí đầu tư vào đất, cụ thể là: (1) đối với đất sử dụng có thời hạn thì được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng với đất thu hồi, thời hạn sử dụng đất được bồi thường là thời hạn sử dụng còn lại của đất thu hồi. Nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền, giá đất cụ thể được tính tại thời điểm có quyết định thu hồi đất; (2) trường hợp được bồi thường bằng đất mà có nhu cầu sử dụng với thời hạn dài hơn thời hạn sử dụng còn lại của đất thu hồi thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tăng thời hạn sử dụng, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thời gian được tăng theo quy định của pháp luật về đất đai[58]. Đồng thời, pháp luật bồi thường về đất cũng quy định nếu trên đất phi nông nghiệp đang sử dụng có nhà ở hình thành trước ngày 01/7/ 2004 mà có nguồn gốc do lấn, chiếm, nếu hộ gia đình, cá nhân không có chỗ ở nào khác thì mới được Nhà nước giao đất ở mới (có thu tiền sử dụng đất) hoặc bán nhà ở tái định cư. Giá đất ở tính thu tiền sử dụng đất, giá bán nhà ở tái định cư do UBND cấp tỉnh quy định.

Như vậy, khi thu hồi đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần nghiên cứu, xem xét toàn diện về loại đất, diện tích và nguồn gốc sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để bảo đảm việc bồi thường về đất đúng theo quy định của pháp luật; đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người sử dụng đất.

1.4.3 Phải bảo đảm công khai thông tin trong xác định giá đất, bảo đảm tối đa quyền lợi cho người có đất bị thu hồi

Như đã nêu ở trên, thực trạng khiếu nại liên quan đến đất đai nói chung và liên quan đến thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng nói riêng luôn là"điểm nóng" trong xã hội, nhất là ở các địa phương đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư công lớn, có tốc độ đô thị hóa cao và có nhiều dự án đầu tư [59]. Nguyên nhân phần lớn được xác định do vấn đề xác định giá đất chưa phù hợp với thực tiễn, người có đất bị thu hồi chưa được tiếp cận thông tin một cách đầy đủ trong xác định giá đất[60].

Theo quy định của Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 thì giá đất tính tiền bồi thường khi thu hồi đất do UBND cấp tỉnh xây dựng và được Hội đồng nhân dân cùng

---

[57] Xem Điều 79 Luật Đất đai năm 2013; Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.
[58] Xem Điều 7 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.
[59]Hương Giang. (2023). *Khiếu nại, tố cáo hành chính liên quan đến đất đai tiếp tục là điểm nóng*. Báo Thanh tra, https://thanhtra.com.vn/khieu-nai-to-cao/khieu-nai-to-cao-hanh-chinh-lien-quan-den-dat-dai-tiep-tuc-la-diem-nong-215928.html [truy cập ngày 06/11/2023].
[60] Xem Đặng Thị Ngọc Hạnh. (2023). *Quyền tiếp cận thông tin về đất đai - Một số vướng mắc khi giao đất trong đấu thầu có sử dụng đất*. Tạp chí Luật sư, https://lsvn.vn/quyen-tiep-can-thong-tin-ve-dat-dai-mot-so-vuong-mac-khi-giao-dat-trong-dau-thau-co-su-dung-dat-1677773924.html [truy cập ngày 20/02/2024].

cấp thông qua. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ. Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 quy định giá đất tính tiền bồi thường là giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Như vậy, giá đất tính tiền bồi thường được quyết định bởi bên thu hồi mà không có sự thỏa thuận với bên "bị thu hồi", người sử dụng đất trong trường hợp này hoàn toàn rơi vào thế "bị động", không thể thương lượng, không thể biết được những thông tin về căn cứ tạo ra giá đất bồi thường cho mình, mặc dù theo quy định về trình tự thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì giá đất tính tiền bồi thường vẫn được công khai thông qua quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, giá đất bồi thường cho từng trường hợp theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư[61]. Tuy nhiên, việc xác định giá đất tính tiền bồi thường luôn được thực hiện bởi nhiều cơ quan và tổ chức khác nhau, các thông tin liên quan đến quá trình xác định giá đất do vậy cũng "nằm rời rạc" ở nhiều nơi khác nhau, người dân không thể nào tiếp cận được. Trong khi đó, pháp luật chưa có quy định cụ thể, rõ ràng về các thông tin phải được công khai, cũng như phương phức, thời điểm công khai.

Như vậy, để bảo đảm tối đa quyền lợi cho hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về đất nhưng đủ điều kiện cấp giấy khi bị thu hồi đất, cơ quan Nhà nước và cá nhân có thẩm quyền cần phải đảm bảo công khai, minh bạch trong xác định giá đất. Việc công khai thông tin trong xác định giá đất sẽ góp phần nâng cao sự đồng thuận từ người có đất bị thu hồi, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Nhà nước trong việc thu hồi đất; giải tỏa sự căng thẳng trong công tác giải phóng mặt bằng. Nội dung công khai cần được thực hiện theo các giai đoạn cụ thể, như: giai đoạn thẩm định giá đất - thực hiện bởi Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc tổ chức tư vấn định giá; giai đoạn thẩm định phương án giá đất - thực hiện bởi Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể; giai đoạn quyết định giá đất cụ thể - thực hiện bởi UBND cấp tỉnh[62].

1.4.4 Phải bảo đảm sự công bằng trong việc thực hiện bồi thường về đất

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013: "Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị QSDĐ đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất"[63]. Khoản 2 Điều 74 của Luật này cũng quy định: "Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất". Song song đó, như đã phân tích ở phần trên, giá đất tính tiền bồi thường là giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất"[64]. Quy định này cho

---

[61] Xem Điều 28 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.
[62] Xem Châu Hoàng Thân. (2018*). Công khai thông tin trong xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất*. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Số 9 (365), tr.56-63
[63]Khoản 12 Điều 3 Luật đất đai năm 2013.
[64] Khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013.

thấy rằng tiền bồi thường về đất là do Nhà nước quyết định, người dân hoàn toàn không có quyền thỏa thuận về giá bồi thường - chưa đảm bảo sự công bằng đối với người bị thu hồi đất.

Như vậy, mục đích của việc bồi thường là để bảo đảm giá trị phần đất bị thu hồi và giá trị phần đất được bồi thường tương đương về mặt giá trị, đảm bảo công bằng cho người bị thu hồi đất. Tuy nhiên, thực tế khi bồi thường, giá trị bồi thường thường thấp hơn phần đất trước khi thu hồi[65]; bên cạnh đó, mỗi thửa đất cũng có những đặc điểm khác nhau về tính thanh kho ản, về vị trí, thậm chí còn phụ thuộc vào nghề nghiệp của người bị thu hồi đất, nhưng khi bồi thường về đất, các cơ quan có thẩm quyền không/chưa quan tâm đúng mức đến các đặc điểm này, gây bất lợi cho người bị thu hồi đất; . . . Đây cũng là một trong những nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn dẫn đến khiếu kiện. Để hướng đến sự công bằng hơn trong việc tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, Luật Đất đai năm 2024 đã bổ sung quy định cơ quan có chức năng quản lý đất đai được thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất để xác định giá đất cụ thể, đồng thời quy định đối với khu vực đã có bảng giá đất tới từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn thì giá đất cụ thể được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm định giá đất[66].

1.4.5 Phải bảo đảm tính kịp thời trong việc tái định cư cho người bị thu hồi về đất

Theo quy định của Luật Đất đai, người sử dụng đất được Nhà nước tái định cư khi bị thu hồi đất[67], đây là một quyền chung của người sử dụng[68]. Cụm từ "tái định cư" được Luật Đất đai năm 2024 giải thích "là việc Nhà nước thực hiện bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở tại khu tái định cư hoặc địa điểm khác phù hợp cho người có đất thu hồi hoặc hỗ trợ bằng giao đất ở, nhà ở tái định cư cho người không đủ điều kiện bồi thường về đất ở theo quy định của Luật này nhưng không còn chỗ ở nào khác"[69]. Tái định cư được chia thành ba trường hợp: tái định cư, hỗ trợ tái định cư và xét mua nền tái định cư. [70]Nội dung về tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định trong Luật Đất đai năm 2013 nằm rải rác ở nhiều điều luật, tập trung từ Điều 83 đến Điều 87 và Điều 93 của luật này; được hướng dẫn chi tiết bởi Nghị định 47/2014/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP và Nghị định 148/2020/NĐ-CP). Trong khi đó, trình tự, thủ tục tái định cư được Luật Đất đai năm 2024 quy định tại Điều 87, nguyên tắc tái định cư quy định tại Điều 91, việc bố trí tái định cư quy định tại Điều 111,…

---

[65] Xem Trần Kháng. (2023). *Giá đất bồi thường khi thu hồi đất luôn thấp hơn giá thị trường.* Báo Dân trí, https://dantri.com.vn/bat-dong-san/gia-dat-boi-thuong-khi-thu-hoi-dat-luon-thap-hon-gia-thi-truong-20231102162048929.htm [truy cập ngày 20/02/2024].
[66] Điều 160 Luật Đất đai năm 2024.
[67] Xem Khoản 3 Điều 26 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 15 Luật Đất đai năm 2024.
[68]khoản 7 Điều 26 Luật Đất đai năm 2024.
[69] Khoản 39 Điều 3 Luật Đất đai năm 2024.
[70] Xem Trần Vang Phủ. (2023). *Hoàn thiện chế định tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).* Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 07 (479). Tr.14-21

Thực tế việc tổ chức, thực hiện bồi thường về đất hiện nay còn quá chậm. Người bị thu hồi đất có nhu cầu ổn định chỗ ở thường gặp nhiều khó khăn. Nhà nước thực hiện việc tái định cư khi thu hồi đất thường kéo dài, gây tâm lý bất an, thậm chí bức xúc đối với người sử dụng đất có đất bị thu hồi[71]; thậm chí khi đã bố trí cho người sử dụng đất bị thu hồi đất vào ở các khu tái định cư, nhưng khu tái định vẫn chưa được đầu tư hoàn thiện về hệ thống hạ tầng kỹ thuật[72], hệ thống hạ tầng xã hội cũng thiếu thốn nghiêm trọng như: xa trung tâm, không có chợ, không đảm bảo được nhu cầu sinh kế của người dân[73],… đã làm cho chính sách bồi thường về đất, tái định cư của Nhà nước kém hiệu quả; làm giảm lòng tin của người sử dụng đất khi bị thu hồi đất. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến làm tăng các vụ khiếu kiện liên quan đến việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư trong nhiều năm qua ở hầu hết tất cả các địa phương. Để khắc phục những hạn chế này, Luật Đất đai năm 2024 đã có những quy định chặt chẽ hơn trong vấn đề bồi thường về đất khi thu hồi đất, đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất, như: việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất; khu tái định cư phải hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời phải phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư nơi có đất thu hồi[74];…

1.5 Quá trình phát triển các quy định bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được của nông nghiệp, lâm nghiệp, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng[75]. Do đó, vấn đề thu hồi đất và bồi thường về đất luôn là "câu chuyện" thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Trong quyển sách "The Wealth of Nations" (sự thịnh vượng của các quốc gia), Adam Smith cũng cho rằng: đất đai là một quỹ thiên nhiên ổn định và vĩnh viễn. Tiền thu thuế từ đất công từ lâu đã trở thành nguồn thu chính của nhiều quốc gia tiến bộ, giúp đất nước phát triển

[71] Xem Thanh Ba. (2021). *Nhà cửa xuống cấp chờ sập, dân vẫn mỏi mòn đợi tái định cư.* Báo điện tử VTC News, https://amp.vtcnews.vn/nha-cua-xuong-cap-cho-sap-dan-van-moi-mon-doi-tai-dinh-cu-ar614849.html [truy cập ngày 23/02/2024].

[72] Xem Phan Tuấn. (2024). *Dân vào ở hơn 10 năm, nhiều khu tái định cư ở Đắk Nông vẫn không có điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước*. Báo Lao động, https://laodong.vn/bat-dong-san/dan-vao-o-hon-10-nam-nhieu-khu-tai-dinh-cu-o-dak-nong-van-khong-co-dien-chieu-sang-he-thong-thoat-nuoc-1305879.ldo [truy cập ngày 05/3/2024].

[73] Xem Nhân Sơn. (2018). *Lãng phí nghiêm trọng khi hàng ngàn căn hộ tái định cư xây xong để hoang*. Báo Công an nhân dân, https://cand.com.vn/dia-oc/Lang-phi-nghiem-trong-khi-hang-ngan-can-ho-tai-dinh-cu-xay-xong-de-hoang-i493969 [truy cập ngày 05/3/2024].

[74] Xem Điều 91 Luật Đất đai năm 2024.

[75] Lời nói đầu Luật Đất đai năm 1987.

thịnh vượng[76]. Tại Việt Nam, đất đai không chỉ tài sản đơn thuần, tạo nguồn thu thuế ổn định cho Nhà nước, mà còn là nguồn lực cho phát triển kinh tế của đất nước. Để phục vụ cho sự phát triển quốc gia, Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu được quyền thu hồi đất của người sử dụng đất và thực hiện việc bồi thường về đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo tiến trình lịch sử lập pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quá trình phát triển của các quy định bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nói chung; bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy nói riêng được ghi nhận như sau:

1.5.1 Giai đoạn trước khi ban hành Luật Đất đai năm 1993

Lịch sử phát triển của quy định bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được ghi nhận lần đầu tiên cùng với sự ra đời của Hiến pháp năm 1959, với quy định "Chỉ khi nào cần thiết vì lợi ích chung, Nhà nước mới trưng mua, hoặc trưng dụng, trưng thu có bồi thường thích đáng các tư liệu sản xuất ở thành thị và nông thôn, trong phạm vi và điều kiện do pháp luật quy định"[77]. Trước đó, để đáp ứng nhu cầu xây dựng của Nhà nước, đồng thời "chiếu cố đúng mức" quyền lợi của người có ruộng đất, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị định 151-TTg quy định thể lệ tạm thời về trưng dụng ruộng đất cần thiết cho việc xây dựng những công trình do Nhà nước quản lý, theo đó, "những người có ruộng đất bị trưng dụng được bồi thường và trong trường hợp cần thiết được giúp giải quyết công việc làm ăn"[78]. Nghị định này, cũng quy định có 02 hình thức bồi thường là: bồi thường bằng đất và bồi thường bằng tiền, mức bồi thường nhiều hay ít sẽ căn cứ vào thực tế ở mỗi nơi có đất bị trưng dụng.

Kế thừa quy định bồi thường về đất khi thu hồi đất của Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý theo quy hoạch chung, nhằm bảo đảm đất đai được sử dụng hợp lý và tiết kiệm[79]. Trong trường hợp cần thiết vì lợi ích chung, Nhà nước "có thể trưng mua, trưng dụng hoặc trưng thu có bồi thường tài sản của cá nhân hoặc của tập thể"[80]. Ngày 29/12/1987, lần đầu tiên Luật Đất đai được ban hành. Tuy chưa đề cập trực tiếp, cụ thể việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội, nhưng đã có quy định về việc Nhà nước thu hồi đất khi"cần sử dụng cho nhu cầu của Nhà nước và xã hội" tại khoản 8 Điều 14, đồng thời xác định trách nhiệm của Nhà nước "khi đất đang sử dụng bị thu hồi vì nhu cầu của Nhà

---

[76]Adam Smith. (2005). *The wealth of nations*. Edited by Jim Manis. The Pennsylvania State University, USA. Pg.672 [Land is a fund of a more stable and permanent nature; and the rent of public lands, accordingly, has been the principal source of the public revenue of many great nation that was much advanced beyond the shepherd state.].
[77] Điều 20 Hiến pháp năm 1959.
[78] Điều 2 Nghị định 151-TTg ngày 14/4/1959.
[79] Xem Điều 19, Điều 20 Hiến pháp năm 1980.
[80] Điều 28 Hiến pháp năm 1980.

nước hoặc xã hội thì được đền bù thiệt hại thực tế và được giao đất khác"[81]. Tại thời điểm này, Luật Đất đai chưa quy định "hộ gia đình" thuộc nhóm người sử dụng đất, chưa quy định về giá đất, các quyền giao dịch dân sự về đất đai cũng chưa được thừa nhận; chưa quy định việc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân chưa có giấy tờ chứng minh về QSDĐ.

Tiếp tục bảo hộ quyền lợi hợp pháp về tài sản của công dân, Hiến pháp năm 1992 hiến định: "Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân hoặc tổ chức theo thời giá thị trường"[82]. Như vậy, mặc dù không đề cập trực tiếp đến việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nhưng Hiến pháp năm 1992 vẫn ghi nhận và bảo hộ quyền lợi hợp pháp của công dân đối với tài sản của mình khi bị Nhà nước trưng mua, trưng dụng vì lợi ích chung thông qua việc bồi thường.

1.5.2 Giai đoạn Luật Đất đai năm 1993

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước, trên cơ sở kế thừa Luật Đất đai năm 1987, lần đầu tiên Luật Đất đai năm 1993 ghi nhận "hộ gia đình" là một trong những người sử dụng đất; đồng thời đề cập trực tiếp đến việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất: "Trong trường hợp thật cần thiết, Nhà nước thu hồi đất đang sử dụng của người sử dụng đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì người bị thu hồi đất được đền bù thiệt hại. "[83]; khoản 6 Điều 73 Luật Đất đai năm 1993 cũng quy định người sử dụng đất "được bồi thường thiệt hại về đất khi bị thu hồi" là một sự tiến bộ vượt bật so với Luật Đất đai trước đó, bảo đảm được quyền của người sử dụng đất, trong đó có hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, các quy định về tái định cư, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi vẫn chưa được Luật Đất đai năm 1993 ghi nhận.

Để cụ thể hóa quy định về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất của Luật Đất đai năm 1993, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90-CP ngày 17/8/1994 quy định về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Theo đó, Điều 2 của Nghị định quy định "người sử dụng đất ổn định trước khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành và có đủ điều kiện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng từng loại đất theo quy định của các Nghị định do Chính phủ ban hành để thi hành Luật Đất đai" thì sẽ được đền bù thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Điều 8 của Nghị định cũng quy định rõ: "Nếu đất bị thu hồi là đất chuyên dùng, đất ở thì được đền bù bằng đất chuyên dùng, đất ở theo đúng diện tích và loại đất hoặc hàng đất bị thu hồi. Trường hợp đất đền bù có giá trị thấp hơn thì được đền bù thiệt hại phần chênh lệch giá trị giữa đất chuyên dùng và đất được đền bù. Đối với đất ở tại đô

---

[81] Khoản 5 Điều 49 Luật Đất đai năm 1987.
[82] Điều 23 Hiến pháp năm 1992.
[83]Điều 27 Luật Đất đai năm 1993.

thị khi Nhà nước thu hồi thì được đền bù chủ yếu bằng nhà ở hoặc bằng tiền". Tuy nhiên, Nghị định 90-CP chưa giải thích rõ thế nào là "không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy" để thỏa mãn điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Khắc phục hạn chế này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 để thay thế Nghị định 90-CP, theo đó tại Điều 6 Nghị định 22/1998/NĐ-CP đã quy định các trường hợp đủ điều kiện để được đền bù thiệt hại về đất, trong đó: hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy để được đền bù thiệt hại về đất khi Nhà nước thu đất phải có "các giấy tờ chứng minh được đất bị thu hồi là đất đã sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993", trường hợp tự khai hoang đất "để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối trước ngày 15/10/1993 và liên tục sử dụng cho đến khi thu hồi đất, không có tranh chấp và làm đầy đủ nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước" thì đương nhiên thỏa mãn điều kiện được đền bù thiệt hại về đất khi bị thu hồi đất.

Ngày 04/11/1998, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 145/1998/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Thông tư này đã hướng dẫn xác định giá đất tính đền bù thiệt hại cho người bị thu hồi đất, cụ thể: "Giá đất tính theo khả năng sinh lợi hoặc giá chuyển nhượng QSDĐ thực tế ở địa phương. Giá chuyển nhượng QSDĐ thực tế là giá chuyển nhượng QSDĐ trung bình ở từng vị trí, từng loại đường phố đối với đất đô thị, ở từng hạng đất của từng xã đối với đất nông nghiệp và đất khu dân cư nông thôn tại thời điểm thu hồi đất ở địa phương".

Sự ra đời của các văn bản quy phạm pháp luật này đã góp phần tạo lập khung pháp lý đồng bộ cho việc bồi thường về đất đối với hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp khi bị Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất được pháp luật bảo hộ đầy đủ hơn.

1.5.3 Giai đoạn Luật Đất đai năm 2003

Trước sự phát triển nhanh của đất nước, mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội có nhiều thay đổi, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh ở khắp các vùng miền, trong khi đó Luật Đất đai năm 1993 chưa đáp ứng đầy đủ, phù hợp với thực tiễn. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX nhận định: "Tiềm năng đất đai chưa được phát huy tốt; đất đai chưa được chuyển dịch hợp lý, hiệu quả sử dụng còn thấp. Đất sản xuất nông nghiệp còn manh mún; rừng tiếp tục bị tàn phá, diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất bị xói mòn còn lớn. Việc sử dụng đất của nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ quan còn lãng phí. Tình trạng người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai và tình hình khiếu kiện về đất đai diễn ra nghiêm trọng và phổ biến. Việc Nhà nước thu hồi

đất, đền bù giải tỏa mặt bằng thực hiện hết sức khó khăn"[84]. Để khắc phục những hạn chế trên, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật Đất đai năm 2003 thay thế Luật Đất đai năm 1993, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

Luật Đất đai năm 2003 đã dành riêng Mục 4, Chương II để quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất bị thu hồi với nhiều quy định mới, quan trọng như: Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố hoặc khi dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt[85]; Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế trong trường hợp đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các dự án đầu tư lớn theo quy định của Chính phủ[86]; Nhà nước quyết định thu hồi đất và giao cho tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và trực tiếp quản lý quỹ đất đã thu hồi đối với trường hợp sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố mà chưa có dự án đầu tư[87];…Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy thi khi bị Nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường, cụ thể là: "người bị thu hồi loại đất nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị QSDĐ tại thời điểm có quyết định thu hồi. "[88]Đồng thời quy định UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện các dự án tái định cư trước khi thu hồi đất để bồi thường bằng nhà ở, đất ở cho người bị thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở; quy định hỗ trợ ổn định đời sống, đào tạo chuyển đổi nghề, bố trí việc làm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất mà không có đất để bồi thường.

Để cụ thể hóa quy định của Luật Đất đai năm 2003 về thu hồi đất và các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, ngày 03/12/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 197/2004/NĐ-CP (thay thế cho Nghị định số 22/1998/NĐ-CP) quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế. Tại khoản 6, khoản 8 Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP cũng quy định: đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ QSDĐ, "nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất đó không có tranh chấp", hoặc "đến thời điểm có quyết định thu hồi đất, mà tại thời điểm sử dụng không vi phạm quy hoạch; không vi

[84]Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 12/3/2023 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
[85] Khoản 1 Điều 39 Luật Đất đai năm 2003.
[86] Khoản 1 Điều 40 Luật Đất đai năm 2003.
[87] Khoản 1 Điều 41 Luật Đất đai năm 2003.
[88]Điều 42 Luật Đất đai năm 2003.

phạm hành lang bảo vệ các công trình, được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã công bố công khai, cắm mốc; không phải là đất lấn chiếm trái phép và được UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi xác nhận đất đó không có tranh chấp" thì đảm bảo điều kiện được Nhà nước bồi thường về đất khi thu hồi đất. Đặc biệt, quy định về điều kiện bắt buộc đối với khu tái định cư, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP yêu cầu "trước khi bố trí đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân, khu tái định cư phải được xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ đảm bảo đủ điều kiện cho người sử dụng tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ"[89]. Nội dung chi tiết liên quan đến công tác bồi thường đất, bồi thường tài sản, các chính sách hỗ trợ, bố trí tái định cư được thực hiện theo Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy, Chính phủ đã ban hành Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, thu hồi đất, thực hiện QSDĐ, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai (bãi bỏ Khoản 6 và khoản 8 Điều 8; các Điều 41, 42, 47, 49, đoạn 2 khoản 2 Điều 50 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP). Cụ thể, tại Điều 44, Điều 45 của Nghị định này đã quy định chi tiết việc bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 và sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 trở về sau mà không có giấy tờ về QSDĐ.

Ở giai đoạn này, Luật Đất đai năm 2003 tiếp tục bảo đảm nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp là "đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý", thể chế hóa được chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước được xác định trong Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX. Nhiều văn bản pháp luật ra đời trên cơ sở kế thừa các quy định đã được ban hành trước đây về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đồng thời bổ sung các quy định mới nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; bảo đảm lợi ích cho hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy.

1.5.4 Giai đoạn Luật Đất đai năm 2013

Luật Đất đai năm 2003 sau gần 10 năm thực hiện đã mang lại một diện mạo mới trong quản lý và sử dụng đất; góp phần khai thác và phát huy có hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định xã hội, an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường;… Tuy nhiên, qua thực

[89] Khoản 3 Điều 35 Nghị định 197/2004/NĐ-CP.

tiễn áp dụng cũng bộc lộ những hạn chế nhất định, như: việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vẫn còn nhiều bất cập lớn, dẫn đến tình trạng khiếu kiện đông người, kéo dài thời hạn giải phóng mặt bằng, làm chậm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, trong đó có các dự án, công trình trọng điểm của Nhà nước, làm tăng chi phí đầu vào của quá trình sản xuất, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư[90]. Thể chế hóa Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Luật Đất đai năm 2013 đã được Quốc hội (khóa XIII) thông qua ngày 29/11/2013.

Kế thừa Luật Đất đai năm 2003, quy định bồi thường về đất, hỗ trợ, tái định cư tiếp tục được Luật Đất đai năm 2013 xây dựng thành một mục riêng với những quy định cụ thể hơn đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. So với quy định trước đây, Luật Đất đai năm 2013 quy định cụ thể về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất phải "bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật" (Điều 74); quy định chỉ thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với các dự án đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư và một số trường hợp được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét qua chủ trương thu hồi đất[91]; luật cũng quy định hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy khi Nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường (Điều 75). Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất;…bảo đảm hơn quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy khi bị thu hồi đất. Nhằm đảm bảo việc thi hành Luật Đất đai năm 2013 được toàn diện, phát huy hiệu quả, Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013, tiêu biểu như: Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 11/4/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất; Thông tư số 37/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; . v.v…

[90] Xem Nguyễn Minh Quang. (2012). Luật Đất đai năm 2003 - Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và kiến nghị bổ sung, sửa đổi. *Tạp Chí Cộng sản* (Số 835). Tr.42-48.
[91] Xem Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.

Nhìn chung, Luật Đất đai năm 2013 cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tạo thành một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật khá hoàn chỉnh, thể hiện những quan điểm đổi mới của Đảng phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. Luật và các văn bản dưới Luật đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được bảo đảm và phát huy. Chính sách, pháp luật đất đai đã tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ và khả thi cho việc khai thác nguồn lực và sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả đất đai, phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở đô thị; tạo điều kiện cho đất đai tham gia vào thị trường bất động sản; tăng đáng kể nguồn thu cho ngân sách, đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước;…Tuy nhiên, tình trạng vi phạm chính sách pháp luật đất đai còn diễn ra phổ biến, phức tạp; vấn đề xác định giá đất để tính bồi thường vẫn còn phát sinh nhiều bất cập trong thực tế; việc đảm bảo nguyên tắc bồi thường về đất khi thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 cũng chưa thật sự đầy đủ; tình trạng khiếu nại, tranh chấp liên quan đến việc bồi thường về đất vẫn còn xảy ra phổ biến;…

1.5.5 Giai đoạn Luật Đất đai năm 2024

Trên cơ sở đánh giá thận trọng, toàn diện thực tiễn thi hành Luật Đất đai năm 2013, tiếp tục xây dựng chính sách về đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), ngày 18/01/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai năm 2024 với 16 chương, 260 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều và bổ sung mới 78 điều so với Luật Đất đai năm 2013.

Luật Đất đai năm 2024 tiếp tục kế thừa và phát triển quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thành một chương riêng (chương VII, gồm 21 điều (từ Điều 91 đến Điều 111) chia làm 05 mục. Theo đó, đã sửa đổi, bổ sung nguyên tắc bồi thường theo hướng đa dạng các hình thức bồi thường về đất, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi được bồi thường bằng đất có cùng mục đích với đất bị thu hồi hoặc bằng tiền, bằng đất khác hoặc bằng nhà ở phù hợp với nhu cầu của người có đất bị thu hồi và quỹ đất của từng địa phương. Cụ thể hóa nguyên tắc "có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ" thông qua quy định tiêu chí khu tái định cư về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, địa điểm thực hiện tái định cư. . . Bảo đảm nguyên tắc việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đi trước một bước, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư theo quy định của Hiến pháp; trường hợp bố trí tái định cư thì phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất; sau khi thu hồi đất, người dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Khu tái định cư có thể bố trí cho một hoặc nhiều dự án. Khi Nhà nước thu hồi đất mà phần diện tích còn lại của thửa đất sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu, nếu người sử dụng đất đồng ý thu hồi đất thì

UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, quản lý diện tích đất này theo quy định của pháp luật.

Luật Đất đai năm 2024 cũng quy định cụ thể và mở rộng hơn về thành phần Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định với sự tham gia của đại diện Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, đại diện của người sử dụng đất có đất bị thu hồi. . . để đảm bảo sự khách quan, minh bạch, sự tham gia của các bên liên quan trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Quan tâm đến đối tượng chính sách xã hội, đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp; các bước thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất đảm bảo nguyên tắc có sự tham gia của người dân ở các giai đoạn. Luật Đất đai năm 2024 cũng đã quan tâm để chủ sở hữu tài sản mà không đồng thời là chủ sử dụng đất, người bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất được biết khi Nhà nước thu hồi đất. Đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy, Luật Đất đai năm 2024 có nhiều quy định mới, tiến bộ và đảm bảo quyền lợi hơn, như:phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất, bãi bỏ khung giá đất, bảng giá đất được xây dựng hàng năm, quy định 05 phương pháp định giá đất, v.v…

Với những quy định "có lợi" hơn đối với người có đất bị thu hồi, hy vọng Luật Đất đai năm 2024 sẽ góp phần tích cực, quan trọng trong việc phát triển kinh tế vĩ mô, bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người sử dụng đất, "giải tỏa" được những bức xúc liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất,… kéo giảm tình hình khiếu kiện về đất đai, giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Kết luận Chương 1

Qua nghiên cứu lý luận và quy định pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy, tác giả thấy rằng:pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất và hoạt động thu hồi đất của Nhà nước luôn được xã hội đặc biệt quan tâm, được đánh giá là một trong những vấn đề hết sức nhạy cảm, dễ tạo ra xung đột về lợi ích giữa Nhà nước với người bị thu hồi đất (kể cả người được hưởng lợi từ việc thu hồi đất) - ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người có đất bị thu hồi. Chính vì vậy, việc tác giả đã phân tích, làm rõ bản chất; chỉ ra các tiêu chí, ý nghĩa của bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy rất có giá trị về mặt lý luận trong công tác bồi thường về đất hiện nay. Đồng thời, tác giả cũng đã giới thiệu, khái quát quá trình hình thành và phát triển pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy từ giai đoạn trước khi ban hành Luật Đất đai năm 1993 cho đến nay, tạo nên "góc nhìn" toàn cảnh về quá trình xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về vấn đề này.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu nêu trên sẽ giúp tác giả có đủ lý luận để phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật; làm rõ những bất cập, hạn chế trong vấn đề bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy tại TP Cần Thơ; đồng thời đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện pháp luật. Nội dung này, sẽ được tác giả tập trung làm rõ ở Chương 2.

Chương 2

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN ĐỐI VỚI VIỆC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHÔNG CÓ GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHƯNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

2.1 Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

2.1.1 Quy định của pháp luật

Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 quy định nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định này, khi thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy thì Nhà nước phải thực hiện trách nhiệm bồi thường về đất, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người có đất bị thu hồi, thỏa mãn các nguyên tắc sau đây:

Thứ nhất, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi phải có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai năm 2013, cụ thể là: phải "có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" được quy định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 2013. Riêng đối với đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất trước ngày 01/7/2004 thì khi bị thu hồi sẽ được Nhà nước bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai hiện hành[92]. Hộ gia đình, cá nhân phải thuộc trường hợp không vi phạm pháp luật về đất đai, được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch[93]. Căn cứ xác định hộ

[92]Xem khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai năm 2013.
[93]Xem Điều 101 Luật Đất đai năm 2013.

gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định được quy định chi tiết tại Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo Nhà nước phải thực hiện việc bồi thường đúng đối tượng, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất chưa được "hợp thức hóa" giấy tờ về QSDĐ trong trường hợp đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ.

Thứ hai, việc bồi thường về đất đối với hộ gia đình, cá nhân được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Để đảm bảo thực hiện nguyên tắc này thì khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân ngoài việc phải xác định các trường hợp được bồi thường về đất có đủ điều kiện bồi thường theo quy định thì cần phải xem xét đến tính pháp lý của từng thửa đất - xác định mục đích sử dụng đất, loại đất để thực hiện bồi thường. Theo đó, Nhà nước sẽ ưu tiên bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng, tức là khi Nhà nước thu hồi đất loại đất gì thì sẽ thực hiện bồi thường bằng đất cùng loại, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Thứ ba, việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Theo đó, quá trình tính toán, xem xét mức bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất phải có ý kiến của người có đất bị thu hồi, "Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền"[94]; việc bồi thường phải đảm bảo khách quan, không thiên lệch, hài hòa lợi ích của cả ba bên (Nhà nước - Nhà Đầu tư - Người dân)[95]; tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong việc thực hiện bồi thường phải đảm thực thi nhiệm vụ một cách trung thực, hiệu quả, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy yêu cầu hộ gia đình, cá nhân phải đảm bảo thửa đất bị thu hồi phải đủ điều kiện cấp giấy thì sẽ đủ điều kiện được bồi thường. Nhà nước sẽ ưu tiên thực hiện việc bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, quá trình thực hiện bồi thường sẽ đảm bảo

[94] Xem khoản 2 Điều 69 Luật Đất đai năm 2013.
[95]Trương Thị Ánh Loan. (2019). *Bảo đảm nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất* (Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Cần Thơ). Tr.74.

dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất.

2.1.2 Thực tiễn áp dụng

Để thực hiện dự án sân golf 18 lỗ và khu biệt thự tại Cồn Ấu, ngày 24/10/2016, UBND quận C đã ban hành Quyết định số 4030/QĐ-UBND để thu hồi diện tích 2.366, 7m^2 (bao gồm **150m^2**ODT và 2.216, 7m^2 CLN) của hộ gia đình bà Lê Thị M, đồng thời căn cứ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND TP Cần Thơ quy định mức giá các loại đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019) để áp dụng giá đất bồi thường cho hộ bà Lê Thị M. Quá trình thu hồi đất, do hộ bà M không đồng ý về xác định diện tích loại đất ở nên phát sinh khiếu nại, sau đó khởi kiện ra Tòa án. Kết quả Tòa án đã tuyên xử chấp nhận yêu cầu của bà M, tăng diện tích bồi thường về đất ở từ 150m^2 lên 300m^2.

Chấp hành bản án này, UBND quận C đã ban hành Quyết định số 4796/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 điều chỉnh Quyết định số 4030/QĐ-UBND với nội dung "thu hồi diện tích 2.366,7m^2 (bao gồm **300m^2**ODT và 2.066,7m^2 CLN)", các nội dung khác vẫn giữ nguyên, đồng thời vẫn tiếp tục áp dụng giá đất bồi thường theo giá đất cũ năm 2015-2019 trong khi ngày 31/12/2019 UBND TP Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất 05 năm (2020-2024). Việc không áp dụng giá đất theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND là rất thiệt thòi cho hộ bà M. Do vậy, bà M không đồng ý giao mặt bằng, tiếp tục khiếu nại rồi khởi kiện yêu cầu UBND quận C phải áp dụng giá bồi thường theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ. Kết quả: căn cứ nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất theo khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013, Tòa án xác định "ngày 24/11/2020 UBND quận C ban hành Quyết định 4796 điều chỉnh quyết định thu hồi đất và tại thời điểm này UBND TP Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024), trong đó giá đất ở tại khu vực của bà Lê Thị M bị thu hồi là 750.000đ/m^2 (chưa nhân hệ số k=1, 16 theo Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của UBND TP Cần Thơ); trong khi đó giá đất ở tại thời điểm ban hành Quyết định số 4030/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 được áp dụng đơn giá đất theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND TP Cần Thơ, theo đó giá đất ở tại khu vực của bà Lê Thị M bị thu hồi là 640.000đ/m^2. Như vậy là thiệt thòi, ảnh hưởng đến quyền và lợi hợp pháp của bà M, trong khi lỗi dẫn đến việc kéo dài việc thu hồi và bồi thường là do lỗi của người bị kiện"[96], chấp nhận yêu cầu khởi kiện của là Lê Thị M.

Từ vụ án hành chính nêu trên cho thấy, quá trình thu hồi đất, cơ quan có thẩm quyền đã chưa thực hiện đầy đủ nguyên tắc bồi thường về đất, chưa đảm bảo sự kịp thời trong áp dụng đơn giá đất tính bồi thường, gây thiệt hại cho người có đất bị thu

[96] Bản án số 08/2022/HC-ST ngày 14/4/2022 của Tòa án nhân dân TP Cần Thơ. Tr.5.

hồi. Thực tiễn cũng cho thấy trong quá trình thực hiện công tác thu hồi và bồi thường tái định cư tại TP Cần Thơ cũng còn gặp phải một số khó khăn chính như: thiếu nền tái định cư, chênh lệch giá bồi thường[97]; bên cạnh đó việc thực hiện phương án bồi thường về đất bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng là không thể thực hiện được, mà chủ yếu là bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi.

2.1.3 Kiến nghị hoàn thiện

Theo nguyên tắc bồi thường về đất, hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ khi bị Nhà nước thu hồi đất thì chỉ được bồi thường về đất khi đảm bảo các kiện nhất định (đủ điều kiện cấp giấy), trừ các trường hợp không được bồi thường về đất được quy định tại Điều 82 Luật Đất đai năm 2013. Để khẳng định tính nghiêm túc trong thực thi pháp luật, Luật Đất đai cũng quy định việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế, ngoại trừ các trường hợp thu hồi đất của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội,… thì các cơ quan có thẩm quyền mới giao đất mới để xây dựng, di chuyển trụ sở; đa số các trường hợp thu hồi đất của cá nhân, hộ gia đình thì chủ yếu là bồi thường giá trị QSDĐ tại thời điểm có quyết định thu hồi, tức là bồi thường bằng tiền. Điều này dẫn đến tình trạng "tiền tệ hóa" hoạt động bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất mặc dù giá đất tính bồi thường chưa thực sự "thị trường hóa" trên thực tế[98]. Do vậy, cần thiết phải khắc phục những hạn chế này bằng việc thay đổi, bổ sung nguyên tắc bồi thường về đất của hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất theo hướng người bị thu hồi đất có quyền được "ưu tiên" lựa chọn hình thức bồi thường để đảm bảo sự công bằng hơn đối với người sử dụng đất khi bị Nhà nước thu hồi đất.

Kế thừa và khắc phục những hạn chế quy định nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, Luật Đất đai năm 2024 đã sửa đổi, bổ sung nguyên tắc bồi thường theo hướng đa dạng các hình thức bồi thường về đất đối với hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi: (1) được bồi thường bằng đất có cùng mục đích với đất bị thu hồi, (2) bồi thường bằng tiền, (3) bồi thường bằng đất khác, (4) bồi thường bằng nhà ở phù hợp với nhu cầu của người có đất bị thu hồi và quỹ đất của từng địa phương[99]; cụ thể hóa nguyên tắc "có chỗ ở, bảo đảm thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ" thông qua quy định tiêu chí khu tái định cư về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, địa điểm thực hiện tái định cư… Khu tái định cư có thể bố trí cho một hoặc nhiều dự án. Khi Nhà nước thu hồi đất mà phần diện tích còn lại của thửa đất sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu, nếu người sử dụng đất đồng ý thu hồi đất thì UBND cấp có

---

[97] Nguyễn Tấn Hưng, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Tường Vy. (2022). *Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án phát triển đô thị trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ*. Tạp chí Khoa học Đất (số 66). tr.104.

[98] Phan Trung Hiền. (2021). *Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất*. Nxb Chính trị Quốc gia sự thật. Tr.180.

[99] Xem Điều 91 Luật Đất đai năm 2024.

thẩm quyền quyết định thu hồi đất và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, quản lý diện tích đất này theo quy định của pháp luật. Luật Đất đai năm 2024 cũng đã đảm bảo hơn về lợi ích của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy, như: Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng đất, bằng nhà ở mà có nhu cầu được bồi thường bằng tiền thì được bồi thường bằng tiền theo nguyện vọng đã đăng ký khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đối với người có đất thu hồi nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở thì được xem xét bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở; khu tái định cư phải hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời phải phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư nơi có đất thu hồi. Việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất[100];… các nội dung sửa đổi này cơ bản đã khắc phục được những hạn chế, bất cập từ quy định nguyên tắc bồi thường về đất của Luật Đất đai năm 2013.

2.2 Điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

2.2.1 Quy định của pháp luật

Đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy, Luật Đất đai năm 2013 quy định[101]: hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai mà chưa được cấp thì đủ điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Trừ trường hợp đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai năm 2013.

Tại Điều 13 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP cũng quy định: "khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về QSDĐ quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy

[100] Xem Điều 91 Luật Đất đai năm 2024.
[101] Xem Điều 75 Luật Đất đai năm 2013.

định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường về đất". Như vậy, trong trường hợp không có Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì cần xem xét đến hai yếu tố sau:

Một là, xác định thời điểm xác lập QSDĐ: việc xác định thời điểm sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xem xét cấp Giấy chứng nhận QSDĐ; bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của người sử dụng đất trong trường hợp chưa có giấy chứng nhận nhưng đủ điều kiện cấp giấy. Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành thì thời điểm xác lập quyền của người sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào Sổ địa chính[102]. Khi có Giấy chứng nhận QSDĐ thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn. Riêng đối với trường hợp chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế QSDĐ thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất[103]. Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định khi chuyển nhượng QSDĐ thì phải đăng ký biến động theo quy định tại khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai.

Hai là, xác định đất sử dụng ổn định, liên tục, không có tranh chấp. Đây được xem là một trong những tiêu chí nhận diện quan trọng nhất để xác định đủ điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Điều 21, Nghị định 43/2014 quy định: "Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đến thời điểm quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và QSDĐ ở, Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".

Luật Đất đai năm 2013 quy định trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được "UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp" thì được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Đối với trường hợp đất sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004 (Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực) và không vi phạm pháp luật về đất đai, được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp,

[102] Xem khoản 7 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013.
[103] Xem khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai năm 2013.

phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất[104].

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Điều 11 Nghị định 104/2022/NĐ-CP) thì thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định căn cứ vào thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ sau đây: (1) Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất; (2) Biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất, biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc xây dựng công trình gắn liền với đất; (3) Quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực thi hành, quyết định thi hành bản án của cơ quan Thi hành án đã được thi hành về tài sản gắn liền với đất; (4) Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực thi hành; biên bản hòa giải tranh chấp đất đai có chữ ký của các bên và xác nhận của đại diện UBND cấp xã nơi có đất; (5) Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến việc sử dụng đất; (6) Thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh; giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký. Trường hợp không khai thác được thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì bổ sung Giấy xác nhận thông tin về cư trú; (7) Giấy tờ về việc giao, phân, cấp nhà hoặc đất của cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất; (8) Giấy tờ về mua bán nhà, tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về mua bán đất, chuyển nhượng QSDĐ có chữ ký của các bên liên quan; (9) Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ; (10) Bản kê khai đăng ký nhà, đất có xác nhận của UBND cấp xã tại thời điểm kê khai đăng ký.

Trường hợp thời điểm sử dụng đất thể hiện trên các loại giấy tờ nêu trên có sự không thống nhất thì thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định theo giấy tờ có ghi ngày tháng năm sử dụng đất sớm nhất; hoặc trên giấy tờ đó không ghi rõ thời điểm xác lập giấy tờ và mục đích sử dụng đất thì phải có xác nhận của UBND cấp xã về thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất của người có yêu cầu xác nhận trong khu dân cư (thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố) nơi có đất.

2.2.2 Thực tiễn áp dụng

Với nhu cầu phát triển đô thị huyện T (TP Cần Thơ), thúc đẩy phát triển kinh tế và an sinh xã hội của địa phương, ngày 13/7/2016, UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 2231/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án "Khu đô

[104] Xem Điều 101 Luật Đất đai năm 2013.

thị mới". Sau khi thực hiện các thủ tục thu hồi đất theo quy định, ngày 13/12/2016, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện T tiến hành lập biên bản về việc đo đạc, kiểm đếm về đất, nhà, vật kiến trúc và hoa màu bị thiệt hại đối với 139 hộ gia đình, cá nhân, trong đó có hộ gia đình của ông Liêu D.

Ngày 05/12/2017, UBND huyện T ban hành Quyết định số 5357/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án cho 139 trường hợp, trong đó: phê duyệt cho ông Liêu D với tổng số tiền là 457.006.583 đồng, bao gồm: đất là 153.360.000 đồng = diện tích 63,9m^2 đất ở x 2.400.000 đồng/m^2 (áp giá 40% của 6.000.000 đồng/m^2 giá đất ở đã phê duyệt giá đất cụ thể); nhà, vật kiến trúc là 276.946.583 đồng; hỗ trợ có giấy phép kinh doanh là 5.000.000 đồng; hỗ trợ di dời 5.000.000 đồng; hỗ trợ cuộc sống là 11.700.000 đồng; thưởng di dời đúng kế hoạch là 5.000.000 đồng. Ngoài ra, ông Liêu D còn được quyền mua một nền tái định cư (60m^2). Sau đó, ông Liêu D đã có đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện T, nội dung: yêu cầu được bồi thường giá đất ở với giá 6.000.000 đồng/m^2 và được cấp 02 nền tái định cư.

Qua kết quả giải quyết khiếu nại, Chủ tịch UBND huyện T đã bác đơn khiếu nại, với lý do: nguồn gốc đất của ông Liêu D là do Liêu Nên (cha của ông Liêu D) để lại cho ông Liêu D sử dụng từ năm 1985 với diện tích khoảng 145, 3m^2. Quá trình sử dụng đến năm 2012 cho lại con gái là bà Liêu Thị Thùy D một phần (1/2 diện tích), hiện nay qua đo đạc thực tế diện tích ông Liêu D đang sử dụng là 63, 9m^2. Việc sử dụng đất đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Thửa đất này có vị trí đất tiếp giáp Tỉnh lộ 922 phía bên trái, đối chiếu theo Bản đồ địa chính tại địa phương lập vào năm 1992, cho thấy: vị trí đất của ông Liêu D sử dụng là đất lề lộ, mương lộ do nhà nước quản lý, không được xét duyệt đăng ký. Đối chiếu với quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 5 Điều 19; Điều 20; khoản 1 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì trường hợp sử dụng đất của ông Liêu D là không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Căn cứ khoản 1 Điều 75; khoản 4 Điều 82 Luật Đất đai năm 2013; khoản 1 Điều 13 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì trường hợp sử dụng đất của ông Liêu D là không đủ điều kiện được bồi thường về đất. Do vậy, việc UBND huyện T ban hành Quyết định số 5357/QĐ- UBND ngày 05/12/2017, phê duyệt cho ông Liêu D về đất theo giá 2.400.000 đồng/m^2 của loại đất ở là thực hiện đúng quy định về "hỗ trợ khác" đối với trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai năm 2013, Điều 25 Nghị định số 47/2014/ND-CP và chính sách hỗ trợ khác của UBND TP Cần Thơ theo Công văn số 3396/UBND-KT ngày 01/9/2017 (áp giá 40% của 6.000.000 đồng/m^2 giá đất ở đã được UBND thành phố phê duyệt giá đất cụ thể tại Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 12/4/2017).

Còn tại dự án sân golf cồn Ấu, hộ gia đình ông Nguyễn Thanh C có tổng diện tích bị thu hồi là 935,5m^2, trên đất có xây dựng 01 căn nhà và ông C đã sinh sống ổn

định từ trước năm 1993; toàn bộ diện tích đất chưa được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Tuy nhiên, theo quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt chính sách tái định cư của UBND quận C thì ông C không thuộc trường hợp được xét cấp nền tái định cư mà chỉ được xét mua nền tái định cư với diện tích 60m^2. Lý do: trước đó, Hội đồng bồi thường cho rằng ông C cất nhà là để đối phó quy hoạch, đồng thời xác định ông C còn có căn nhà khác tại phường Hưng Lợi (quận N). Do vậy ông C không được bồi thường về đất ở với diện tích 150m^{2}mà chỉ được bồi thường 60m^{2}ODT, đồng thời cũng không thuộc trường hợp được xét cấp nền tái định cư. Không đồng ý với quyết định của UBND quận C, hộ gia đình ông C đã khiếu nại với lý do: căn nhà đã được cất và sử dụng ổn định từ trước 1993, nguồn gốc đất do cha mẹ để lại, sử dụng ổn định, được địa phương xác nhận không tranh chấp; chính quyền địa phương cũng xác nhận ông C sinh ra và lớn lên tại cồn Ấu, có đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật. Ngoài phần đất ở, nhà ở tại cồn Ấu thì hộ gia đình ông C không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn phường Hưng Phú.

Sau khi xác minh nội dung khiếu nại và kết quả đối thoại, UBND quận C đã điều chỉnh quyết định thu hồi đất, công nhận diện tích loại đất ở là 150m^2 trong trồng diện tích đất thu hồi là 935,5m^2; điều chỉnh chính sách tái định cư từ dạng xét cho mua thành dạng đủ tiêu chuẩn giao đất ở mới với diện tích 150m^2 tại khu tái định cư và các chính sách khác có liên quan.

2.2.3 Kiến nghị hoàn thiện

Mặc dù Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP và Nghị định 148/2020/NĐ-CP) đã có những quy định khá toàn diện và chi tiết về điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy. Tuy nhiên, việc khiếu nại liên quan đến vấn đề này vẫn còn xảy ra phổ biến trong thực tế. Do vậy, để hạn chế phát sinh các tranh chấp giữa Nhà nước và người sử dụng đất có đất bị thu hồi cần phải **đảm bảo tính hợp pháp khi thực hiện bồi thường về đất**. Cụ thể là, ngoài việc xác định trường hợp đủ điều kiện cấp giấy phải căn cứ vào hồ sơ quản lý đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất; . . . còn phải đảm bảo người sử dụng đất thỏa mãn các điều kiện do pháp luật đất đai quy định; người có đất bị thu hồi cũng cần nắm vững quy định này để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Qua trường hợp của ông Liêu D cho thấy, mặc dù các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã tổ chức đối thoại nhiều lần, nhưng bản thân ông Liêu D vẫn chưa nắm rõ quy định của pháp luật về điều kiện được bồi thường về đất nên dẫn đến việc khiếu nại, hay trường hợp của ông Nguyễn Thanh C, do cơ quan chức năng chưa xác minh đầy đủ, toàn diện về nguồn gốc sử dụng đất, dẫn đến ban hành quyết định thu hồi đất gây bất lợi cho người có đất bị thu hồi. Do vậy, việc tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật về đất đai cần được quan tâm hơn nữa, nhất là đối với các địa phương đang và sẽ

triển khai các dự án thu hồi đất; đồng thời khi ban hành quyết định thu hồi đất phải đảm bảo đã xác minh toàn diện về nguồn gốc sử dụng đất, bảo đảm tính hợp pháp trong các quyết định thu hồi, tránh gây bất lợi cho người có đất bị thu hồi, hạn chế việc khiếu nại.

Đối với điều kiện được bồi thường về đất đối với hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ theo quy định tại Điều 75, Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 95, Điều 138 Luật Đất đai năm 2024 yêu cầu phải thỏa mãn điều kiện cơ bản là phải đủ điều kiện cấp giấy Chứng nhận QSDĐ, được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã "sử dụng đất ổn định", không có tranh chấp. Tuy nhiên, Luật chưa quy định người sử dụng đất phải sử dụng đất trong thời gian bao lâu thì được coi là "sử dụng đất ổn định", lâu dài? đã gây khó khăn cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong việc xét xem đất đang sử dụng có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ hay không? - một trong những điều kiện để được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Do vậy, cần phải ban hành văn bản pháp luật giải thích cụ thể "thế nào là sử dụng ổn định lâu dài" để đảm bảo việc xác minh về nguồn gốc sử dụng đất được toàn diện, bảo đảm tính hợp pháp trong các quyết định thu hồi, tránh gây bất lợi cho người có đất bị thu hồi, hạn chế việc khiếu nại.

Bên cạnh đó, khắc phục những hạn chế của Luật Đất đai năm 2013 về điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy, Luật Đất đai năm 2024 đã bổ sung quy định đủ điều kiện bồi thường về đất trong trường hợp nhận chuyển QSDĐ từ người có QSDĐ hợp pháp nhưng chưa hoàn thành thủ tục đăng ký đất đai[105]; quy định cụ thể hơn về các trường hợp không có Giấy chứng nhận QSDĐ nhưng có một trong các giấy tờ chứng minh về QSDĐ theo quy định tại Điều 137 Luật Đất đai năm 2024 cũng thuộc trường hợp được bồi thường về đất. Để Luật Đất đai năm 2024 sớm đi vào cuộc sống, Chính phủ cần sớm ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết về các nội dung này trong thời gian tới, đồng thời cần quan tâm giới thiệu những nội dung mới của Luật đất đai liên quan đến tính hợp pháp khi thực hiện bồi thường về đất để người dân biết nhiều hơn về quyền và lợi ích của mình khi Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy.

2.3 Xác định loại đất và diện tích đất được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

2.3.1 Quy định của pháp luật

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP), việc xác định loại đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của

[105] Xem Điều 95 Luật Đất đai năm 2024.

hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy được thực hiện như sau:

"1. Trường hợp đang sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật đất đai thì loại đất được xác định như sau:

a) Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng;

b) Trường hợp đang sử dụng, đất do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì việc xác định loại đất được căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và dự án đầu tư.

3. Đối với thửa đất sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau (không phải là đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất) thì việc xác định loại đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:

a) Trường hợp xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì tách thửa đất theo từng mục đích và xác định mục đích cho từng thửa đất đó;

b) Trường hợp không xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì mục đích sử dụng đất chính được xác định theo loại đất có mức giá cao nhất trong bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là UBND cấp tỉnh) ban hành.

Trường hợp nhà chung cư có mục đích hỗn hợp, trong đó có một phần diện tích sàn nhà chung cư được sử dụng làm văn phòng, cơ sở thương mại, dịch vụ thì mục đích sử dụng chính của phần diện tích đất xây dựng nhà chung cư được xác định là đất ở.

4. Cơ quan xác định loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này là UBND cấp tỉnh đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; là UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở. Trường hợp thu hồi đất thì cơ quan có thẩm quyền xác định loại đất là cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp thửa đất có cả đối tượng thuộc thẩm quyền xác định loại đất của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện thì cơ quan xác định loại đất là UBND cấp tỉnh."

Tại khoản 5 Điều 103 Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định diện tích đất ở được xác định trong trường hợp không có giấy tờ về QSDĐ quy định tại Điều 100 của Luật này mà đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993 thì UBND cấp tỉnh căn cứ

vào điều kiện, tập quán tại địa phương quy định hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình phù hợp với tập quán ở địa phương theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình, trong đó: (1) trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở tại địa phương; (2) trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất: (3) trường hợp đất đã sử dụng ổn định kể từ ngày 15/10/1993 thì diện tích đất ở được xác định theo mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân do UBND cấp tỉnh quy định. Đồng thời, phần diện tích đất vườn, ao còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở thì được xác định sử dụng vào mục đích hiện trạng đang sử dụng, bao gồm: a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; b) Đất trồng cây lâu năm; c) Đất rừng sản xuất; d) Đất rừng phòng hộ; đ) Đất rừng đặc dụng; e) Đất nuôi trồng thủy sản; g) Đất làm muối; h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh[106].

Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về QSDĐ và không vi phạm pháp luật đất đai như sau: (1) trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15/10/1993, được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất, sử dụng đất phù hợp với quy hoạch hoặc đã sử dụng đất từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch thì: nếu thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức công nhận đất ở thì toàn bộ diện tích thửa đất sẽ được công nhận là đất ở; nếu thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở; "trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó", phần diện tích đất còn lại thì được xác định là đất nông nghiệp. (2) trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15/10/ 1993 đến trước ngày 01/7/2004, được UBND cấp xã xác nhận là không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch hoặc đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch, chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất thì: nếu thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức giao đất thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở; nếu "thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được

[106] Xem khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai năm 2013.

công nhận bằng hạn mức giao đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó", phần diện tích đất còn lại được xác định là đất nông nghiệp. (3) trường hợp thửa đất có nhiều hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng chung thì hạn mức đất ở được tính bằng tổng hạn mức đất ở của các hộ gia đình, cá nhân đó; "trường hợp một hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhiều thửa đất có nhà ở có nguồn gốc của ông cha để lại hoặc nhận chuyển QSDĐ có nguồn gốc của ông cha để lại, được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15/10/1993 và không vi phạm pháp luật đất đai thì hạn mức đất ở được xác định theo quy định đối với từng thửa đất đó". (4) trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp từ trước ngày 01/7/2004, được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp thì: nếu trực tiếp sản xuất nông nghiệp "thì được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp"; nếu không trực tiếp sản xuất nông nghiệp "thì được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hình thức thuê đất của Nhà nước đối với diện tích đất đang sử dụng"; nếu không được công nhận là đất phi nông nghiệp thì "được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mục đích hiện trạng đang sử dụng". Ngoài ra, khoản 4 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP cũng quy định việc áp dụng quy định về hạn mức đất ở của địa phương để xác định diện tích đất ở "được thực hiện theo quy định tại thời điểm người sử dụng đất nộp hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hợp lệ".

Như vậy, theo quy định của pháp luật đất đai, UBND cấp huyện sẽ có thẩm quyền xác định loại đất được bồi thường; còn UBND dân cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền xác định diện tích đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy. Cụ thể: nếu hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, ngược lại thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất. Đối với thửa đất không phải là đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất thì việc xác định loại đất căn cứ vào từng mục đích sử dụng. Để xác định diện tích đất thì UBND cấp tỉnh sẽ căn cứ Điều 103 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP để thực hiện như đã viện dẫn ở trên.

2.3.2 Thực tiễn áp dụng

Với mục đích xây dựng và phát triển đô thị, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Cồn Khương với diện tích 230.374m^2; Quyết định số 908/QĐ-UBND

ngày 01/4/2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị mới Cồn Khương (giá đất trồng cây hàng năm là 162.000 đồng, hệ số 4, 5; đất trồng cây lâu năm là 250.000 đồng, hệ số 3, 0). Đồng thời thực hiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 109 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong đó, có 10 trường hợp không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy.

Trong dự án này, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đ bị thu hồi diện tích đất ảnh hưởng dự án là 5.099, 1m^{2}BHK (đất bằng trồng cây hàng năm khác)[107], chưa được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, trên đất có vật kiến trúc (nhà tạm, sân xi măng, chuồng trại, . . .) và có trồng nhiều loại cây ăn trái lâu năm như: dừa 122 cây, tre tàu 601 cây, măng cụt 29 cây, chuối 215 cây[108]…

Ngày 31/12/2019, UBND quận N đã ban hành Quyết định số 8073/QĐ-UBND về việc thu hồi đất (5.099, 1m^2 - BHK) và Quyết định số 8074/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí cho toàn bộ đất, nhà, hoa màu, tiền hỗ trợ và tiền thưởng cho ông Nguyễn Văn Đ là 7.126.700.404 đồng (bồi thường về đất là 6.944.974.200 đồng), không đủ điều kiện xét tái định cư do không phải di chuyển chỗ ở. Sau khi ông Đ nhận được Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, ngày 14/02/2020 ông Đ có đơn xin xem xét lại hồ sơ với nội dung ông trình bày là ông chỉ có đất ảnh hưởng dự án, còn căn nhà và vật kiến trúc là của hai vợ chồng người em của ông Đ. Ngày 24/02/2020, Văn phòng UBND quận N có Công văn số 183/VPUB-TD chuyển đến Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ kiểm tra, xác minh và xem xét, giải quyết theo quy định. Đồng thời, qua nhiều lần tiếp xúc với ông Đ thì ông đề nghị xem xét lại loại đất bồi thường, hỗ trợ là loại đất trồng cây lâu năm không phải là loại đất BHK. Ngày 19/3/2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp cùng chính quyền địa phương phường C và các ngành chức năng có liên quan tiến hành xác minh hiện trạng, nguồn gốc nhà, vật kiến trúc xây dựng trên đất ông Nguyễn Văn Đ. Kết quả: nhà và vật kiến trúc là do em ruột là ông Nguyễn Văn L (sinh sống từ nhỏ khoảng năm 1980) và vợ là bà Nguyễn Thị Thanh T sinh sống trực tiếp tại căn nhà này, nguồn gốc thì chưa có cơ sở xác nhận. Theo lời khai của ông Đ thì do cha xây dựng năm 1979 cho hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Thanh T ở ổn định cho đến nay.

Trên cơ sở xác minh và căn cứ Điều 3, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, UBND quận N đã ban hành Quyết định số 12656/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 điều chỉnh Quyết định số 8073/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Đ với diện tích 5.099, 1m^2, loại đất CLN (đất trồng cây lâu năm); đồng thời ban hành Quyết định số 12657/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định số 8074/QĐ-UBND phê

[107]Xem mục số III, Phụ lục 1 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính

[108] Biên bản ngày 09/11/2018 về việc đo đạc, kiểm đếm đất, nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi ảnh hưởng bởi dự án khu đô thị mới Cồn Khương.

duyệt kinh phí cho toàn bộ đất, nhà, hoa màu, tiền hỗ trợ và tiền thưởng cho ông Nguyễn Văn Đ là 9.701.214.500 đồng(tăng thêm 2.574.514.096 đồng so với quyết định trước đó), trong đó bồi thường về đất là 7.393.695.000 đồng, ông Đ không thuộc trường hợp được bố trí tái định cư. Hội đồng Bồi thường cũng thống nhất xét bán 01 suất tái định cư với diện tích tối thiểu 60m^2 cho ông Lợi và bà Thảo (theo trường hợp xây dựng trên đất người thân, phải di chuyển chỗ ở và không còn nhà ở, đất ở khác trên địa bàn phường).

Cũng liên quan đến việc xác định loại đất và diện tích đất được bồi thường, trong quá trình thu hồi đất để thực hiện dự án sân golf cồn Âu, ngày 24/10/2016, UBND quận C ban hành Quyết định số 4030/QĐ-UBND thu hồi 2.366, 7m^2 đất của bà Lê Thị M (trong đó, gồm: 150m^2 ODT và 2.216, 7m^2 CLN). Đất của bà M chưa được cấp giấy chứng QSDĐ, được địa phương xác nhận không tranh chấp, sử dụng ổn định từ trước năm 1975, thuộc trường hợp đủ điều kiện cấp giấy. Bà M cho rằng UBND quận C xác định loại đất ở của bà chỉ có 150m^2 là không chính xác nên tiến hành khiếu nại (theo bà M diện tích đất ODT phải là 300m^2). Sau 02 lần khiếu nại không được chấp nhận, bà M đã khởi kiện.

Trong quá trình giải quyết vụ án, người bị kiện cho rằng: căn cứ vào khoản 5 Điều 103 Luật đất đai năm 2013 và Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND TP Cần Thơ quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP Cần Thơ (đối với các phường: không quá 150m^2; đối với thị trấn: không quá 200m^2; đối với các xã: không quá 300m^2. Đối với hộ gia đình có từ 05 nhân khẩu trở lên, thì từ nhân khẩu thứ 05 mỗi nhân khẩu được cộng thêm 30m^2 đất nhưng không vượt quá 05 lần hạn mức giao đất ở), đối chiếu với hộ khẩu của bà M (có 04 người) thì hạn mức công nhận đất ở cho hộ bà M là 150m^2. Do đó, việc yêu cầu của bà M về việc tăng diện tích đất ở từ 150m^2 lên thành 300m^2 là không có cơ sở xem xét. Trong khi đó, hộ bà M cho rằng gia đình bà đã có nhà và đất được chính quyền chế độ cũ công nhận vào năm 1973 và sử dụng ổn định, không có tranh chấp, thực hiện đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước cho tới khi có quyết định thu hồi với diện tích 300m^2 đất ở, do vậy Quyết định số 4026/QĐ-UBND của UBND quận C phê duyệt kinh phí chỉ bồi thường cho bà với diện tích 150m^2 đất ở mà không bồi thường theo diện tích đóng thuế liên tục từ năm 1973 đến năm 2016 là không công bằng, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của mình. Kết quả Bản án hành chính sơ thẩm số 21/2018/HCST ngày 21/10/2018 của TAND TP Cần Thơ và Bản án hành chính phúc thẩm số 385/2020/HC-PT ngày 14/8/2020 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đều tuyên xử chấp nhận yêu cầu của bà M, hủy các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến nội dung giải quyết yêu cầu tăng diện tích bồi thường về đất ở từ 150m^2 lên 300m^2; hủy một phần Quyết định số 4030/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND quận C về phê duyệt kinh phí bồi thường về đất cho bà M.

Qua hai trường hợp nêu trên cho thấy:

1. Trường hợp của ông Nguyễn Văn Đ: diện tích 5.099,1m^2 đất của hộ ông Đ đang sử dụng là đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì theo quy định loại đất được xác định phải theo hiện trạng đang sử dụng. Thực tế, trên đất của ông Nguyễn Văn Đ đã trồng rất nhiều loại cây lâu năm, do vậy việc UBND quận N ban hành Quyết định số 8073/QĐ-UBND xác định đất của ông Nguyễn Văn Đ là đất BHK - đất bằng trồng cây hàng năm khác- là chưa chính xác, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Văn Đ. Tuy nhiên, sau khi ông Đ "khiếu nại", UBND quận N đã có sự điều chỉnh, xác định lại loại đất bị thu hồi của ông Đ là CLN- đất trồng cây lâu năm, dẫn đến số tiền phải bồi thường về đất, hỗ trợ cho hộ ông Đ tăng thêm 2.574.514.096 đồng so với quyết định trước đó.

2. Trường hợp của bà Lê Thị M: diện tích 300m^2 đất ở của hộ gia đình bà M chưa được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, nguồn gốc là của cha mẹ sử dụng trước năm 1975 để lại và bà M sử dụng ổn định từ năm 2008, không tranh chấp, không lấn chiếm cho đến khi bị thu hồi, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Do vậy, việc Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm xác định bà M đủ điều kiện được bồi thường 300m^2 đất thổ cư là phù hợp với quy định tại điểm d khoản 16 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013; UBND quận C không bồi thường toàn bộ diện tích đất 300m^2 đất thổ cư cho bà M là không bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của bà M. Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà M về nội dung này là có cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho người khởi kiện.

2.3.3 Kiến nghị hoàn thiện

Việc xác định loại đất và diện tích đất được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy được quy định tại Điều 103 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì: "trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở"; đồng thời đối với "phần diện tích đất còn lại" sau khi đã được xác định loại đất được công nhận thì "được xác định là đất nông nghiệp". Quy định này đã gây bất lợi, thiệt hại rất nhiều cho người sử dụng đất khi tính giá đất bồi thường, trở thành nổi bức xúc và là một trong những nguyên nhân dẫn đến phát sinh tranh chấp, khiếu nại của người dân khi bị thu hồi đất. Để tránh thiếu sót trong việc xác định loại đất được bồi thường như các trường hợp nêu trên, **bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất đối với từng loại thửa đất bị thu hồi**, đề nghị các cơ quan Nhà nước có liên quan đến việc thu hồi đất phải tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai trong việc xác định loại đất và diện tích đất được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy. Cần nghiên cứu, xem xét toàn diện về loại đất, diện tích và nguồn gốc sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

để bảo đảm việc bồi thường về đất đúng theo quy định của pháp luật; đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người sử dụng đất.

Hiện nay, theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 thì hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ khi bị Nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường như sau: nếu xác định loại đất là đất ở thì được bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở hoặc bằng tiền hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi (Điều 98); nếu xác định loại đất là đất nông nghiệp thì được bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc bằng tiền hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở (Điều 96); nếu xác định loại đất là đất phi nông nghiệp thì được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bằng tiền theo thời hạn sử dụng đất còn lại đối với đất sử dụng có thời hạn hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở (Điều 99). Cơ quan có thẩm quyền xác định diện tích đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ là UBND cấp huyện (Điều 4, điểm b khoản 1 Điều 136, Điều 138); cơ quan có thẩm quyền xác định loại đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ sẽ do Chính phủ quy định (khoản 2 Điều 10).

Tại Điều 138 Luật Đất đai năm 2024 quy định việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về QSDĐ mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền như sau: (1) trường hợp sử dụng đất trước ngày 18/12/1980, được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp thì: Đối với thửa đất có diện tích bằng hoặc lớn hơn hạn mức công nhận đất ở "thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở và không phải nộp tiền sử dụng đất"; trường hợp diện tích đất đã xây dựng lớn hơn hạn mức công nhận đất ở "thì diện tích đất ở được công nhận theo diện tích thực tế đã xây dựng", trường hợp này phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức; nếu diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở "thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất đó và không phải nộp tiền sử dụng đất". Phần diện tích đất còn lại được xác định theo hiện trạng sử dụng đất. (2) trường hợp sử dụng đất từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993, được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp thì: nếu thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống có diện tích bằng hoặc lớn hơn hạn mức công nhận đất ở "thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở và không phải nộp tiền sử dụng đất"; nếu diện tích đất đã xây dựng lớn hơn hạn mức công nhận đất ở "thì diện tích đất ở được công nhận theo diện tích thực tế đã xây dựng"và phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức. Phần diện tích đất còn lại được xác định theo hiện trạng sử dụng đất. (3) trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014, được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp thì:đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống nếu diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn hạn mức giao đất ở "thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở", nếu diện tích đã xây dựng lớn hơn hạn mức giao đất ở"thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở,

nhà ở và công trình phục vụ đời sống đó", nếu diện tích đã xây dựng nhỏ hơn hạn mức giao đất ở "thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở". Phần diện tích đất còn lại được xác định theo hiện trạng sử dụng đất. (3) trường hợp thửa đất có nhiều hộ gia đình, cá nhân sử dụng chung thì hạn mức đất ở "được tính bằng tổng hạn mức đất ở của các hộ gia đình, cá nhân đó". (4) trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất nông nghiệp, đã sử dụng đất ở, đất phi nông nghiệp trước ngày 01/7/2014 mà không có các giấy tờ, có đăng ký thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp thì "được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất". Diện tích đất được xác định khi cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 138 Luật Đất đai năm 2024. (6) trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp, được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp thì "được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất" nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá, thời hạn sử dụng đất tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận, phần diện tích đất nông nghiệp còn lại (nếu có) phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước;

Khoản 8 Điều 138 Luật Đất đai năm 2024 cũng quy định trường hợp hộ gia đình, cá nhân sau khi đã xem xét hết các trường hợp không có giấy nhưng vẫn"không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định".

Như vậy, với những sửa đổi, bổ sung của Luật Đất đai năm 2024 đã cơ bản khắc phục được những hạn chế của quy định trước đó khi xác định loại đất và diện tích đất để tính bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy. Đồng thời, vẫn tiếp tục ưu tiên bồi thường bằng đất, "mở rộng" hơn phương thức bồi thường, bảo đảm hơn quyền lợi của người có đất bị thu hồi. Do vậy, để thực hiện đồng bộ và hiệu quả các quy định này, kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết, quy định cụ thể cơ quan có thẩm quyền xác định loại đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ khi thu hồi đất; đồng thời có giải pháp tuyên truyền để người dân biết nhiều hơn về quyền và lợi ích của mình khi Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ.

2.4 Giá đất tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

***2.4.1* Quy định của pháp luật**

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013:"việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất"[109]. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có nhiệm vụ tham mưu đến UBND cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. UBND cấp tỉnh "căn cứ vào giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương và bảng giá đất"[110] sẽ quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể. Việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể phải thông qua hình thức đấu thầu[111].

Phương pháp định giá đất được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định 44/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 12/2024/NĐ-CP), quá trình thực hiện phải đảm bảo các nguyên tắc: "a) Theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá; b) Theo thời hạn sử dụng đất; c) Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá QSDĐ đối với những nơi có đấu giá QSDĐ hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất; d) Cùng một thời điểm, các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau thì có mức giá như nhau"[112]. Trên cơ sở này, căn cứ điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và điểm đ khoản 4 Điều 5 Nghị định 12/2024/NĐ-CP, kết quả thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, UBND cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể hoặc UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể đối với trường hợp UBND cấp tỉnh ủy quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương[113].

Trình tự, thủ tục thực hiện xác định giá đất cụ thể được quy định chi tiết tại Điều 16 Nghị định 44/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định 10/2023/NĐ-CP và khoản 11 Điều 1 Nghị định 12/2024/NĐ-CP) như sau:

"1. Trình tự thực hiện xác định giá đất cụ thể quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định này thực hiện theo quy định sau đây:

a) Chuẩn bị hồ sơ định giá đất cụ thể;

---

[109] Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013.
[110] Khoản 1 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP.
[111] Xem Điều 17 Nghị định 44/2014/NĐ-CP.
[112] Điều 112 Luật Đất đai năm 2013.
[113]Điều 15 Nghị định 44/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 10, Điều 1 Nghị định 12/2024/NĐ-CP).

b) Thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, thông tin để áp dụng phương pháp định giá đất quy định tại Điều 5b Nghị định này; áp dụng phương pháp định giá đất;

c) Xây dựng báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, dự thảo tờ trình về phương án giá đất;

d) Thẩm định phương án giá đất;

đ) Hoàn thiện hồ sơ phương án giá đất trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định;

e) UBND cấp có thẩm quyền quyết định giá đất.

2. Hồ sơ phương án giá đất trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định gồm:

a) Tờ trình về phương án giá đất của cơ quan tài nguyên và môi trường;

b) Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện theo Văn bản thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể;

c) Văn bản thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể;

d) Biên bản cuộc họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể.

3. Việc thẩm định phương án giá đất do Hội đồng thẩm định giá đất thực hiện, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất bao gồm các thành phần sau:

a) Chủ tịch UBND cấp tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng;

b) Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng; đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp tỉnh quyết định

4. Đối với trường hợp áp dụng các phương pháp định giá đất quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 4 của Nghị định này thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể trong thời gian không quá 90 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. ”

Như vậy, để bảo đảm nguyên tắc “QSDĐ được pháp luật bảo hộ” được quy định tại khoản 2 Điều 54 Hiến pháp năm 2013, pháp luật đất đai hiện hành đã quy định trường hợp khi thu hồi đất của người sử dụng đất nói chung và hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy nói riêng, nếu Nhà nước không có đất để bồi thường thì sẽ thay thế việc bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Đồng thời quy định chi tiết phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất để làm cơ sở

xác định giá đất cụ thể - một trong những căn cứ quan trọng để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

2.4.2 Thực tiễn áp dụng

Mặc dù Luật Đất đai năm 2013 đã thể hiện nhiều điều khoản quy định về giá đất[114], bảo đảm nguyên tắc định giá đất phải phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng. Tuy nhiên, trên thực tế khung giá đất của Nhà nước chỉ bằng khoảng 15% đến 20% khung giá đất thị trường. Tương tự như thế, khung giá đất của cấp tỉnh cũng chỉ bằng từ 20% đến 40% giá đất thị trường tại địa phương[115]. Điều này đã dẫn đến bất cập khi thu hồi đất, giá đền bù quá xa giá thị trường. Do vậy khiến người bị thu hồi đất thiệt thòi và không đồng thuận. Vì thế khi thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội, dự án công cộng,… thì giải phóng mặt bằng luôn là một trong những "điểm nghẽn" khiến các công trình chậm tiến độ.

Tại TP Cần Thơ, để thực hiện dự án mở rộng Khu công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp (giai đoạn 3) quận T, UBND quận T đã ban hành quyết định thu hồi đất đối với 67 hộ gia đình, cá nhân. Trong đó có 04 quyết định: Quyết định số 2379/QĐ-UBND; Quyết định số 2380/QĐ-UBND; Quyết định số 2381/QĐ-UBND và Quyết định số 2382/QĐ-UBND cùng ngày 24/11/2016 để thu hồi 1.987,8m^2 (ODT + CLN, trên đất có nhà ở) của hộ bà Lê Thị V. Đồng thời ban hành các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ bà Lê Thị V với số tiền 6.790.298.57 đồng, gồm: bồi thường về đất là 2.610.844.800 đồng, nhà và vật kiến trúc là 3.975.741.897 đồng, hoa màu là 31.587.460 đồng, hỗ trợ khác là 164.124.000 đồng, các khoản thưởng là 8.000.000 đồng. Bà V cũng được xét giao nền tái định cư diện tích 150m^2 với số tiền là 180.000.000 đồng. Tuy nhiên, bà Lê Thị V chưa thống nhất và có đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND quận T, yêu cầu tăng giá bồi thường đất ở tại đô thị tiếp giáp Quốc lộ 91 từ 3.200.000 đồng/m^2 thành 3.500.000 đồng/m^2 và tăng giá bồi thường về đất cây lâu năm tiếp giáp Quốc lộ 91 từ 790.000 đồng/m^2 thành 1.408.000 đồng/m^2 vì cho rằng giá đất bồi thường chưa tương xứng với giá đất thị trường[116]. Ngày 05/02/2018, Chủ tịch UBND quận T ban hành Quyết định số 362/QĐ-

---

[114]Quy định tại Mục 2 Chương 8 Luật Đất đai năm 2013.

[115] Nhóm phóng viên thời sự (2023). *Nỗ lực giải bài toán định giá đất để khơi thông nguồn lực đất đai.*Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, https://dangcongsan.vn/multimedia/mega-story/bai-2-gia-dat-va-nhung-diem-nghen-can-thao-go-647810.html [truy cập ngày 24/4/2024].

[116] Trước đó, UBND thành phố ban hành Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Mở rộng Khu công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp (giai đoạn 3) quận T, có nội dung: Giá đất ở: Vị trí tiếp giáp Quốc lộ 91 (trong thâm hậu 50) là 3.200.000 đồng/m2 (áp dụng hệ số k = 1,28, giá đất theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 là 2.500.000 đồng/m2); sau thâm hậu 50m nhưng nằm trong cùng thửa đất và cùng một chủ sử dụng là 1.280.000 đồng/m2 (áp dụng hệ số k = 1,28, giá đất theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 là 1.000.000 đồng/m2); vị trí không tiếp giáp Quốc lộ 91 (khu vực còn lại) là 840.000 đồng/m2 (áp dụng hệ số k = 1,2, giá đất theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 là 700.000 đồng/m2). Giá đất cây lâu năm tiếp giáp với Quốc lộ 91 là 790.000 đồng/m2 (áp dụng hệ số k = 5,0, giá đất theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 là 158.000 đồng/m2).

UBND không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Lê Thị V. Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần 1, bà V tiếp tục khiếu nại lần 2 và được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chấp nhận một phần nội dung khiếu nại, cụ thể: chấp nhận nội dung yêu cầu nâng giá đất ở từ 3.200.000 đồng/m^2 thành 3.500.000 đồng/m^2 đối với diện tích 422,10m^2đất ở tiếp giáp Quốc lộ 91 trong thâm hậu 50m; các yêu cầu khác không chấp nhận.

Cũng liên quan đến giá đất, để thực hiện dự án sân golf và khu biệt thự cồn Ấu, từ năm 2015, UBND quận C đã ban hành các quyết định để thu hồi diện tích 877.200m^2 đất đối với 330 hộ gia đình, cá nhân. Quá trình thực hiện dự án tính đến tháng 11/2023 còn 29 trường hợp chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Nguyên nhân do các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi chưa đồng ý với giá đất bồi thường, cho rằng giá đất chưa được công khai, còn thấp hơn giá thị trường nên chưa đảm bảo được về quyền và lợi ích của người có đất bị thu hồi. Đơn cử như trường hợp hộ gia đình của bà Nguyễn Thị Q bị thu hồi 3.000m^2 (gồm 150m^2ODT và 2.850m^2CLN), nguồn gốc đất sử dụng ổn định từ trước 1975, được chính quyền địa phương xác nhận không tranh chấp, không lấn chiếm, chưa được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Theo Quyết định số 4525/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND quận C phê duyệt phương án bồi thường[117], hỗ trợ tái định cư đối với hộ bà Nguyễn Thị Q là 1.847.653.547 đồng, trong đó: tiền bồi thường về đất 1.164.720.000 đồng; tiền bồi thường về nhà là 134.979.440 đồng; tiền vật kiến trúc là 14.863.232 đồng; tiền hoa màu là 62.730.875 đồng; tiền hỗ trợ là 470.360.000 đồng; tiền thưởng khác là 8.000.000 đồng. Ngoài ra bà Q còn được xét cấp 01 nền tái định cư với diện tích 150m^2. Cho rằng giá đất chưa phù hợp, bà Q yêu cầu được bồi thường đất trồng cây lâu năm với giá được tính là: 192.000đ/m^2 x 2, 31= 443.520 đ/m^2. Tuy nhiên, yêu cầu này của bà Q không được chấp nhận.

Thực tế nêu trên cho thấy, để thực hiện nguyên tắc bồi thường về đất rất phức tạp và khó khăn, nhất là trong việc đảm bảo sự công bằng trong định giá đất - rất cần có một giải pháp tạo nên sự hài hòa, công bằng giữa người dân, nhà nước và doanh nghiệp khi thực hiện thu hồi đất.

2.4.3 Kiến nghị hoàn thiện

Ở các địa phương, giá đất trong bảng giá được điều chỉnh hàng năm theo hệ số điều chỉnh (hệ số k) để giá đất được xác định gần hơn với giá thị trường. Hệ số k được tính theo tỷ lệ giữa phần chênh lệch mức giá chuyển nhượng QSDĐ thực tế trên thị trường và mức giá đất trong bảng giá đất. Hệ số điều chỉnh được UBND cấp tỉnh xác định theo từng loại đất, từng khu vực trên địa bàn quản lý. Tuy nhiên, thực tế giá đất "của Nhà nước" luôn thấp hơn rất nhiều với giá đất "thị trường"; bên cạnh đó việc

[117] Theo Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của UBND thành phố: đất ở (640.000đ/m^2 x 1,16 = 742.400 đ/m^2); đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (448.000đ/m^2 x 1,16 = 519.680 đ/m^2); đất trồng cây lâu năm (160.000đ/m^2 x 2,31= 369.600 đ/m^2); đất trồng cây hàng năm (140.000đ/m^2 x 2,36 = 330.400 đ/m^2)

công khai giá đất theo từng giai đoạn thu hồi đất cũng còn hạn chế, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bức xúc của người có đất bị thu hồi, dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện. Tại TP Cần Thơ, theo Báo cáo số 2566/BC-STP ngày 17/8/2023 của Sở Tư pháp về rà soát hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật cũng thể hiện: việc xác định giá đất cụ thể còn có vướng mắc trong quy định của pháp luật cũng như triển khai trong thực tế, như theo quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất thì những thửa đất có giá trị theo bảng giá đất dưới 30 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, dưới 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh, thành phố còn lại thì thuộc trách nhiệm của ngành tài chính; đối với trường hợp thửa đất có giá trị bằng hoặc cao hơn các mức trên thì thuộc trách nhiệm của ngành tài nguyên và môi trường. Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh là Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá nhưng hầu hết các địa phương đều phân cấp hoặc ủy quyền cho Phó chủ tịch hoặc Giám đốc Sở Tài chính. Việc phối hợp giữa cơ quan xác định giá đất cụ thể và cơ quan thẩm định giá đất chưa tốt, để kéo dài thời gian.

Từ thực tiễn này, để hạn chế phát sinh tranh chấp giữa người dân và Nhà nước trong vấn đề thu hồi đất, các cơ quan Nhà nước có liên quan đến công tác thu hồi đất cần tăng cường trách nhiệm việc xác định giá đất cụ thể, **phải bảo đảm công khai thông tin trong xác định giá đất, bảo đảm tối đa quyền lợi cho người có đất bị thu hồi** nói chung và hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về đất nhưng đủ điều kiện cấp giấy khi bị thu hồi đất nói riêng. Việc công khai thông tin trong xác định giá đất sẽ góp phần nâng cao sự đồng thuận từ người có đất bị thu hồi, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Nhà nước trong việc thu hồi đất; giải tỏa sự căng thẳng trong công tác giải phóng mặt bằng. Để khắc phục những hạn chế trong việc xác định giá đất tính bồi thường, Luật Đất đai năm 2024 đã có những thay đổi rất căn bản, như: việc bãi bỏ khung giá đất, bảng giá đất được xây dựng hàng năm, quy định 05 phương pháp định giá đất,… đã nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân với hy vọng giá đất sẽ dần tiến đến "tiệm cận" hơn với giá thị trường, cụ thể như:

- Tại khoản 1 Điều 158 Luật Đất đai năm 2024 đã sửa đổi Điều 112 Luật Đất đai năm 2013, quy định các nguyên tắc định giá đất phải đảm bảo: "a) Phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường; b) Tuân thủ đúng phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất; c) Bảo đảm trung thực, khách quan, công khai, minh bạch; d) Bảo đảm tính độc lập giữa tổ chức tư vấn xác định giá đất, Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định giá đất; đ) Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư". Đảm bảo thứ tự ưu tiên trong áp dụng phương pháp định giá đất quy định tại khoản 5 của Điều 158 Luật Đất đai năm 2024.

- Chủ thể ban hành giá đất được xác định thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Theo khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai năm 2024 thì "UBND cấp tỉnh xây

dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bảng giá đất"để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 hằng năm. Quá trình thực hiện, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất để tham mưu cho UBND cấp tỉnh xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất.

- Thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể được mở rộng, bổ sung, giao cho Chủ tịch UBND cấp huyện được quyền "quyết định giá đất cụ thể đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận QSDĐ, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, thu hồi đất, xác định giá khởi điểm đấu giá QSDĐ thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện"[118]. Điều này là sự cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 của Chính phủ về ủy quyền quyết định giá đất cụ thể và có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy tiến độ định giá đất, tháo gỡ khó khăn cho những dự án đang phải "chờ" thủ tục định giá. Đồng thời, quy định này còn giúp minh định rõ được trách nhiệm của cá nhân nếu có sai phạm xảy ra, khắc phục tình trạng núp bóng "trách nhiệm tập thể" để trốn tránh trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai[119].

- Luật Đất đai năm 2024 cũng bổ sung quy định trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải chỉnh sửa, bổ sung thì: "giá đất, giá tài sản để tính bồi thường được xác định tại thời điểm ban hành quyết định điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư"; nếu giá tài sản thấp hơn so với giá đất, giá tài sản trong phương án bồi thường đã phê duyệt thì áp dụng giá bồi thường trong phương án đã được phê duyệt[120] để đảm bảo quyền lợi hơn cho người có đất thu hồi.

Để cụ thể hóa Luật Đất đai năm 2024 về giá đất, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 quy định chi tiết về giá đất[121]. Tại Điều 10 của Nghị định nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp thông tin. Theo đó, "các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, khai thác, sử dụng nguồn thông tin quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 và điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định này có trách nhiệm cung cấp thông tin để phục vụ công tác định giá đất bằng văn bản hoặc phương thức điện tử trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của tổ chức thực hiện định giá đất".

Như vậy, với các quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 đã cơ bản khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong xác định giá đất tính bồi thường khi thu hồi đất cũng như quy định chặt chẽ hơn trong việc bảo đảm sự minh bạch, công khai thông tin trong xác định giá đất, qua đó quyền lợi của người có đất bị thu hồi cũng được quan tâm hơn. Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2024 còn chưa quy định trường hợp người có đất bị

---

[118] Xem khoản 2 Điều 160 Luật Đất đai năm 2024.

[119] Đinh Tấn Phong (2024), *Luật Đất đai năm 2024: Vài suy nghĩ đối với quy định về giá đất*, Tạp chí tài chính và cuộc sống, https://fili.vn/2024/02/luat-dat-dai-nam-2024-vai-suy-nghi-doi-voi-quy-dinh-ve-gia-dat-4220-1154277.htm[truycập ngày 04/7/2024].

[120] Xem khoản 5 Điều 95 Luật Đất đai năm 2024.

[121] Có hiệu lực một phần từ ngày 27/6/2024 và có hiệu lực toàn bộ từ ngày 01/8/2024.

thu hồi có "thắc mắc", chưa đồng ý về kết quả xác định giá đất tính bồi thường thì phải giải quyết như thế nào? Do vậy, kiến nghị Chính phủ cần quan tâm, sớm có văn bản hướng dẫn cách xử lý, giải quyết phù hợp để đảm bảo hơn nữa quyền và lợi ích chính đánh, hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về đất nhưng đủ điều kiện cấp giấy khi bị thu hồi đất, góp phần kéo giảm các khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

2.5 Phương thức bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

2.5.1 Quy định của pháp luật

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được xem làm một hình thức "đất được đổi bằng đất", thông qua đó, Nhà nước sẽ trả lại giá trị QSDĐ đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất. Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 quy định: "Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất". Theo quy định này thì có 02 phương thức bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy: (1) bồi thường bằng đất cùng mục đích sử dụng với đất bị thu hồi; (2) bồi thường bằng tiền khi không có đất bồi thường. Mỗi phương thức bồi thường được xác định như sau:

Thứ nhất, phương thức bồi thường về đất được thể hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng luôn được Nhà nước ưu tiên lựa chọn khi thực hiện bồi thường, chỉ khi nào không có đất để bồi thường thì mới tính đến việc thực hiện bằng phương thức khác. Việc "hoàn trả" lại đất có cùng mục đích sử dụng với đất thu hồi nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do việc thu hồi đất gây ra, bằng cách quy định thu hồi loại đất nào thì bồi thường loại đất đó. Khó khăn lớn nhất trong việc thực hiện phương thức bồi thường này là việc xác định tính pháp lý của đất, do chính sách đất đai của nước ta đã qua nhiều giai đoạn, có nhiều sửa đổi và hệ thống quản lý đất đai chưa được đồng bộ[122]. Đồng thời phải có quỹ đất phù hợp để thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, quỹ đất này phải được chuẩn bị trước giai đoạn giải phóng mặt bằng để đảm bảo không ảnh hưởng đến đời sống của người dân sau khi thu hồi đất.

Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy như sau:

[122] Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm (2021). *Bồi thường về đất bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng* (Luận văn thạc sĩ, Đại học Cần Thơ). Tr.16

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với QSDĐ tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận QSDĐ hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2. Trường hợp trong hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì UBND cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

3. Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này mà không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở tái định cư thì được Nhà nước bồi thường bằng tiền.

4. Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do UBND cấp tỉnh quy định.

5. Trường hợp trong thửa đất ở thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở thì hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi được chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất đó sang đất ở trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và việc chuyển mục đích sang đất ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

6. …”.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy khi bị thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở thì được bồi thường về đất, chi đầu tư vào đất còn lại theo quy định tại Điều 80 Luật Đất đai năm 2013, được hướng dẫn chi tiết tại Điều 7 Nghị định 47/2014/NĐ-CP như sau:

"1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì được bồi thường về đất, cụ thể như sau:

a) Đối với đất sử dụng có thời hạn thì được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng với đất thu hồi; thời hạn sử dụng đất được bồi thường là thời hạn sử dụng còn lại của đất thu hồi; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền và được xác định như sau:

Trong đó:

Tbt=GxSxT2/T1

Tbt: Số tiền được bồi thường;

G: Giá đất cụ thể tại thời điểm có quyết định thu hồi đất; nếu đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì G là giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, nếu đất được Nhà nước cho thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì G là giá đất cụ thể tính tiền thuê đất;

S: Diện tích đất thu hồi;

T1: Thời hạn sử dụng đất;

T2: Thời hạn sử dụng đất còn lại;

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất mà có nhu cầu sử dụng với thời hạn dài hơn thời hạn sử dụng còn lại của đất thu hồi thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tăng thời hạn sử dụng nhưng người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thời gian được tăng theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có) theo quy định tại Điều 3 của Nghị định này.

3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng thì được bồi thường về đất. Căn cứ vào điều kiện thực tế, quỹ đất tại địa phương, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể việc bồi thường.

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp khác có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài mà có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định của pháp luật khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất theo giá đất ở.

5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà có nguồn gốc do lấn, chiếm, khi Nhà nước thu hồi đất nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước giao đất ở mới có thu tiền sử dụng đất hoặc bán nhà ở tái định cư. Giá đất ở tính thu tiền sử dụng đất, giá bán nhà ở tái định cư do UBND cấp tỉnh quy định. ”

Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, mặc dù đây là phương thức bồi thường luôn được Nhà nước ưu tiên lựa chọn, nhưng tính khả thi không cao do nguồn quỹ đất chưa đảm bảo. Do vậy, việc thực hiện quy định của pháp luật đất đai về áp dụng phương thức này còn nhiều hạn chế trong thực tiễn.

Thứ hai, phương thức bồi thường bằng tiền, đây là phương thức được áp dụng phổ biến - chỉ được thực hiện khi các địa phương không có đất để thực hiện bồi thường. Theo phương thức này, hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy khi bị thu hồi đất sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất theo quy định tại Điều 74, 79 Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2013 chưa quy định rõ “thời điểm quyết định thu hồi đất” là thời điểm nào. Do vậy, để áp dụng có thể căn cứ quy định tại Điều 67 Luật Đất Đai năm 2013 để xác định “thời điểm quyết định thu hồi đất” chính là thời điểm Nhà nước ra thông báo thu hồi đất.

Để xác định số tiền bồi thường, Nhà nước sẽ căn cứ vào “bảng giá đất và giá đất cụ thể” được quy định tại Điều 114 Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời áp dụng Điều 15 Nghị định 44/2014(được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định 12/2024/NĐ-CP) để xác định giá đất cụ thể. Quy định cụ thể như sau:

*** Trước ngày 05/02/2024**: giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với trường hợp tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định 44/2014/NĐ-CP và khoản 4 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP (đã bị bãi bỏ theo Điều 4 Nghị định 12/2024/NĐ-CP), công thức tính giá đất như sau:

Giá trị của thửa đất cần định giá (01m^2) = Giá đất trong bảng giá đất x Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K)

Trong đó:

- Giá đất trong bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành áp dụng theo từng giai đoạn 05 năm.

- Hệ số điều chỉnh giá đất khi tính tiền bồi thường do UBND cấp tỉnh quyết định nhưng sẽ quyết định tại thời điểm Nhà nước quyết định thu hồi.

*** Sau ngày 05/02/2024**: giá đất cụ thể được xác định thông qua 04 phương pháp định giá đất[123], đồng thời xác định 05 điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất[124], cụ thể như sau:

(1) Phương pháp so sánh: được thực hiện bằng cách điều chỉnh mức giá của các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất, tương đồng nhất định về các yếu tố có ảnh hưởng đến giá đất đã chuyển nhượng trên thị trường, đã trúng đấu giá QSDĐ mà người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quyết định trúng đấu giá thông qua việc phân tích, so sánh các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất sau khi đã loại trừ giá trị tài sản gắn liền với đất (nếu có) để xác định giá của thửa đất cần định giá.

Phương pháp này được áp dụng để định giá đối với trường hợp có tối thiểu 03 thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất, tương đồng nhất định về các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá QSDĐ mà người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quyết định trúng đấu giá (sau đây gọi là thửa đất so sánh), trừ trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 1 Nghị định 12/2014/NĐ-CP.

(2) Phương pháp thu nhập: được thực hiện bằng cách lấy thu nhập ròng bình quân năm trên một diện tích đất chia cho lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân của loại tiền gửi bằng tiền Việt Nam kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên địa bàn cấp tỉnh của 03 năm liền kề tính đến hết quý gần nhất có số liệu trước thời điểm định giá.

Phương pháp này được áp dụng để định giá đối với trường hợp thửa đất, khu đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở mà thửa đất, khu đất cần định giá không đủ điều kiện áp dụng phương pháp so sánh nhưng xác định được các khoản thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá, trừ trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 1 Nghị định 12/2014/NĐ-CP.

(3) Phương pháp thặng dư: được thực hiện bằng cách lấy tổng doanh thu phát triển ước tính trừ đi tổng chi phí phát triển ước tính của thửa đất, khu đất trên cơ sở sử dụng đất có hiệu quả cao nhất (hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, số tầng cao tối đa của công trình) theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phương pháp này được áp dụng để định giá đối với trường hợp thửa đất, khu đất để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện áp dụng phương pháp so sánh, phương

---

[123] Xem khoản 2 Điều 1 Nghị định 12/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định 22/2014/NĐ-CP).
[124] Xem khoản 3 Điều 1 Nghị định 12/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định 22/2014/NĐ-CP).

pháp thu nhập nhưng ước tính được tổng doanh thu phát triển và tổng chi phí phát triển của dự án, trừ trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 1 Nghị định 12/2014/NĐ-CP.

(4) Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất: được thực hiện bằng cách lấy giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất. Hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành thông qua việc so sánh giá đất trong bảng giá đất với giá đất phổ biến trên thị trường.

Phương pháp này được áp dụng để xác định giá đất đối với thửa đất, khu đất đã được quy định trong bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành và thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 1 Nghị định 12/2014/NĐ-CP.

Nhìn chung, phương thức bồi thường bằng tiền mang tính linh hoạt hơn so với việc bồi thường bằng đất, người dân có thể nhận được tiền bồi thường một cách nhanh chóng, đồng thời sau khi nhận tiền bồi thường có thể tự sắp xếp, lựa chọn được nơi sinh sống phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng và điều kiện của mỗi người. Tuy nhiên, khi áp dụng hình thức này trên thực tế thì vấn đề giá đất tính tiền bồi thường luôn phức tạp, nhạy cảm và thường gây bức xúc đối với hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi do giá đất thường mang tính áp đặt một phía từ cơ quan có thẩm quyền, giá đất thấp hơn "giá thị trường" dẫn đến quyền và lợi ích hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi chưa được bảo đảm.

2.5.2 Thực tiễn áp dụng

Theo quy định của pháp luật về đất đai, Nhà nước luôn "ưu tiên" áp dụng bồi thường bằng đất khi thực hiện thu hồi đất, cụ thể tại khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 nêu rõ: "Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất". Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, việc bồi thường bằng đất "dường như" chỉ áp dụng đối với tổ chức được Nhà nước giao đất. Trong Báo số 455-BC/TU ngày 24/11/2023 của Thành ủy Cần Thơ sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 12/10/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố" cũng thể hiện trong thời gian từ năm 2020 đến thời điểm báo cáo, Cần Thơ đã thực hiện thu hồi đất của 27 tổ chức với diện tích 35, 19 ha; giao đất cho 86 tổ chức với diện tích 113, 57 ha. Tại hội nghị báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ tổ chức vào tháng 6/2023, ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ cho biết: dự án đường vành đai phía Tây (nối QL91 và QL61C) được phê duyệt tháng 11/2021, chiều dài hơn 19, 2km, tổng mức đầu tư hơn 3.837 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2021-2026. Dự án có khoảng 1.269 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay đã kiểm đếm được 1.248 trường hợp,

phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 504 trường hợp với số tiền hơn 779 tỷ đồng, đã chi trả cho 455 trường hợp[125].

Đối với dự án xây dựng khu đô thị mới cồn Khương, theo Báo cáo số 2986/BC-TTPTQĐ ngày 03/9/2020 của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Cần Thơ về những thuận lợi, khó khăn liên quan đến kết quả triển khai dự án xây dựng khu đô thị mới cồn Khương thì: Dự án cồn Khương có tổng diện tích thu hồi 230.374m^2, có 109 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án (trong đó, có 10 trường hợp không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy). Tất cả hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án đều được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND TP Cần Thơ quyết định với tổng kinh phí được phê duyệt bồi thường là 198.837.424.409 đồng[126]. Tính đến thời điểm báo cáo còn 23 hộ gia đình, cá nhân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường với lý do chưa đồng ý mức giá bồi thường, trong đó có 07 trường hợp không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy.

Còn tại cồn Ấu, theo Báo cáo số 580/BC-TTPTQĐ ngày 20/02/2023 của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Cần Thơ về kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án sân golf và khu biệt thự thì: tổng diện tích quy hoạch toàn bộ cồn Ấu là 1.023.200m^2 (dự án sân golf là 803.700m^2 và khu biệt thự là 219.500m^2), trong đó: có 877.200m^2 đất thuộc 330 hộ gia đình và cá nhân phải thực hiện bồi thường hỗ trợ, còn lại là đất do Nhà nước quản lý. Đến tháng 02/2023, đã hoàn thành việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ cho 100% hộ gia đình và cá nhân, hiện đã có 299 hộ gia đình, cá nhân đồng ý nhận bồi thường với tổng số tiền 528.260.347.426 đồng, bàn giao 820.000m^{2}mặt bằng. Còn lại 57.200m^2 đất thuộc 29 hộ gia đình và 02 hộ phê duyệt bổ sung chưa chịu nhận tiền và giao mặt bằng, trong đó có 17 hộ ảnh hưởng trọn dự án sân golf(tất cả đều thuộc trường hợp không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy); 04 hộ ảnh hưởng dự án biệt thự, 08 hộ ảnh hưởng cả hai dự án nêu trên.

Qua một số thực tiễn nêu trên cho thấy: hầu hết khi Nhà nước thu hồi đất, thay vì bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi theo đúng nguyên tắc bồi thường về đất là ưu tiên bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với đất thu hồi, thì Nhà nước lại "ưu tiên" bồi thường bằng tiền. Chính điều này đã làm phát sinh vấn đề "xác định giá đất" để tính bồi thường như thế nào cho phù hợp, tiệm cận với "giá thị trường", đảm bảo sự công bằng cho người bị thu hồi đất trong khi giá đất tính tiền bồi thường là giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh - người thu hồi đất quyết định. Như đã phân tích ở Chương 1, mỗi thửa đất đều có những đặc điểm khác nhau về tính

---

[125] Cảnh Kỳ. (2023). *Cần Thơ: Kiến nghị bổ sung 200 tỷ cho dự án vành đai phía Tây*. Báo Tiền phong, https://tienphong.vn/can-tho-kien-nghi-bo-sung-200-ty-cho-du-an-vanh-dai-phia-tay-post1541009.tpo [truy cập ngày 20/4/2024].

[126] Xem Nguyễn Tấn Hưng, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Tường Vy. (2022). *Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án phát triển đô thị trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ*. Tạp chí Khoa học Đất (số 66). tr.99-105.

thanh khoản, về vị trí, thậm chí còn phụ thuộc vào nghề nghiệp của người bị thu hồi đất, nhưng khi bồi thường về đất, các cơ quan có thẩm quyền không/chưa quan tâm đúng mức đến các đặc điểm này, gây bất lợi cho người bị thu hồi đất, do vậy, trong nhiều trường hợp, giá đất chỉ có thể là một phần trong toàn bộ giá trị bồi thường cho người bị thu hồi đất mà thôi. Việc không thực hiện được bồi thường bằng đất, suy cho cùng cũng chính là nguyên nhân dẫn đến các khiếu nại, khiếu kiện, gây bức xúc cho người bị thu hồi đất, nhất là hộ gia đình, cá nhân chưa có giấy tờ về QSDĐ- một văn bản pháp lý cực kỳ quan trọng trong việc xác định loại đất và diện tích đất để tính giá bồi thường.

2.5.3 Kiến nghị hoàn thiện

Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đất đai năm 2024 đều xác định nguyên tắc bồi thường về đất là "ưu tiên" bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng. Tuy nhiên, như đã phân tích, thực tế việc bồi thường bằng đất hầu như chỉ áp dụng đối với tổ chức được Nhà nước giao đất, còn hộ gia đình, cá nhân thì luôn luôn "được" Nhà nước bồi thường bằng tiền. Do vậy, để bảo đảm nguyên tắc "ưu tiên" bồi thường bằng việc giao đất thì Nhà nước - cụ thể là các địa phương - cần thiết phải tạo quỹ đất sạch để hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất có điều kiện thụ hưởng nguyên tắc này, hoặc cần có quy định về sự lựa chọn của người bị thu hồi đất trong việc nhận bồi thường (bằng đất hoặc bằng tiền) nhằm **bảo đảm sự công bằng trong việc thực hiện bồi thường về đất** đối với tất cả các chủ thể. Hiện nay, Luật Đất đai năm 2024 đã bổ sung quy định cơ quan có chức năng quản lý đất đai được thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất để xác định giá đất cụ thể, đồng thời quy định đối với khu vực đã có bảng giá đất tới từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn thì giá đất cụ thể được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm định giá đất[127] nhằm đảm bảo sự công bằng trong xác định giá đất. Tuy nhiên, để giá đất do Nhà nước quy định thực sự "tiệm cận" với giá thị trường thì vẫn luôn là một bài toán khó, thực tiễn qua 10 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013 đã khẳng định điều này. Bên cạnh đó, mặc dù Luật Đất đai năm 2024 đã có những sửa đổi, bổ sung về các hình thức để bồi thường[128], quy định 04 phương pháp để xác định giá đất. Tuy nhiên, Luật chưa quy định rõ phải "quy đổi" diện tích đất được bồi thường như thế nào trong trường hợp người bị thu hồi đất có nhu cầu "được xem xét bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi" quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật Đất đai năm 2024; đồng thời cũng theo quy định này, Nhà nước "vẫn có thể" thực hiện bồi thường bằng tiền trong trường hợp "không có đất để bồi thường", không "có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở" tại địa phương nơi thu hồi đất. Điều này cho thấy người bị thu hồi đất cũng thật sự không có lựa chọn nào khác trong việc "lựa chọn" các hình thức bồi thường khi bị Nhà nước thu hồi đất - luôn là chủ thể "yếu thế" trong mối quan hệ này.

---

[127] Điều 160 Luật Đất đai năm 2024.
[128] Xem Điều 91 Luật Đất đai năm 2024.

Do vậy, giải pháp tạo lập quỹ đất sạch, phục vụ cho công tác bồi thường về đất vẫn rất cần sự ưu tiên trong thực hiện chính sách về đất đai trong những năm tiếp theo, góp phần hạn chế tối đa các khiếu kiện, khiếu nại của người bị thu hồi đất, trong đó có trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ; giúp ổn định trật tự trị an, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước.

2.6 Thời điểm bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

2.6.1 Quy định của pháp luật

Như đã phân tích ở trên, Luật Đất đai năm 2013 quy định có có 02 phương thức bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy là "bồi thường bằng đất" và "bồi thường bằng tiền", pháp luật ưu tiên thực hiện việc bồi thường bằng đất cùng mục đích sử dụng với đất bị thu hồi. Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy 100% các trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đều được Nhà nước bồi thường bằng tiền; việc bồi thường bằng đất chỉ được áp dụng thông qua việc Nhà nước thực hiện tái định cư cho người bị thu hồi đất là đất ở được quy định tại Điều 86 Luật Đất đai năm 2013.

"Điều 86. Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư.

Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư; dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi.

2. Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng.

Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư.

3. Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do UBND cấp tỉnh quyết định.

4. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu.

Chính phủ quy định cụ thể suất tái định cư tối thiểu cho phù hợp với điều kiện từng vùng, miền và địa phương. ”

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung thì nội dung thông báo thu hồi đất phải thể hiện rõ“dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư”, đồng thời việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư[129]; hộ gia đình, cá nhân có nghĩa vụ thực hiện di chuyển vào khu tái định cư theo đúng thời gian theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp được bồi thường bằng tiền thì Luật Đất đai năm 2013 quy định việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy tại Điều 93, cụ thể như sau:

“1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi.

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả.

3. Trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước.

4. Người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường để hoàn trả ngân sách nhà nước.

5. …”

Như vậy, theo như quy định nêu trên thì thời điểm xác định Nhà nước bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy như sau: nếu “bồi thường bằng đất” thông qua hình thức bố trí tái định cư thì việc bố trí tái định cư phải được thực hiện trước khi thu hồi đất; nếu “bồi thường bằng tiền” thì được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định thu hồi đất của Nhà nước có hiệu lực. Pháp luật đất đai cũng quy định trường hợp Nhà nước

[129] Xem Điều 85 Luật Đất đai năm 2013.

chậm thực hiện việc bồi thường thì người có đất bị thu hồi được thanh toán thêm một khoản tiền theo quy định; trường hợp người có đất bị thu hồi không nhận tiền bồi thường thì số tiền bồi thường sẽ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc Nhà nước.

2.6.2 Thực tiễn áp dụng

Qua thực tiễn cho thấy quy định khi Nhà nước thu hồi đất sẽ thực hiện "bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi" cho hộ gia đình, cá nhân chỉ áp dụng trong thực tế đối với đất ở quy định tại Điều 79 Luật Đất đai năm 2013 thông qua việc hình thức Nhà nước thực hiện tái định cư cho người bị thu hồi đất ở được quy định tại Điều 86 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP. Còn lại hầu hết các trường hợp đều được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Qua khảo sát một số dự án thu hồi đất trên địa bàn TP Cần Thơ, tác giả nhận thấy cơ quan Nhà nước có thẩm quyền luôn đảm bảo về thời hạn thông báo chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi. Điển hình như tại dự án mở rộng Khu công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp quận T, dự án sân golf cồn Ấu vàdự án khu đôi thị mới Cồn Khương,…hồ sơ bồi thường khi thu hồi đất củacác hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy đều được Trung tâm phát triển quỹ đất TP Cần Thơ gửi thông báo nhận tiền bồi thường trong thời hạn luật định (luôn đạt tỷ lệ 100% đúng thời hạn), thậm chí có nhiều trường hợp, thông báo nhận tiền có rất nhanh sau khi ban hành quyết định thu hồi đất, như: hộ gia đình bà Lê Thị Kim H, UBND quận Ccó Quyết định thu hồi đất số 4531/QĐ-UBND vào ngày 03/11/2017 thì đến ngày 08/11/2017 Trung tâm phát triển quỹ đất TP Cần Thơ đã ban hành Thông báo số 3267/TT-TTPTQĐ gửi hộ gia đình bà Lê Thị Kim H đến nhận tiền bồi thường (dự án sân golf cồn Ấu); hoặc trường hợp của hộ ông Lê Văn P (dự án khu đô thị mới cồn Khương), ngày 31/12/2019UBND quận Nban hành Quyết định số 8082/QĐ-UBND vềthu hồi đất thì đến ngày 03/01/2020 Trung tâm phát triển quỹ đất TP Cần Thơ đã ban hành Thông báo số 425/TT-TTPTQĐ gửi hộ gia đình ông Lê Văn P đến nhận tiền bồi thường. Hồ sơ về các dự án này cũng thể hiện khi người dân không đến nhận tiền bồi thường (chủ yếu chưa đồng thuận về giá đất bồi thường) theo nội dung thông báo thì Trung tâm phát triển quỹ đất cũng chỉ tổ chức vận động, thuyết phục, đối thoại chứ chưa thực hiện việc gửi tiền bồi thường, hỗ trợ vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 93 Luật Đất đai năm 2013.

Cũng qua nghiên cứu các dự án nêu trên, cho thấy: tại TP Cần Thơ, việc thông báo về dự kiến phương án bố trí tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy khi bị thu hồi đất ở, phải di chuyển chỗ ở trong thời hạn 15 ngày trước khi UBND cấp huyện phê duyệt phương án bố trí tái định cư luôn đảm bảo đúng quy định tại Điều 69, Điều 86 Luật Đất đai năm 2013. Có thể điển hình như: ngày 10/10/2017 Trung tâm phát triển quỹ đất TP Cần Thơ đã tiến hành

niêm yết công khai dự kiến phương án bố trí tái định cư của 15 hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy ảnh hưởng bởi dự án sân golf cồn Ấu; đồng thời gửi trực tiếp bản dự thảo này cho người có đất bị thu hồi. Theo dự thảo phương án thì 15 hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được xét duyệt tái định cư sẽ được tái định cư tại khu tái định cư Phú An theo từng diện tích cụ thể. Sau đó, đến ngày 03/11/2017, UBND quận C đã đồng thời ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt chính sách tái định cư của dự án sân golf cồn Ấu.

Tuy nhiên, thời điểm nào thì người bị thu hồi đất được bố trí tái định cư luôn là một vấn đề "nan giải" của TP Cần Thơ hiện nay. Nguyên nhân được xác định là do TP Cần Thơ chưa có đủ quỹ nền tái định cư, điều này cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng người dân chưa thống nhất bàn giao mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai xây dựng dự án, làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của địa phương. Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ, qua rà soát, trong giai đoạn 2018 - 2025, TP Cần Thơ cần khoảng 11.443 nền tái định cư tương ứng với diện tích đất ở khoảng 711.440 m2 (trung bình mỗi nền có diện tích từ 60 - 100 m^2). Cụ thể: quận Ninh Kiều có nhu cầu 1.718 nền, quận Bình Thủy 904 nền, quận Cái Răng 1.970 nền, quận Ô Môn 746 nền, quận Thốt Nốt 374 nền, huyện Phong Điền 504 nền, huyện Thới Lai 873 nền, huyện Cờ Đỏ 854 nền và huyện Vĩnh Thạnh có nhu cầu 3.500 nền tái định cư[130]. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND TP Cần Thơ tại kỳ họp thứ 2 của HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 cũng cho biết có những dự án đã đi vào hoạt động hàng chục năm nhưng người dân vẫn chưa nhận được nền tái định cư[131] Trong khi đó quỹ đất công của TP Cần Thơ chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả, thậm chí "một số các khu đất công đang quản lý chưa phải là đất sạch do có các công trình xây dựng trên đất; một số khu đất không có đường vào khu đất (lối đi nhờ), vị trí cách xa trung tâm thành phố nên khó bán đấu giá hoặc bán giá trị cũng không cao nên việc tiếp nhận quản lý các khu đất mang danh nghĩa trên sổ sách, chưa thể khai thác để tạo nguồn thu cho ngân sách"[132].

2.6.3 Kiến nghị hoàn thiện

Qua thực tiễn nêu trên cho thấy các cơ quan có thẩm quyền của TP Cần Thơ đã thực hiện đảm bảo về thời hạn thông báo nhận tiền bồi thường về đất, cũng như việc thông báo về dự kiến phương án bố trí tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy khi bị thu hồi đất ở, phải di chuyển chỗ ở đúng theo quy định của Luật Đất đai năm 2023. Tuy nhiên, thời điểm thực hiện tái

---

[130] Trúc Giang. (2021). *Quỹ đất "sạch" khan hiếm, Cần Thơ sẽ bố trí tái định cư bằng căn hộ chung cư.* Báo Đầu tư, https://baodautu.vn/batdongsan/quy-dat-sach-khan-hiem-can-tho-se-bo-tri-tai-dinh-cu-bang-can-ho-chung-cu-d151079.html [truy cập ngày 25/4/2024].

[131] Ban Mai. (2021). *Loạt dự án tại Cần Thơ nợ nền tái định cư, chậm bồi thường.* Tạp chí Kinh tế Việt Nam, https://vneconomy.vn/loat-du-an-tai-can-tho-no-nen-tai-dinh-cu-cham-boi-thuong.htm [truy cập ngày 25/4/2024].

[132] Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ.(2022).*Báo cáo số 3862/BC-STNMT ngày 18/11/2022 về kết quả công tác tài nguyên và môi trường năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.*

định cư vẫn chưa được xác định cụ thể, gây bất lợi cho người có đất bị thu hồi, chưa đảm bảo về nơi ở, ổn định cuộc sống sau khi bị thu hồi đất, mặc dù pháp luật về đất đai đã quy định "việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư"[133]. Do vậy, để **bảo đảm tính kịp thời trong việc tái định cư cho người bị thu hồi về đất**, các địa phương nói chung và TP Cần Thơ nói riêng cần quan tâm tạo lập quỹ đất sạch - đây là nền tảng cơ bản để thực hiện kịp thời quy định của pháp luật bồi thường về đất thông qua hình thức bố trí tái cư khi Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy, thúc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời cần ưu tiên thực hiện việc bố trí tái định cư trên cùng địa bàn có đất bị thu hồi nhằm đảm bảo sự tương đồng về môi trường sống, làm việc, hạn chế thấp nhất sự xáo trộn từ việc di dời nơi ở. Điều này sẽ quyết định đến sự đồng thuận "cao hoặc thấp" của người dân đối với việc thu hồi đất vì trên thực tế đã cho thấy việc bố trí tái định cư "cách xa nơi ở cũ" luôn là một bất cập trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bấy lâu nay.

Khắc phục hạn chế này, Luật Đất đai năm 2024 quy định một trong những điều kiện thu hồi đất là phải hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư (khoản 3 Điều 80). Việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất; khu tái định cư phải hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời phải phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư nơi có đất thu hồi[134]. Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có hiệu lực thi hành (Khoản 3 Điều 94) để đảm bảo việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đi trước một bước.

Điều 110 Luật Đất đai năm 2024 cũng đã quy định việc lập và thực hiện dự án tái định cư, khu tái định cư khá căn bản, như:

"1. UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư theo quy định của pháp luật.

2. Khu tái định cư bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tối thiểu phải đạt tiêu chuẩn nông thôn mới đối với khu vực nông thôn, đạt tiêu chuẩn đô thị đối với khu vực đô thị, trong đó: đường giao thông bảo đảm kết nối với khu vực lân cận, điện chiếu sáng và điện sinh hoạt, hệ thống cấp, thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý môi trường;

b) Hạ tầng xã hội khu tái định cư phải <u>bảo đảm khả năng tiếp cận</u> dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, chợ, thương mại, dịch vụ, vui chơi, giải trí, nghĩa trang;

---

[133] Khoản 3 Điều 85 Luật Đất đai năm 2013.
[134] Xem Điều 91 Luật Đất đai năm 2024.

c) Phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền.

3. Địa điểm tái định cư được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên sau đây:

a) Tại địa bàn đơn vị hành chính cấp xã nơi có đất bị thu hồi;

b) Tại địa bàn đơn vị hành chính cấp huyện nơi có đất bị thu hồi đối với trường hợp tại địa bàn đơn vị hành chính cấp xã nơi có đất thu hồi không có đất để bố trí tái định cư;

c) Tại địa bàn khác có điều kiện tương đương trong trường hợp tại địa bàn đơn vị hành chính cấp huyện nơi có đất thu hồi không có đất để bố trí tái định cư;

d) Ưu tiên lựa chọn khu đất có vị trí thuận lợi để hình thành khu tái định cư.

4. Khu tái định cư sau khi đã giao đất tái định cư mà còn quỹ đất thì ưu tiên giao đất cho cá nhân thuộc đối tượng được giao đất ở không đấu giá QSDĐ theo quy định của Luật này; trường hợp vẫn còn quỹ đất thì giao đất cho cá nhân thuộc đối tượng được giao đất ở thông qua đấu giá QSDĐ theo quy định của Luật này. ”

Đồng thời việc bố trí tái định cư cho người có đất ở bị thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở cũng được quy định cụ thể tại Điều 111 Luật Đất đai năm 2024 như sau: trước khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư thì phải thông báo cho người có đất ở bị thu hồi, chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày. Nội dung thông báo bao gồm “địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư; dự kiến bố trí tái định cư”; trường hợp “phải di chuyển chỗ ở và được bồi thường bằng giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư nhưng tiền bồi thường về đất ở không đủ so với giá trị của một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để được giao một suất tái định cư tối thiểu”;…

Như vậy, Luật Đất đai năm 2024 đã có những quy định chặt chẽ hơn, phù hợp hơn đã cơ bản khắc phục được những hạn chế của Luật Đất đai năm 2013; đảm bảo tính kịp thời hơn trong vấn đề bồi thường về đất khi thu hồi đất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người bị thu hồi đất. Do vậy, kiến nghị Chính phủ cần sớm ban hành nghị định hướng dẫn chi tiết về nội dung này để Luật Đất đai năm 2024 sớm đi vào cuộc sống, góp phần hạn chế khiếu nại, khiếu kiện của người có đất bị thu hồi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chậm bố trí tái định cư nói riêng, cũng như công tác bồi thường về đất nói chung.

Kết luận Chương 2

Qua nội dung Chương 2, tác giả đã làm sáng tỏ quy định và thực trạng áp dụng pháp luật xung quanh vấn đề bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy tại TP Cần Thơ. Tại chương này, tác giả cũng đã chỉ ra một số bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật bồi thường về đất khi thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy tại TP Cần Thơ, như: việc xác định điều kiện để được bồi thường về đấtcòn chưa đảm bảo tính hợp pháp, chưa xem xét toàn diện về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất dẫn đến gây bất lợi, thiệt hại cho người có đất bị thu hồi; việc xác định loại đất còn chưa chính xác, chưa bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất đối với từng loại thửa đất bị thu hồi; sự đồng thuận của người có đất bị thu hồi về giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quy định chưa cao do còn thấp so với giá đất "thị trường"; việc công khai thông tin trong xác định giá đấtcòn hạn chế; việc bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng chưa được thực hiện đối với hộ gia đình, cá nhân dẫn đến chưa bảo đảm sự công bằng trong việc thực hiện bồi thường về đất đối với tất cả các chủ thể; địa bàn bố trí tái định cư còn chưa phù hợp, thời điểm thực hiện tái định cư còn chưa kịp thời đã gây bất lợi cho người có đất bị thu hồi trong việc ổn định cuộc sống sau khi bị thu hồi đất; . . .

Từ việc đánh giá kết quả thực tiễn áp dụng pháp luật trong việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, tác giả đã có một số kiến nghị để hoàn thiện pháp luật trong bối cảnh Luật Đất đai năm 2024 chuẩn bị có hiệu lực thi hành.

KẾT LUẬN CHUNG

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2045 Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Do vậy, việc Nhà nước thu hồi đất để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng là tất yếu. Tuy nhiên, để việc thu hồi đất không trở thành vấn đề "nhạy cảm", "điểm nóng", gây bức xúc của người có đất bị thu hồi thì đòi hỏi Nhà nước phải hoàn thiện pháp luật về đất đai, quan tâm đến lợi ích chính đáng và những thiệt hại của người sử dụng đất khi bị thu hồi đất.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Luật Đất đai năm 2013 có nhiều tiến bộ trong quy định các trường hợp được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, trong đó có hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy. Tuy nhiên, như luận văn đã phân tích, vẫn còn bộc lộ một số hạn chế khi áp dụng pháp luật bồi thường về đất qua thực tiễn cụ thể tại TP Cần Thơ. Đồng thời, trên cơ sở đánh giá thực tiễn, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra một số vấn đề còn hạn chế của Luật Đất đai năm 2013, đồng thời có những so sánh, đối chiếu với Luật Đất đai năm 2024 để làm rõ, giới thiệu những quy định mới, "có lợi" đối với người có đất bị thu hồi. Từ những lập luận, phân tích đã nêu trong luận văn, tác giả đề xuất một số kiến nghị cũng giải pháp nhằm hoàn thiện hơn quy định "Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy", cụ thể như sau:

Thứ nhất, về nguyên tắc bồi thường về đất:cần phải ban hành "bộ tiêu chí" cụ thể để "lượng hóa" được nguyên tắc này, đồng thời phải bổ sung nguyên tắc bồi thường về đất theo hướng người bị thu hồi đất có quyền được "ưu tiên" lựa chọn hình thức bồi thường để đảm bảo sự công bằng hơn đối với người sử dụng đất khi bị Nhà nước thu hồi đất.

Thứ hai, về điều kiện được bồi thường về đất: cần phải ban hành văn bản pháp luật giải thích rõ hơn "thế nào là sử dụng ổn định lâu dài" để đảm bảo việc xác minh về nguồn gốc sử dụng đất được toàn diện, bảo đảm tính hợp pháp trong các quyết định thu hồi, tránh gây bất lợi cho người có đất bị thu hồi, hạn chế việc khiếu nại.

Thứ ba, về xác định loại đất và diện tích đất được bồi thường về đất:mặc dù Luật Đất đai năm 2024 đã cơ bản khắc phục được những hạn chế của Luật Đất đai năm 2013, tuy nhiên Luật Đất đai năm 2024 chưa quy định cơ quan nào có thẩm quyền xác định loại đất. Do vậy, để thực hiện đồng bộ và hiệu quả các quy định này, kiến nghị Chính phủ cần sớm ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết, quy định cụ thể cơ quan có thẩm quyền xác định loại đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ khi thu hồi đất.

Thứ tư, về giá đất tính bồi thường:hiện tại, Luật Đất đai năm 2024 đã cơ bản khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong xác định giá đất tính bồi thường khi thu hồi đất cũng như quy định chặt chẽ hơn trong việc bảo đảm sự minh bạch, công khai thông tin trong xác định giá đất, qua đó quyền lợi của người có đất bị thu hồi cũng

được quan tâm hơn. Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2024 còn chưa quy định trường hợp người có đất bị thu hồi có "thắc mắc", chưa đồng ý về kết quả xác định giá đất tính bồi thường thì phải giải quyết như thế nào? Do vậy, kiến nghị Chính phủ cần quan tâm, sớm có văn bản hướng dẫn cách xử lý, giải quyết phù hợp để đảm bảo hơn nữa quyền và lợi ích chính đánh, hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về đất nhưng đủ điều kiện cấp giấy khi bị thu hồi đất, góp phần kéo giảm các khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Thứ năm, về phương thức bồi thường về đất:Luật Đất đai năm 2024 đã có những sửa đổi, bổ sung 04 hình thức để bồi thường[135] cùng với 04 phương pháp để định giá đất theo quy định tại Điều 158 Luật Đất đai năm 2024 và Chương II Nghị định 71/2024/NĐ-CP. Tuy nhiên, Luật chưa quy định rõ phải "quy đổi" diện tích đất được bồi thường như thế nào trong trường hợp người bị thu hồi đất có nhu cầu "được xem xét bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi". Do vậy cần phải có quy định cụ thể về diện tích đất được "quy đổi" khi thực hiện bồi thường về đất trong trường hợp bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi; quy định "bắt buộc" Nhà nước phải có trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền của người sử dụng đất trong việc được ưu tiên lựa chọn hình thức được bồi về đất khi bị Nhà nước thu hồi đất.

Thứ sáu, về thời điểm bồi thường về đất:ngoài việc mỗi địa phương cần "chủ động" tạo nguồn quỹ đất sạch, Nhà nước cũng cần phải có quy định"xử lý" cụ thể đối với trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư "chậm trễ" trong việc thực hiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân.

Ngoài ra, với những quy định mới về nguyên tắc bồi thường khi thu hồi đất theo Điều 91 Luật Đất đai năm 2024 thì khả năng phát sinh khiếu nại trong thời gian tới sẽ tăng cao nếu việc thực hiện"bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở" không kịp thời.

Tóm lại, để bảo đảm nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đủ điều kiện cấp giấy theo quy định của pháp luật, tác giả kiến nghị các cơ quan liên quan đến công tác thu hồi đất tại địa phương khi thực hiện cần phải quan tâm, đảm bảo xem xét toàn diện các yêu cầu về: tính hợp pháp, sự công bằng khi thực hiện bồi thường về đất; bảo đảm tối đa quyền lợi của người sử dụng đất đối với từng loại đất bị thu hồi; ưu tiên lựa chọn phương pháp định giá đất có lợi cho người có đất bị thu hồi, thực hiện chủ động công khai thông tin trong xác định giá đất. Việc bố trí tái định cư phải bảo đảm kịp thời, giúp người có đất bị thu hồi sớm ổn định nơi ở, ổn định cuộc sống, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước. /.

[135] Xem Điều 91 Luật Đất đai năm 2024.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. SÁCH, GIÁO TRÌNH, TẠP CHÍ, LUẬN VĂN

1. Bộ Tư pháp - Viện khoa học pháp lý. (2006). Từ điển Luật học. Nxb Tư pháp.

2. Châu Hoàng Thân, Phan Trung Hiền. (2017). Hoàn thiện các quy định về định giá đất ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (số 2).

3. Châu Hoàng Thân. (2016). Bất cập trong quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ (số 44). DOI: 10.22144/ctu. jvn.2016.476

4. Châu Hoàng Thân. (2018). Công khai thông tin trong xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (số 9).

5. Châu Hoàng Thân. (2020). Hoàn thiện quy định của pháp luật về quy trình xác định giá đất cụ thể. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (số 12).

6. Doãn Hồng Nhung. (2014). Pháp luật về định giá đất trong bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Việt Nam. Nxb Tư pháp.

7. Hoàng Phê. (2021). Từ điển tiếng Việt. Nxb Đà Nẵng.

8. Hứa Doãn Hợi. (2010). Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh chống vi phạm trong đền bù, giải phóng mặt bằng ở nước ta hiện nay. Tạp chí Tòa án nhân dân (số 11).

9. Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm. (2021). Bồi thường về đất bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng (Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ).

10. Lương Thị Ngọc Huyền. (2022). Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất. Tạp chí Học viện tư pháp (số 5).

11. Lưu Thị Xuân Nữ Hoàn Khải. (2023). Pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi về đất ở Việt Nam (Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh).

12. Ngô Hải Sơn, Nguyễn Duy Quốc. (2024). Bàn về bản chất của việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (số 407, tháng 6.2024).

13. Nguyễn Đắc Thắng. (2022). Nguyên tắc bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật trong bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất. Tạp chí Nhà nước và pháp luật (số 2).

14. Nguyễn Đồng Thanh. (2010). Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh).

15. Nguyễn Lan Hương. (2018). Một số bất cập của pháp luật Việt Nam về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp và hướng hoàn thiện. Tạp chí Công thương (số 9).

16. Nguyễn Minh Quang. (2012). Luật Đất đai năm 2003 - Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và kiến nghị bổ sung, sửa đổi. Tạp Chí Cộng sản (số 835).

17. Nguyễn Tấn Hưng, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Tường Vy. (2022). Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án phát triển đô thị trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Đất (số 66).

18. Nguyễn Thị Dung. (2014). Về giá đất trong Luật Đất năm 2013. Tạp chí Luật học (số 11).

19. Nguyễn Vinh Diện. (2019). Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội).

20. Phan Trung Hiền (chủ biên), Châu Hoàng Thân, Trần Vang Phủ. (2019). Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng. Nxb Chính trị Quốc gia sự thật Hà Nội.

21. Phan Trung Hiền, Châu Hoàng Thân. (2022). Bất cập trong quy hoạch đất đai ảnh hưởng đến quyền của người sử dụng đất. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (số 02).

22. Phan Trung Hiền, Châu Hoàng Thân. (2022). Đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ (tập 58 số chuyên đề:SDMD), 170-181. https://doi. org/10.22144/ctu. jvn.2022.203

23. Phan Trung Hiền, Nguyễn Thành Phương. (2021). Hoàn thiện pháp luật về cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc khi Nhà nước thu hồi đất. Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội (số 8).

24. Phan Trung Hiền. (2012). Hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (số 23).

25. Phan Trung Hiền. (2017). Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam. Nxb Đại Học Cần Thơ.

26. Phan Trung Hiền. (2017). Xác định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (số 1+2 (329+330)).

27. Phan Trung Hiền. (2021). Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nxb Chính trị Quốc gia sự thật.

28. Trần Vang Phủ. (2023). Hoàn thiện chế định tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 07 (479).

29. Trường Đại học Luật Hà Nội. (2016). Giáo trình Luật Đất đai. Nxb Công an nhân dân.

30. Trương Thị Ánh Loan. (2019). Bảo đảm nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất (Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ).

B. TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

31. Ánh Tuyết. (2023). Năm 2023 "Tập trung thanh kiểm tra các dự án không đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí nghiêm trọng". Truy cập ngày 06/11/2023, từ https://vneconomy. vn/nam-2023-tap-trung-thanh-kiem-tra-cac-du-an-khong-dua-dat-vao-su-dung-gay-lang-phi-nghiem-trong

32. Ban Mai. (2021). Loạt dự án tại Cần Thơ nợ nền tái định cư, chậm bồi thường. Truy cập ngày 25/4/2024, từ https://vneconomy. vn/loat-du-an-tai-can-tho-no-nen-tai-dinh-cu-cham-boi-thuong. htm

33. Cảnh Kỳ. (2023). Cần Thơ: Kiến nghị bổ sung 200 tỷ cho dự án vành đai phía Tây. Truy cập ngày 20/4/2024, từ https://tienphong. vn/can-tho-kien-nghi-bo-sung-200-ty-cho-du-an-vanh-dai-phia-tay-post1541009. tpo

34. Đặng Thị Ngọc Hạnh. (2023). Quyền tiếp cận thông tin về đất đai - Một số vướng mắc khi giao đất trong đấu thầu có sử dụng đất. Truy cập ngày 20/02/2024, từ https://lsvn. vn/quyen-tiep-can-thong-tin-ve-dat-dai-mot-so-vuong-mac-khi-giao-dat-trong-dau-thau-co-su-dung-dat-1677773924. html

35. Đinh Tấn Phong. (2024). Luật Đất đai năm 2024: Vài suy nghĩ đối với quy định về giá đất. Truy cập ngày 04/7/2024, từ https://fili. vn/2024/02/luat-dat-dai-nam-2024-vai-suy-nghi-doi-voi-quy-dinh-ve-gia-dat-4220-1154277. htm

36. Hoàng Thị Bích Loan. (2018). Quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý - nhận thức và thực tiễn. Truy cập ngày 03/3/2024, từ http://lyluanchinhtri. vn/home/index. php/nguyen-cuu-ly-luan/item/2713-quan-diem-dat-dai-thuoc-so-huu-toan-dan-do-nha-nuoc-dai-dien-chu-so-huu-va-thong-nhat-quan-ly-nhan-thuc-va-thuc-tien. html

37. Hương Giang. (2023). Khiếu nại, tố cáo hành chính liên quan đến đất đai tiếp tục là điểm nóng. Truy cập ngày 06/11/2023, từ https://thanhtra. com. vn/khieu-nai-to-cao/khieu-nai-to-cao-hanh-chinh-lien-quan-den-dat-dai-tiep-tuc-la-diem-nong-215928. html

38. Khắc Phục. (2022). Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo - không để kỳ sau "chồng" lên kỳ trước. Truy cập ngày 27/02/2024, từ https://quochoi. vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi. aspx?ItemID=66240

39. Nguyễn Hoàng Yến. (2023). Về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thực trạng giải quyết của Tòa án. Truy cập ngày 06/11/2023, từ https://tapchitoaan. vn/ve-thu-hoi-dat-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-va-thuc-trang-giai-quyet-cua-toa-an7881. html

40. Nguyễn Quang Tuyến. (2013). Kinh nghiệm của một số nước về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Truy cập ngày 06/11/2023, từ https://quochoi. vn/thongtinchuyende/Pages/cacduanluatphaplenh. aspx?ItemID=27119

41. Nguyễn Thị Kim Loan. (2020). Một số yêu cầu bảo đảm thực hiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với dự án nâng cấp đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngày 06/11/2023, từ https://tapchicongthuong. vn/bai-viet/mot-so-yeu-cau-bao-dam-thuc-hien-phap-luat-ve-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-doi-voi-du-an-nang-cap-do-thi-tren-dia-ban-thanh-pho-ho-chi-minh-72587. htm

42. Nguyễn Thị Oanh. (2022). Hoàn thiện pháp luật về cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Truy cập ngày 06/11/2023, từ https://tapchitaichinh. vn/hoan-thien-phap-luat-ve-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat. html

43. Nhân Sơn. (2018). Lãng phí nghiêm trọng khi hàng ngàn căn hộ tái định cư xây xong để hoang. Truy cập ngày 05/3/2024, từ https://cand. com. vn/dia-oc/Lang-phi-nghiem-trong-khi-hang-ngan-can-ho-tai-dinh-cu-xay-xong-de-hoang-i493969

44. Nhóm PV thời sự (2023). Nỗ lực giải bài toán định giá đất để khơi thông nguồn lực đất đai. Truy cập ngày 24/4/2024, từ https://dangcongsan. vn/multimedia/mega-story/bai-2-gia-dat-va-nhung-diem-nghen-can-thao-go-647810. html

45. Phan Trung Hiền. (2016). Xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất. Truy cập ngày 27/02/2024, từ http://lapphap. vn/Pages/tintuc/tinchitiet. aspx?tintucid=208589

46. Phan Tuấn. (2024). Dân vào ở hơn 10 năm, nhiều khu tái định cư ở Đắk Nông vẫn không có điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước. Truy cập ngày 05/3/2024, từ https://laodong. vn/bat-dong-san/dan-vao-o-hon-10-nam-nhieu-khu-tai-dinh-cu-o-dak-nong-van-khong-co-dien-chieu-sang-he-thong-thoat-nuoc-1305879. ldo

47. Thanh Ba. (2021). Nhà cửa xuống cấp chờ sập, dân vẫn mỏi mòn đợi tái định cư. Truy cập ngày 23/02/2024, từ https://amp. vtcnews. vn/nha-cua-xuong-cap-cho-sap-dan-van-moi-mon-doi-tai-dinh-cu-ar614849. html

48. Trần Kháng. (2023). Giá đất bồi thường khi thu hồi đất luôn thấp hơn giá thị trường. Truy cập ngày 20/02/2024, từ https://dantri. com. vn/bat-dong-san/gia-dat-boi-thuong-khi-thu-hoi-dat-luon-thap-hon-gia-thi-truong-20231102162048929. htm

49. Trúc Giang. (2021). Quỹ đất "sạch" khan hiếm, Cần Thơ sẽ bố trí tái định cư bằng căn hộ chung cư. Truy cập ngày 25/4/2024, từ https://baodautu. vn/batdongsan/quy-dat-sach-khan-hiem-can-tho-se-bo-tri-tai-dinh-cu-bang-can-ho-chung-cu-d151079. html

50. Tư Thuần. (2023). Để người dân khi bị thu hồi đất không còn sợ, thậm chí vui mừng. Truy cập ngày 27/02/2024, từ https://www. tinnhanhchungkhoan. vn/de-

nguoi-dan-khi-bi-thu-hoi-dat-khong-con-so-tham-chi-vui-mung-post332102.html

51. Vũ Văn Phúc. (2022). Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước đại diện chủ sở hữu ở Việt Nam. Truy cập ngày 03/3/2024, từ https://www. tuyengiao. vn/che-do-so-huu-toan-dan-ve-dat-dai-do-nha-nuoc-dai-dien-chu-so-huu-o-viet-nam-tiep-theo-va-het-143020

C. TÀI LIỆU TIẾNG ANH

52. Adam Smith. (2005). The wealth of nations. Edited by Jim Manis. The Pennsylvania State University. USA.

53. Bruno Moser, Nicolaus Tideman. (2011). Tax reform in Vietnam: Toward a more efficient and equitable system. The World Bank (66317).

DANH MỤC VĂN BẢN

A. VĂN KIỆN CỦA ĐẢNG

54. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

55. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

56. Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

57. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

58. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực

59. Hiến pháp năm 2013.

60. Bộ luật Dân sự năm 2015.

61. Luật Khiếu nại năm 2011

62. Luật Đất đai năm 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2018.

63. Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.

64. Luật Đất đai năm 2024 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024).

65. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

66. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

67. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

68. Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 11/4/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất.

69. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai.

70. Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

71. Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

72. Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

73. Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất (có hiệu lực thi hành một phần từ ngày 27/6/2024).

74. Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP ngày 06/9/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

75. Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính.

76. Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

77. Thông tư số 37/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

78. Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

79. Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND TP Cần Thơ về quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP Cần Thơ.

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

80. Hiến pháp năm 1992.

81. Hiến pháp năm 1980.

82. Hiến pháp năm 1959.

83. Luật Đất đai năm 2003.

84. Luật Đất đai năm 1993.

85. Luật Đất đai năm 1987.

86. Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, thu hồi đất, thực hiện QSDĐ, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

87. Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

88. Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

89. Nghị định 90/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

90. Nghị định 151-TTg ngày 14/4/1959 của Hội đồng Chính phủ quy định tạm thời về trưng dụng ruộng đất.

91. Quyết định số 186/HĐBT ngày 31/5/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác.

C. VĂN BẢN KHÁC

92. Chính phủ. (2023). Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể

93. Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ. (2022). Báo cáo số 3862/BC-STNMT ngày 18/11/2022 về kết quả công tác tài nguyên và môi trường năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

94. Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ. (2023). Báo cáo tổng kết công tác năm 2023.

95. Sở Tư pháp TP Cần Thơ. (2023). Báo cáo số 2566/BC-STP ngày 17/8/2023 về rà soát hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật.

96. Thành ủy Cần Thơ. (2023). Báo cáo số 455-BC/TU ngày 24/11/2023 sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 12/10/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố".

97. Thủ tướng Chính phủ. (2023). Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 Phê duyệt Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

98. Tòa án nhân dân tối cao. (2022). Báo cáo tổng kết công tác năm 2022.

99. Trung tâm phát triển quỹ đất TP Cần Thơ. (2023). Hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất thuộc dự án khu đô thị mới cồn Khương.

100. Trung tâm phát triển quỹ đất TP Cần Thơ. (2023). Hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất thuộc dự án sân golf cồn Ấu.

101. UBND TP Cần Thơ (2018). Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị V.

102. UBND TP Cần Thơ (2019). Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 về việc giải quyết khiếu nại của ông Liêu D.

103. UBND TP Cần Thơ (2016). Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Mở rộng Khu công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp (giai đoạn 3).

104. UBND TP Cần Thơ. (2023). Công văn số 4669/UBND-TH ngày 14/11/2023 về việc triển khai ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội.

105. Văn phòng đăng ký đất đai TP Cần Thơ. (2020). Công văn số 139/VPĐKĐĐ-HCTH ngày 16/3/2020 về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

106. Văn phòng đăng ký đất đai TP Cần Thơ. (2023). Công văn số 208/VPĐKĐĐ-HCTH ngày 22/01/2023 về việc báo cáo số liệu thống kê quốc gia, số liệu thống kê ngành tài nguyên và môi trường năm 2022.

107. Viện kiểm sát nhân dân tối cao. (2023). Báo cáo số 175/BC-VKSTC ngày 20/12/2023 về tổng kết công tác năm 2023 của ngành Kiểm sát nhân dân.

108. Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ. (2022). Hồ sơ kiểm sát vụ án khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai (nguyên đơn bà Lê Thị M).